



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
SAS Quadra 1, Bloco D - Bairro Setor de Autarquias Sul - CEP 70097900 - Brasília - DF - www.trt10.jus.br
Praça dos Tribunais Superiores

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objetivo

1.1. O presente termo de referência tem como objetivo a seleção e a contratação de empresas especializadas para o fornecimento de conexão à Internet, por meio de *link* dedicado, e de serviço de proteção contra-ataques distribuídos de negação de serviço (*Distributed Denial of Service - DDoS*) ao Edifício Sede do TRT da 10ª Região (link principal e redundante), ao Foro Trabalhista de Brasília e ao Prédio de Apoio.

2. Motivação

2.1. O TRT da 10ª Região vem passando por constantes modernizações em toda sua infraestrutura de TIC, tanto em relação aos serviços prestados ao jurisdicionado quanto às demandas internas e administrativas. Esse avanço tecnológico vem demandando cada vez mais a interação do Tribunal com a internet e a tendência é que essa relação de dependência aumente ainda mais, conforme verifica-se após o início da Pandemia COVID19.

2.2. Em termos de dimensão, segundo levantamento realizado pela Coordenadoria de Suporte Ao Usuário - CDSUP (1783945), o parque tecnológico da TRT da 10ª Região conta atualmente com aproximadamente 1.900 usuários internos. No presente cenário de pandemia causado pela COVID-19, as ferramentas de comunicação se tornaram fator essencial para o cumprimento da missão da instituição, uma vez que a necessidade de armazenamento e compartilhamento de arquivos, comunicações por meio de áudio e vídeo em tempo real, tornaram-se parte essencial do trabalho desenvolvido por magistrados, servidores, terceirizados e estagiários, no âmbito do TRT da 10ª Região.

2.3. Para apoiar a utilização dessas ferramentas, como forma de atualização tecnológica que reduzirá os custos e modernizará o ambiente de comunicação instantânea e colaboração no Edifício Sede, no Foro Trabalhista de Brasília e no Prédio de Apoio, faz-se necessária a utilização da internet.

2.4. Para o usuário externo, o Tribunal disponibiliza através da internet seus principais sistemas tais como Processo Judicial Eletrônico- PJe, Sistema Eletrônico de Informação – SEI e a emissão de certidões. Todos acessados em alta escala diariamente. Este grande volume de transações e dados depende da internet para sua disponibilização.

2.5. O acesso à internet é um serviço essencial para conexão à rede mundial de computadores, a qual viabiliza uma troca de informações mais célere entre o público interno e externo, proporcionando uma melhor prestação administrativa e jurisdicional.

2.6. Conforme estabelece o [Guia Estratégico de TIC do Poder Judiciário - ENTICJUD 2021-2026](#) (páginas 45 e 46), os tribunais devem oferecer *links* de comunicação entre as unidades e o órgão suficientes para suportar o tráfego de dados e garantir a disponibilidade exigida pelos sistemas de informação, especialmente o processo judicial, com o máximo de comprometimento de banda de 80%, bem como 2 (dois) *links* de comunicação do órgão com a internet, mas com operadoras distintas para acesso à rede de dados.

2.7. Atualmente o Edifício Sede conta com dois *links* dedicados de acesso à internet trabalhando de forma redundante, garantindo que no caso de falha de um deles o Tribunal não fique sem acesso à rede externa. O Foro Trabalhista de Brasília e o Prédio de Apoio conectam-se à Sede via MPLS e Infovia. A velocidade contratada em 2017 era de 200Mbps, porém desde 22/11/2021 um *upgrade* para 1Gbps foi autorizado pela Secretaria de Administração - SEADM (1811141) por meio

de aditamentos aos Contratos 056/2017 (0646043) e 057/2017 (0646049), dos quais a vigência se encerrará em **25/04/2022**.

2.8. Diante do exposto e considerando as modernizações impostas pelo atual cenário, novas contratações devem ser realizadas para garantir a prestação contínua dos serviços de conexão entre a rede de dados do Edifício Sede do TRT da 10ª Região, do Foro Trabalhista de Brasília e do Prédio de Apoio à internet. Desse modo, a Equipe de Planejamento da Contratação concluiu que uma nova licitação mostra-se a melhor alternativa técnica e economicamente vantajosa, conforme demonstrado nos Estudos Técnicos Preliminares (1754065).

2.9. Benefícios diretos e indiretos:

2.9.1. Garantir a continuidade dos serviços dependentes da internet.

2.9.2. Garantir a qualidade no atendimento dos Níveis Mínimos de Serviços (NMS) necessários para suportar as atividades de negócio.

2.9.3. Garantir a satisfação dos clientes dos serviços de TIC.

2.9.4. Garantir soluções tecnológicas efetivas.

2.9.5. Integralidade e confiabilidade de transmissão de dados do Edifício Sede, do Foro Trabalhista de Brasília e do Prédio de Apoio.

2.9.6. Melhorar o acesso e disponibilidade da informação.

2.9.7. Melhoria na velocidade de acesso à internet para os usuários do Edifício Sede, do Foro Trabalhista de Brasília e do Prédio de Apoio.

2.9.8. Melhorias no gerenciamento dos *links*.

2.9.9. Manter os serviços de internet disponíveis com redundância.

2.9.10. Monitoramento e gerenciamento proativo.

2.10. Resultados a serem alcançados:

2.10.1. Tipo: economicidade, eficácia e eficiência.

2.10.2. Resultado: Além dos ganhos com velocidade e redundância dos links para a prestação jurisdicional, a proteção de ataques distribuídos de negação de serviço (*Distributed Denial of Service* - DDoS) será implantada numa arquitetura que dificultará invasões nas entradas do tráfego externo à rede do Tribunal.

3. Objeto

3.1. Seleção e a contratação de empresas especializadas para o fornecimento de conexão à Internet, por meio de *link* dedicado, e de serviço de proteção contra-ataques distribuídos de negação de serviço (*Distributed Denial of Service* - DDoS) ao Edifício Sede do TRT da 10ª Região (*link* principal e redundante), ao Foro Trabalhista de Brasília e ao Prédio de Apoio, conforme especificações constantes no **Anexo I**.

Tabela 1

Item	Descrição
01	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS (Principal) Edifício Sede do TRT da Décima Região <i>Setor de Autarquias Sul Quadra 1, bloco D, Praça dos Tribunais Superiores - Brasília/DF - CEP 70097-900</i> Velocidade de 1Gbps , com fornecimento e instalação de equipamentos.
02	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS (Redundante) Edifício Sede do TRT da Décima Região <i>Setor de Autarquias Sul Quadra 1, bloco D, Praça dos Tribunais Superiores - Brasília/DF - CEP 70097-900</i> Velocidade de 1Gbps , com fornecimento e instalação de equipamentos.
03	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS Foro Trabalhista de Brasília <i>SEPN 513, Bloco B, Lotes 2/3, CEP 70.760-522 - Brasília/DF - CEP 70.760-522</i> Velocidade de 500Mbps , com fornecimento e instalação de equipamentos.

04	Link dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS Prédio de Apoio SGAN 916 Norte, Lote A-1 - Asa Norte - Brasília/DF - CEP 70.790-160 Velocidade de 500Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.
----	--

4. Alinhamento Estratégico

Tabela 2

Origem	Objetivo	Indicador	Impacto no indicador
Plano Estratégico Institucional (PEI) 2021-2026	OBJETIVO 1 - Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais.	1. Pesquisa de Imagem da JT (PI-JT) (meta a ser definida pelo CGE-JT nos próximos anos)	Impacto positivo no indicador 1, visto que o acesso com rapidez e qualidade aos serviços do Tribunal disponíveis na Internet é fator relevante para a imagem do Tribunal.
Plano Estratégico Institucional (PEI) 2021-2026	OBJETIVO 1 - Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais.	2. Índice de Satisfação de Serviços (IS)	Impacto positivo no indicador 2, visto que o acesso com rapidez e qualidade aos serviços do Tribunal disponíveis na Internet é fator relevante para a satisfação do usuário com os serviços prestados.
Plano Estratégico Institucional (PEI) 2021-2026	OBJETIVO 4 - Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados.	11. Índice de Transparência (IT)	Impacto positivo no indicador 11, visto que o acesso com rapidez e qualidade aos dados do Portal da Transparência do Tribunal disponíveis na Internet é fator relevante para o índice de transparência.
Plano Estratégico Institucional (PEI) 2021-2026	OBJETIVO 7 – Aperfeiçoar a Governança, a Gestão Estratégica e a Gestão Administrativa.	17. Índice de cumprimento do Plano de Contratações (ICPC)	Impacto positivo no indicador 17, por se tratar de item a ser cumprido no Plano de Contratações do Tribunal.

Plano Estratégico Institucional (PEI) 2021-2026	OBJETIVO 10 - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	26. Índice de satisfação com os sistemas de TIC (ISTIC)	Impacto positivo no indicador 26, visto que o acesso com rapidez e qualidade aos serviços do Tribunal disponíveis na Internet é fator relevante para a satisfação do usuário com os serviços de TIC.
Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD). Guia da Estratégia Digital do PJ	OBJETIVO 1 - Aumentar a satisfação dos usuários do Sistema Judiciário	1.2 Índice de Satisfação dos Usuários	Impacto positivo no indicador 1.2, visto que o acesso com rapidez e qualidade aos serviços do Tribunal disponíveis na Internet é fator relevante para a satisfação do usuário com os serviços de TIC.
Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD). Guia da Estratégia Digital do PJ	OBJETIVO 5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	5.2 Avaliação do iGovTIC-JUD	Impacto positivo no indicador 5.2, pois o serviço é item avaliado no questionário do iGovTIC-JUD.
Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD). Guia da Estratégia Digital do PJ	OBJETIVO 6 - Aprimorar as contratações e Aquisições	6.1 Índice de Adesão à resolução de contratações de TIC	Impacto positivo no indicador 6.1, visto que a contratação obedecerá ao processo de contratação previsto no órgão.
Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD). Guia da Estratégia Digital do PJ	OBJETIVO 6 - Aprimorar as contratações e Aquisições	6.2 Índice de Contratações de TIC Realizadas	Impacto positivo no indicador 6.2, pois essa contratação será considerada no cálculo

5. Estudos técnicos preliminares

5.1. Os Estudos Técnicos Preliminares (1754065) estão registrados no Processo Administrativo SEI nº 0007608-72.2021.5.10.8000.

6. Relação entre a demanda prevista e a quantidade contratada

- 6.1. O serviço atualmente em uso é aferido por meio de ferramentas específicas de controle da rede.
- 6.2. A contratação de dois *links* para o Ed. Sede é essencial para reduzir os riscos de indisponibilidade total em caso de falha em uma das operadoras.
- 6.3. Os demais *links* possuem redundância por meio da disponibilidade de MPLS e Infovia pelos contratos [041/2018](#) e [088/2019](#), a qual permite conexão com o Edifício Sede em caso de falha no *link* principal.
- 6.4. Quanto à largura de banda e à velocidade dos *links*, verifica-se que a capacidade do Tribunal deve ser compatível com a crescente demanda gerada pelo teletrabalho imposto pela Pandemia COVID19, bem como pela atualização tecnológica dos sistemas de TIC.

7. Natureza do objeto e Regime de Execução

7.1. Trata-se de aquisição de bens e serviços comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do parágrafo único do [art. 1º da Lei n. 10.520/2002](#), assim como no [parágrafo 2º do art. 3º do ANEXO I do Decreto n. 3.555/2000](#) e na [alínea "c", inciso II do art. 3º do Decreto 10.024/2019](#).

7.2. Nos termos do [art. 16A, inciso IV do Decreto n. 8.248/1991](#), tratam-se ainda de bens e serviços de informática.

7.3. Não se aplica a modalidade de registro de preços em função de restarem definidos os quantitativos a serem adquiridos para a substituição de contratos vigentes.

7.4. O regime de execução de serviços a serem executados pela CONTRATADA será o **de empreitada por preço global**.

8. Especificações técnicas

8.1. As especificações técnicas encontram-se no **Anexo I**.

9. Locais de execução dos serviços

9.1. Os serviços deverão ser executados nas localidades descritas na Tabela 1.

9.2. À licitante será possibilitado vistoriar os locais de prestação dos serviços, no período das 9h às 18h, sob agendamento prévio a ser realizado por telefone (61) 3348-1249/1280/1118 ou por e-mail: cdtec@trt10.jus.br.

9.2.1. A vistoria é facultativa e não eximirá a licitante de cumprir com todas as obrigações exigidas na licitação.

10. Critérios para seleção do fornecedor

10.1. Considerando a natureza descrita no Item 7, os serviços objetos desta contratação enquadram-se na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**.

10.2. A adjudicação deverá ser pautada pelo critério do **MENOR PREÇO POR ITEM**, considerando que:

10.2.1. Visando garantir a redundância de acesso do CONTRATANTE, **a licitante vencedora do ITEM 01 não poderá ser também vencedora do ITEM 02.**

10.3. A qualificação técnica deverá ser comprovada por atestado(s) de aptidão fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, com a descrição da prestação de acesso dedicado à internet corresponde a pelo menos 30% (trinta por cento) da velocidade estimada por item, incluindo o serviço Anti-DDos.

10.3.1. O atestado de capacidade técnica descrito no item 10.3 deverá ser apresentado juntamente com a proposta.

10.3.2. Não será aceito o somatório de declarações e/ou atestados para fins de comprovação de cada critério técnico de link de internet, tendo em vista a necessidade de aferir a capacidade de provimento de serviço de telecomunicação.

10.3.3. Somente serão aceitos atestados e cópias de contratos expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

10.4. Será necessário fornecer o Termo de Autorização ou Concessão, comprovando que a licitante é concessionária ou autorizada pela ANATEL para prestação de serviços de telecomunicações no Distrito Federal, conforme [Resolução ANATEL 65/1998](#).

10.4.1. Destaca-se que, nos termos dos [arts. 67 e 90 da referida resolução](#), deverá constar expressamente do contrato de concessão e do termo de autorização, respectivamente, indicação da área abrangida para exploração da atividade, logo se no documento não constar o Distrito Federal como área de abrangência não será possível habilitar a licitante, uma vez que esta não possui habilitação válida para localidade onde os serviços serão prestados.

10.5. A licitante deverá declarar na proposta que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços, assumindo total responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos sob sua responsabilidade, com vistas a proteger o interesse da Administração, na fase de execução do contrato, nos termos do [Acórdão 1.174/2008 – Plenário - TCU](#).

11. Conformidade técnica e legal

11.1. A contratação se dará nos termos da [Lei 8.666/93](#), [Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019](#), e da [Resolução CNJ 182, de 17 de outubro de 2013](#).

11.2. Será assegurada preferência na contratação, nos termos do disposto no [art. 3º da Lei n. 8.248, 23 de outubro de 1991](#), regulamentada pelo [art. 5º do Decreto n. 7.174, de 12 de maio de 2010](#), observando-se a seguinte ordem:

11.2.1. Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal;

11.2.2. Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país;

11.2.3. Bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo Federal.

12. Obrigações da CONTRATADA

12.1. Entregar o objeto estabelecido e com as condições exigidas pelo TRT da 10ª Região.

12.2. Instalar, ativar e configurar os equipamentos de conectividade necessários à prestação do serviço, inclusive no caso de mudanças de endereço das unidades.

12.3. Efetuar monitoramento da sua infraestrutura a fim de identificar problemas de funcionamento no ambiente instalado, antecipar e prevenir a ocorrência de descontinuidade dos serviços contratados e fornecer o suporte técnico e soluções junto ao TRT da 10ª Região garantindo o padrão de qualidade.

12.4. Prover modalidades de abertura de chamados, contemplando os seguintes requisitos:

12.4.1 Disponibilizar portal de atendimento em domínio público na Internet como canal principal, e preferencial, para abertura de chamados. A interface *web*, deverá contemplar, no mínimo:

12.4.1.1 Designação (ou identificação) do circuito do *link* instalado.

12.4.1.2 Localidade.

12.4.1.3 Nome do responsável pela abertura do chamado.

12.4.1.4 Telefone de contato.

12.4.1.5 Endereço de *e-mail* para recebimento do número de protocolo.

12.4.1.6 Descrição do chamado.

12.4.2 A CONTRATADA deverá fornecer número de protocolo após a abertura de chamado ou solicitação, considerando quaisquer das modalidades de abertura.

12.4.3 A abertura de chamados poderá ser efetuada por envio de mensagem de *e-mail* ao sistema de registro de ocorrências da CONTRATADA, desde que de forma automática e em até 5 (cinco) minutos seja fornecido o número de protocolo/registro em resposta ao remetente da mensagem de abertura do chamado.

12.4.4 O portal de atendimento deve permitir consultas de todos os chamados e solicitações registrados, independente da modalidade de abertura, apresentando informações atualizadas de sua situação.

12.4.5 Disponibilizar Central de Atendimento telefônico como canal secundário para abertura de chamados e outras solicitações, a ser acessada por número único nacional não tarifado (0800) ou ligação local.

12.4.5.1 O TRT da 10ª Região não poderá esperar mais do que 60 (sessenta) segundos em linha para ser atendido, conforme legislação brasileira.

12.4.6 O portal e a Central de Atendimento deverão estar à disposição do TRT da 10ª Região para recebimento de reclamações e solicitações de serviços no período de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, todos os dias do ano.

12.4.7 Os registros dos chamados deverão conter todas as informações relativas aos chamados abertos, como:

12.4.7.1 Tempo de início e fim de atendimento.

12.4.7.2 Identificação do elemento afetado (equipamento, enlace ou serviço).

12.4.7.3 Nome, telefone e *e-mail* do contato no TRT da 10ª Região que foi informado acerca do reparo e restabelecimento do serviço.

12.4.7.4 Registro histórico dos procedimentos realizados durante a execução do serviço.

12.4.7.5 Descrição detalhada da resolução do chamado com um código associado e responsabilidades.

12.5. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa sobre o objeto contratado, não podendo transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas de funcionamento do serviço.

12.6. Não será aceita a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para terceiros, exceto no caso de transferência de Contrato de Concessão ou de Permissão, ou de Termo de Autorização.

12.7. Acatar todas as orientações do TRT da 10ª Região para execução do objeto, sujeitando-se a ampla e irrestrita fiscalização e prestando todos os esclarecimentos necessários.

12.8. Cumprir fielmente toda a execução do objeto contratado, de acordo com as condições, local e exigências previamente expressas neste Termo de Referência.

12.9. Garantir sigilo e inviolabilidade das informações a que eventualmente possa ter acesso durante os procedimentos de instalação e manutenção de seus equipamentos, bem como durante a operação dos serviços, salvo (no último caso), por ordem judicial.

13. Obrigações do TRT da 10ª Região

13.1. Permitir o acesso às suas dependências aos empregados da CONTRATADA para a entrega do objeto contratado.

13.2. Acompanhar e fiscalizar toda a execução do objeto, assegurando assim o cumprimento de todas as condições estabelecidas neste Termo de Referência.

13.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme prazo e forma previstos neste Termo de Referência.

13.4. Solicitar, sempre que necessário, esclarecimentos à CONTRATADA quanto ao fornecimento do objeto, notificando-a por escrito quando identificadas irregularidades na sua execução ou quando apresentados problemas durante a vigência do período de garantia dos produtos e serviços.

13.5. Rejeitar, no todo ou em parte, objeto entregue fora das especificações técnicas exigidas.

13.6. Aplicar à CONTRATADA, quando necessário, as sanções legais cabíveis, garantida a ampla defesa.

14. Instrumento de Medição de Resultados

14.1. Início da operação dos serviços de comunicação de dados:

14.1.1. O prazo para instalação dos equipamentos e início da operação dos serviços é de até **45 (quarenta) dias corridos**, contados a partir da data de assinatura do contrato.

14.1.1.1. No caso da mudança de endereço das unidades, a instalação dos equipamentos e início da operação dos serviços é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da solicitação do TRT da 10ª Região pelo fornecedor.

14.1.1.2. Em caso de necessidade de prorrogação desse prazo, a CONTRATADA deverá formalizar a solicitação com até 5 (cinco) dias de antecedência do vencimento do prazo, ficando ao critério do TRT da 10ª Região a aceitação do pedido.

14.1.1.3. O atraso injustificado para o início da operação dos serviços sujeitará a CONTRATADA à glosa de 3,33% (três por cento e trinta e três décimos) do valor mensal do contrato, por dia de atraso, a ser aplicada na primeira fatura do serviço, limitada ao valor mensal do contrato.

14.1.1.4. O atraso injustificado para o início da operação dos serviços superior a **30 (trinta)** dias será considerado como inexecução total do objeto contratado.

14.2. Disponibilidade dos serviços de comunicação de dados:

14.2.1. A disponibilidade do serviço de comunicação de dados deverá ser igual ou superior a 99,70% (noventa e nove por cento e setenta centésimos).

14.2.2. A disponibilidade indica o percentual de tempo, durante o período de um mês de operação, em que o serviço permanecer em condições normais de funcionamento e será calculada pela seguinte equação:

$$D = [(To - Ti)/To] * 100 \text{ onde:}$$

D = disponibilidade em percentual;

To = período de operação (1 mês), em minutos;

Ti = tempo de indisponibilidade: somatório dos tempos de taxa de erros elevada e as interrupções do serviço durante o período de operação (1 mês), em minutos.

14.2.3. Será considerado tempo de indisponibilidade aquele em que a perda de pacotes do circuito impeça ou dificulte a sua utilização.

14.2.3.1. Neste caso será considerado indisponível desde a percepção, via formalização, até a sua normalização.

14.2.3.2. Caso a perda de pacote seja causada por evento de responsabilidade do TRT da 10ª Região, não será considerada para o cálculo de indisponibilidade.

14.2.4. No caso de *links* físicos múltiplos para uma mesma localidade, a indisponibilidade de qualquer um dos *links* será considerada indisponibilidade do serviço como um todo, caracterizada pela limitação de uso do objeto contratado e consequente propagação dos efeitos da falha.

14.2.5. Indisponibilidades serão consideradas quando ocorrer qualquer tipo de problema nos equipamentos, *links* de comunicação ou *backbone* da CONTRATADA, que impeça a transmissão ou recepção de pacotes nos serviços de acesso à internet ou impactem no seu desempenho, mesmo que parcialmente (como por exemplo, não acessar *sites* internacionais).

14.2.6. Os períodos de manutenção provocadas pela CONTRATADA, inclusive os de ordem preventiva, serão considerados como indisponibilidade.

14.2.7. Será igualmente considerada como indisponibilidade da prestação de serviços os períodos em que for constatada interrupção do serviço de proteção contra-ataques distribuídos de negação de serviço de (Distributed Denial of Service – DDoS).

14.2.8. Caso a disponibilidade do serviço no mês seja inferior a 99,70% (noventa e nove por cento e setenta centésimos), por responsabilidade da CONTRATADA, será aplicada glosa conforme equação abaixo, limitada ao valor mensal do contrato:

$$Vd = V \times [1 - (D/100)] \text{ onde:}$$

Vd = desconto em R\$ (Reais);

D = Percentual de disponibilidade;

V = valor mensal, em R\$ (Reais), do serviço contratado.

14.3. Atendimento dos chamados técnicos:

14.3.1. O prazo máximo para resolução do chamado técnico deverá ser de 2 (duas) horas corridas, contadas a partir da abertura.

14.3.1.1 Após esse prazo, o material defeituoso deverá ser substituído por outro idêntico ou no mínimo equivalente, mantendo a configuração original, de modo a garantir a continuidade do serviço, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da abertura do chamado.

14.3.2. O atraso injustificado para o atendimento do chamado sujeitará a CONTRATADA à glosa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor mensal do contrato, por hora de atraso, a ser aplicada na fatura mensal do serviço.

14.3.2.1 A glosa a que se refere o Item 14.3.2 será aplicada sem prejuízo da glosa relativa à indisponibilidade do serviço.

14.3.2.2 No caso de glosa referente à indisponibilidade do serviço, a contagem de prazo se iniciará após 2 (duas) horas corridas da abertura do chamado.

14.3.3. A violação de qualquer nível de serviço só poderá ser desconsiderada pelo CONTRATANTE quando for decorrente de falha em algum equipamento de propriedade do CONTRATANTE, decorrente de procedimentos operacionais por parte do CONTRATANTE, por qualquer equipamento da contratada que não possa ser corrigida por inacessibilidade causada pelo CONTRATANTE ou eventuais interrupções programadas, desde que previamente autorizadas pelo CONTRATANTE.

15. Modelo de Gestão do Contrato

15.1. O início da execução do contrato dar-se-á com a instalação dos equipamentos e a informação pela CONTRATADA da disponibilidade dos serviços, por meio do endereço eletrônico: cdtec@trt10.jus.br.

15.2. Após a referida notificação, será executado Teste de Aceitação pelos técnicos do Tribunal, ocasião em que será emitido o Termo de Recebimento Provisório dos serviços.

15.3. O fiscal do contrato verificará a conformidade dos serviços e emitirá, no prazo de 30 (trinta) dias, caso não existam pendências, o Termo de Recebimento Definitivo dos serviços de instalação.

15.3.1 Caso existam pendências, o TRT da 10ª Região comunicará a CONTRATADA, que deverá solucioná-las no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data de comunicação das pendências, sob pena de caracterizar-se a inexecução do objeto contratado.

15.4. A CONTRATADA apresentará ao TRT da 10ª Região, mensalmente, até o décimo dia do mês subsequente à prestação dos serviços, os seguintes relatórios:

15.4.1. Relatório de Disponibilidade Mensal dos serviços;

15.4.2. Relatório Mensal de Chamados contendo, no mínimo, as informações de número de protocolo, data e hora de abertura e fechamento dos chamados realizados no mês de prestação dos serviços.

15.5. O fiscal do contrato realizará a conferência dos relatórios e o cumprimento do instrumento de medição de resultado no período, bem como verificará o cálculo das glosas, se aplicáveis.

15.6. A conformidade da prestação dos serviços mensais será registrada por meio de atesto da fatura correspondente.

16. Garantia

16.1. Para garantir o fiel cumprimento do contrato, deverá ser apresentada a garantia contratual no percentual de 5% (cinco por cento), numa das modalidades previstas no [§ 1º do art. 56 da Lei 8.666/93](#), conforme regramento do edital e contrato.

17. Forma de Pagamento

17.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, em moeda corrente nacional, em até 10 (dez) dias úteis, após a apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pela fiscalização, sendo efetuada a

retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação aplicável.

17.1.1. A retenção dos tributos não será efetivada caso a CONTRATADA comprove que é optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.

17.1.2 - Caso a empresa seja optante do Simples Nacional, será obrigatória a apresentação de declaração que comprove essa opção, conforme art. 6º, IN/SRF - 1234/2012.

17.1.2.1. A Declaração de opção pelo Simples Nacional deverá ser apresentada juntamente com a proposta de preços e seguir o modelo apresentado no Anexo IV da IN/SRF 1234/2012.

17.2. O pagamento da primeira fatura está condicionado à emissão do Termo de Recebimento Definitivo das instalações dos equipamentos que darão suporte ao serviço.

17.3. Os custos das instalações, eventuais serviços de manutenção e equipamentos estão inclusos nas parcelas mensais.

17.4. A unidade responsável pelo pagamento poderá solicitar outros documentos que eximam o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região das responsabilidades de ordem tributária, previdenciária ou trabalhista.

17.5. Caso os documentos fiscais exigidos para a habilitação estejam com a validade expirada à época do pagamento, os valores ficarão retidos até a regularização dessa situação.

18. Vigência

18.1. A vigência contratual será de 30 (trinta) meses, **a contar a partir de 26/04/2022**, podendo ser prorrogada, mediante Termo Aditivo e por igual período, até o limite de 60 (sessenta) meses, observado o interesse público e ao critério do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, na forma do [artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93](#), desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

18.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

18.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;

18.1.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração;

18.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.

18.2. A opção pela vigência de 30 (trinta) meses, em substituição aos habituais 12 (doze) meses, justifica-se na medida em que, considerando a eficiência administrativa e a racionalidade processual, quando comparadas, permite maior ganho de escala nos preços, simplificar rotinas e reduzir custos, como por exemplo: emissão de avisos de expiração de vigência; expedição de ofícios de consulta à Contratada sobre sua anuência para com a renovação; realização de pesquisas de preço que comprovem a vantagem da prorrogação; confecção, celebração e publicação de termos aditivos contratuais; elaboração de pareceres jurídicos, etc.

18.2.1 Esse argumento é reforçado no voto condutor do [Acórdão TCU Plenário nº 1214/2013](#) que, entre outros assuntos afetos ao contratos de prestação de serviços de forma contínua, ao tratar de vigência fez referência ao fato - no que em certa medida admitiu como razoável que contratos dessa natureza sejam firmados com prazo superior aos habituais 12 (doze) meses, prorrogáveis até 60 (sessenta) - de que *“quanto maior o prazo de vigência desses contratos, maior é a segurança das empresas para ofertar seus preços, tendo em vista a estabilidade que lhes é oferecida no negócio. Com isso, é esperado um aumento da concorrência, com a expectativa de melhores preços e a participação de empresas melhor qualificadas para prestar os serviços”*.

18.3. A CONTRATADA não terá direito subjetivo à prorrogação contratual, que objetiva a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, conforme estabelece o [artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93](#).

19. Critérios de sustentabilidade

19.1. No fornecimento do objeto do presente Termo, a CONTRATADA deverá observar, no que

couber, o que dispõe o [Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho](#).

19.2. Deverá obedecer às normas técnicas de saúde, de higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas do MTE;

19.3. Deverá fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a execução dos serviços e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da [Norma Regulamentadora nº 6 do MTE](#);

19.4. Deverá comprovar, durante toda a contratação, sob pena de rescisão contratual:

19.4.1. Não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela [PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 4, DE 11 DE MAIO DE 2016](#).

19.4.2. Não ter sido condenada, a CONTRATADA ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos [artigos 1º e 170 da Constituição Federal de 1988](#); do [artigo 149 do Código Penal Brasileiro](#); do [Decreto nº 5.017, de 12 de março de 2004](#) (Protocolo de Palermo) e das [Convenções da OIT nºs 29 e 105 \(DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019\)](#).

19.5. Deverá priorizar o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execução dos serviços, os termos do [Art. 12 da Lei 8.666/93](#) e dos [incisos II e IV do Art. 4º do Decreto nº 7.746/2012](#), conforme [Art. 4º, § 1º da Instrução Normativa nº 1/2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão](#).

19.6. Deverá utilizar peças e componentes de reposição certificados pelo INMETRO, quando aplicável, de acordo com a legislação vigente;

19.7. Deverá efetuar o descarte de peças e materiais em observância ao [Plano de Logística Sustentável do TRT da 10ª Região](#).

19.8. Para aquisição dos equipamentos necessários à execução do serviço, a CONTRATADA deverá observar, quando aplicável, as seguintes disposições:

19.8.1. atender aos requisitos de segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia estabelecidos na Portaria Inmetro nº 170/2012, mediante apresentação de certificação emitida pelo Inmetro ou qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital;

19.8.2. não conter substâncias nocivas ao meio ambiente tais como mercúrio, chumbo, cromo hexavalente, cádmio, bifenil-polibromados, éteres difenil-polibromados, em concentração acima da recomendada pela Diretiva 2002/95/EC do Parlamento Europeu também conhecida como diretiva RoHS (Restriction of certain Hazardous Substances). O atendimento a este requisito deve ser comprovado por meio de certificado reconhecido nacionalmente ou por declaração do fabricante.

20. Reajuste

20.1 Os preços do objeto do contrato resultante deste Termo de Referência, desde que observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação da proposta de preços pela **CONTRATADA**, ou nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, acumulado em 12 (doze) meses, adotando-se a seguinte fórmula:

$Pr = P + (P \times V)$, onde:

a) para o primeiro reajuste:

Pr = preço reajustado, ou preço novo;

P = preço atual (antes do reajuste);

V = variação percentual obtida na forma do primeiro item desta cláusula, de modo que (P x V) significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.

b) para os reajustes subsequentes:

Pr = preço reajustado, ou preço novo;

P = preço dos serviços atualizado até o último reajuste efetuado;

V = variação percentual obtida na forma do primeiro item desta cláusula, de modo que (P x V) significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.

20.2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA.

20.2.1. Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

20.2.2. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o contrato ou depois de adquirido novo direito de reajuste.

20.2.3. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito da CONTRATADA, nos termos do primeiro item desta cláusula.

21. Anexos

ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ANEXO II – MODELO DE Termo de Recebimento Provisório

ANEXO III – MODELO DE Termo de Recebimento Definitivo

ANEXO IV – PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

ANEXO V - DECLARAÇÃO ([Portaria MTE nº 540/2004](#))

ANEXO VI - DECLARAÇÃO (Combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo)

ANEXO VII - MODELO DE Termo de Compromisso, Sigilo e Confidencialidade

ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Discriminação dos Materiais e Serviços

1.1 Fornecimento de conectividade IP - *Internet Protocol - full duplex*, síncrona, com velocidade ou largura de banda simétrica para *download* e *upload*, onde a banda especificada é a banda livre, respeitando o percentual máximo de 5% (cinco por cento) de *overhead* gerados por protocolos de comunicação que suporte aplicações TCP/IP e que proveja o acesso à Internet utilizando infraestrutura de fibra óptica e incluindo serviços de instalação, monitoramento e manutenção.

1.2 O acesso com proteção contra-ataques distribuídos de negação de serviço (*Distributed Denial of Service - DDoS*) deve ser permanente (24 horas por dia e 7 dias por semana, a partir de sua ativação), dedicado, exclusivo, ou seja, serviço determinístico na rede de acesso e com total conectividade IP.

1.3 Todo o serviço de Internet deverá ser disponibilizado por meio de conexão via fibra óptica direta e exclusiva do CONTRATANTE a um provedor de *backbone* Internet.

1.4 Fornecimento de endereços IPs próprios e válidos na Internet - mínimo de 01 (uma) subrede de 128 endereços IPv4, para cada um dos itens 1 e 2 do objeto deste Termo de Referência, e 5 (cinco) endereços IPv4, para cada um dos itens 2 e 3 do objeto deste Termo de Referência, sem ônus para o CONTRATANTE.

1.5 Oferecer Registro de Domínio Reverso.*

1.6 Os índices de latência, de perda de pacotes e de disponibilidade do serviço deverão atender aos valores expressos na tabela abaixo:

Parâmetro	Definição	Nível de serviço
Latência	Consiste no tempo médio de trânsito (ida e volta – <i>roundtrip</i>) de um pacote de 64 bytes entre dois pontos. Calculado entre o roteador a ser instalado pela CONTRATADA no ambiente do TRT da 10ª Região, até o primeiro PE de borda do <i>backbone</i> da CONTRATADA.	Máximo de 50 (milissegundos)
Perda de Pacotes	Consiste na taxa de falha na transmissão de pacotes IP entre dois pontos do <i>backbone</i> . Calculado entre o roteador a ser instalado pela CONTRATADA no ambiente da CONTRATANTE, até o primeiro PE de borda do <i>backbone</i> da CONTRATADA.	Máximo de 0,5%
Disponibilidade	Consiste no percentual de tempo no qual a rede está operacional em um período de tempo. É considerado o ROTEADOR DE ACESSO (do <i>backbone</i>) no qual está instalada a Porta de Conectividade IP do Cliente.	Mínimo de 99,70%
Anti-DDoS	Monitoramento por Centro Operacional de Segurança (SOC – <i>Security Operations Center</i>) com equipe especializada em detecção e mitigação de ataques.	24x7

1.7. Os seguintes insumos devem ser fornecidos:

1.7.1. Cabos e adaptadores:

1.7.1.1. Cabo de conexão via fibra ótica do roteador com *modem* ou outro equipamento utilizado para acesso à Internet;

1.7.1.2. Cabos de energia elétrica para todos os equipamentos fornecidos;

1.7.2. *Modem*:

1.7.2.1. Convencional, óptico ou outro equipamento para permitir a conexão via fibra ótica do roteador CPE ao ambiente WAN da CONTRATADA.

1.7.2.2. Este equipamento deve operar em 110/220V;

1.7.3. Roteador CPE (*Customer Premise Equipment*), atendendo, no mínimo, às seguintes

exigências:

1.7.3.1. Capacidade de encaminhamento de pacotes IP, em pacotes por segundo, compatível com as velocidades dos *links* conectados, limitado o uso de memória a 70% (setenta por cento) da total disponível quando da carga máxima da CPU;

1.7.3.2. O equipamento roteador deverá ser acoplável a rack de 19", preferencialmente, atendendo às seguintes especificações:

1.7.3.2.1 Possuir, no mínimo, 1 (uma) porta de Fast-ethernet 100 de detecção automática que seja compatível com os padrões ISO 8802.3 e IEEE 802.3;

1.7.3.2.2 A interface física da porta de LAN deverá ser fornecida no padrão RJ-45, para cabos UTP, CAT 5;

1.7.3.2.3 Possuir, no mínimo, portas de WAN necessárias para ativação do circuito;

1.7.3.2.4 Possuir opção de boot local, via memória flash ou similar;

1.7.3.2.5 Possuir suporte aos protocolos LAN: IP, *transparent bridging* e listas de acesso NetBIOS;

1.7.3.2.6 Possuir suporte aos protocolos de roteamento: RIP, RIPv2, OSPF ou EIGRP E IGRP;

1.7.3.2.7 Permitir a configuração remota através de TELNET ou HTTP e por porta de console ligada ao *modem*;

1.7.3.2.8 Protocolo de gerenciamento SNMP compatível com as versões v2c e v3;

1.7.3.2.9 Permitir ser alimentado de forma automática por tensões de 110 VAC e 220 VAC, frequência de 60 Hz;

1.7.3.2.10 Permitir a utilização de protocolo que viabilize o estabelecimento de classes de serviço para garantia de priorização de aplicações críticas, em conformidade com padrões IP definidos (RFCs);

1.7.3.2.11 Suportar e implementar serviços de DHCP Server;

1.7.3.2.12 Suportar *upgrade* remoto de sistema operacional via TFTP ou HTTP;

1.7.3.2.13 Ser gerenciável via SNMP;

1.7.3.2.14 Suportar "Network Address Translation" (NAT-RFC1631) e "Port Address Translation" (PAT);

1.7.3.2.15 As portas seriais WAN devem ter número suficiente de *interfaces* para conexão via fibra ótica com os enlaces WAN fornecidos (*links* de acesso à Internet);

1.7.3.2.16 Será aceito o fornecimento de *modem* e roteador conjugados em um único equipamento.

1.7.3.2.17 Os equipamentos fornecidos não precisam ter fonte redundante, tendo em vista que em caso de falha, a indisponibilidade será considerada dentro do prazo descrito no item 14.3 deste Termo de Referência.

1.7.4. Serviço de proteção contra-ataques de negação de serviço (*Distributed Denial of Service-DDoS*):

1.7.4.1. Características Gerais:

1.7.4.1.1. Capacidade de criar e analisar a reputação de endereços IP, possuindo base de informações própria, gerada durante a filtragem de ataques e interligada com os principais centros mundiais de avaliação de reputação de endereços IP.

1.7.4.1.2. Suportar mitigação automática de ataques, dispensando intervenções que dependam de autorização do Contratante, utilizando múltiplas técnicas como *White Lists*, *Black Lists*, limitação de taxa, técnicas desafio-resposta, descarte de pacotes mal formados, técnicas de mitigação de ataques aos protocolos HTTP e DNS,

bloqueio por localização geográfica de endereços IP, dentre outras.

1.7.4.1.3. Prover informações de origem de ataque dos países, ranges de IP's e características do tipo de ataque.

1.7.4.1.4. Serviço de atualização de assinaturas de ataques das soluções de detecção e mitigação

1.7.4.1.5. Capacidade de detectar e mitigar todos e quaisquer ataques que façam o uso não autorizado de recursos de rede, incluindo, mas não se restringindo aos seguintes:

1.7.4.1.5.1. Ataques de inundação (*Bandwidth Flood*), incluindo *flood* de UDP e ICMP;

1.7.4.1.5.2. Ataques à pilha TCP, incluindo mal uso das *Flags* TCP, ataques de RST e FIN, *SYN Flood* e *TCP Idle Resets*;

1.7.4.1.5.3. Realizar autenticação de conexão TCP, quando do recebimento de pacotes syn;

1.7.4.1.5.4. Limitar o número de conexões TCP simultâneas de um mesmo *host*;

1.7.4.1.5.5. Ataques que utilizam fragmentação de pacotes, incluindo pacotes IP, TCP e UDP;

1.7.4.1.5.6. Ataques de *Botnets*, *Worms* e ataques que utilizam falsificação de endereços IP origem (*IP Spoofing*);

1.7.4.1.5.7. Ataques denominados de “Comand-and-Control”, *Point of Sale Malware*, *Remote Access Trojans* RAT's via *feed* atualizado diariamente;

1.7.4.1.5.8. Ataques à camada de aplicação, incluindo protocolos HTTP e DNS volumétricos, ou seja, são identificados pela quantidade, seja ela de consumo de banda, número de conexões, número de sessões, entre outros.

1.7.4.1.5.9. Bloqueio de query de DNS, resposta de query de DNS baseado em domínio pré-cadastrado para autenticação e checagem de *flag* de recursão DNS;

1.7.4.1.5.10. DNS BlackList; RegEx para registros específicos ou *flags* de recursão. Possuir mecanismos de quando bloquear um ataque por expressão regular DNS, selecionar se bloqueia apenas o ataque ou o *host* temporariamente;

1.7.4.1.5.11. Autenticação em query DNS por requisição em TCP;

1.7.4.1.5.12. Autenticação em JavaScript e Redirect para HTTP;

1.7.4.1.5.13. Adicionar expressão regular de “payload” em *blacklist*;

1.7.4.1.5.14. Prevenir que *hosts* válidos sejam adicionados à *blacklist* por engano.

1.7.4.1.6. Manter lista dinâmica de endereços IP bloqueados, retirando dessa lista os endereços que não enviarem mais requisições maliciosas após um período de tempo considerado seguro.

1.7.4.1.7. As soluções de detecção e mitigação devem possuir serviço de atualização de assinaturas de ataques.

1.7.4.1.8. A mitigação de ataques deve ser baseada em arquitetura na qual há o desvio de tráfego suspeito comandado pelo equipamento de monitoramento, por meio de alterações do plano de roteamento.

1.7.4.1.9. A CONTRATADA deverá prover o serviço de mitigação sem limitação de tempo de duração do ataque e quantidade ilimitada de eventos de ataque ao

longo da vigência contratual;

1.7.4.2. Características da Infraestrutura de Suporte Anti-DDoS:

1.7.4.2.1. Possuir Centro Operacional de Segurança (ou SOC – *Security Operations Center*) localizado no Brasil, com equipe especializada em monitoramento, detecção e mitigação de ataques, com opção de atendimento através de telefone 0800, correio eletrônico, em idioma português brasileiro, durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, nos 7 (sete) dias da semana, no período de vigência contratual.

1.7.4.2.2. Possuir centro de limpeza nacional com capacidade de mitigação conjunta de no mínimo 40Gbps e internacional, próprio ou subcontratado, com capacidade de mitigação conjunta de 100Gbps.

1.7.4.2.3. Evitar saturação da banda de Internet em caso de ataques de negação de serviço (*Distributed Denial of Service* – DDoS).

1.7.4.2.4. Caso o volume de tráfego do ataque ultrapasse as capacidades de mitigação especificadas ou sature as conexões do AS, devem ser tomadas contramedidas tais como aquelas que permitam o bloqueio seletivo por blocos de IP de origem no AS pelo qual o ataque esteja ocorrendo, utilizando técnicas como *Remote Triggered Black Hole*.

1.7.4.2.5. As funcionalidades de monitoramento, detecção e mitigação de ataques são mantidas em operação ininterrupta durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, nos 7 (sete) dias da semana, no período de vigência contratual.

1.7.4.2.6. O bloqueio de ataques DOS e DDOS não são realizados por ACLs em roteadores de borda.

1.7.4.2.7. A mitigação de ataques DDOS é iniciada em até 15 minutos da emissão do alerta.

1.7.4.2.8. Deve disponibilizar um portal onde a contratante tem acesso online aos tipos de ataques sofridos e o tamanho destes ataques categorizados por severidade (Ex: baixo, Médio, Alto).

1.7.4.2.9. A mitigação dos ataques é realizada dentro do Brasil, sem encaminhamento do tráfego para limpeza fora do território brasileiro.

1.7.4.2.10. Em momentos de ataques DOS e DDOS, todo tráfego limpo deve ser reinjetado na infraestrutura da contratante através de tuncis GRE (*Generic Routing Encapsulation*), configurado entre a plataforma de DOS e DDOS da contratada e o CPE do contratante e/ou utilização da técnica VRF Clean (*Virtual Routing and Forwarding*) via BGP Full.

1.7.4.3. Requisitos de projeto e de implementação do serviço de Anti-DDoS:

1.7.4.3.1. A CONTRATADA deverá planejar a execução do projeto de implantação.

1.7.4.3.2. Deverá ser elaborada uma documentação completa na qual deverá constar dentre outras informações: mapa da rede, mapa do perímetro e outras informações relevantes.

1.7.4.3.3. O “Plano de Implantação” deverá contemplar, no mínimo:

1.7.4.3.3.1. Cronograma de instalação, configuração, testes e ativação.

1.7.4.3.3.2. Detalhamento dos testes a serem realizados quando concluídas as instalações e configurações dos equipamentos.

1.7.4.3.3.3. Deverá ser apresentado um documento ao final da realização dos testes com dados informativos que comprovem o bom funcionamento dos componentes pertinentes à solução.

1.7.4.3.3.4. Eventuais desconformidades entre os procedimentos executados e os documentos fornecidos serão comunicados à CONTRATADA para que providencie os ajustes necessários.

1.7.4.3.4. A “Documentação Técnica da Solução” deverá contemplar, no mínimo, o projeto executivo contendo o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução dos serviços.

1.8. Disponibilizar as soluções de atendimento descritas no item 12.4 do Termo de Referência e seus respectivos subitens.

1.9. As estatísticas dos últimos 30 (trinta) dias corridos deverão estar disponíveis e o acesso deverá ser controlado, sendo permitido apenas para os endereços ou usuários que o TRT da 10ª Região informar.

1.10. O relatório deverá mostrar, em gráficos, a taxa média de utilização do *link*, em Kbytes/s, através de médias de períodos de 5 minutos, 30 minutos, 1 hora, 24 horas, semanal e mensal, sendo:

1.10.1 Utilização geral média e máxima, por porta, em Kbps, do tráfego de saída, medida ao longo do mês;

1.10.2 Utilização diária das portas – *inbound*;

1.10.3 Utilização diária das portas – *outbound*;

1.10.4 Utilização média e máxima, por porta, em Kbps, do tráfego de entrada, medida ao longo dos dias;

1.10.5 Utilização média e máxima, por porta, em Kbps, do tráfego de saída, medida ao longo dos dias.

1.11. As instalações deverão ser executadas conforme as normas brasileiras, no mínimo.

1.11.1 As instalações apenas poderão ser executadas de acordo com as melhores práticas internacionais do mercado quando estas forem superiores às brasileiras.

1.12. Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicável.

1.13. Os materiais ou equipamentos deverão, preferencialmente, ser de fabricação nacional, sendo admissível o uso de material ou equipamento importado quando não existir um nacional que atenda às especificações exigidas.

1.14. A comunicação de dados deverá ser feita por meio de fibra ótica na última milha.

2.Execução dos Serviços

2.1. A CONTRATADA fornecerá todos os equipamentos necessários para implementar os serviços de comunicação de dados, incluindo roteadores, equipamentos de conexão via fibra ótica, cabos e conectores.

2.2. Os roteadores serão devidamente configurados e todas as senhas de acesso, de todos os roteadores ou equipamentos que permaneçam nas dependências do Tribunal, deverão ser de domínio do TRT da 10ª Região.

2.3. A CONTRATADA fornecerá todos os equipamentos de segurança necessários para seus funcionários, bem como fiscalizará o seu uso correto durante a execução dos serviços de instalação e eventuais manutenções.

2.4. A CONTRATADA deverá operar e monitorar todos os serviços contratados.

2.4.1 Entende-se por operar: instalar, configurar e manter os recursos e os serviços de telecomunicações necessários, visando ao desempenho eficiente e eficaz de toda a infraestrutura da CONTRATADA.

2.4.2 Entende-se por monitorar: atender ao TRT da 10ª Região no que se refere ao gerenciamento e funcionamento no ambiente instalado, executar atividades preventivas a situações de descontinuidade dos serviços contratados e fornecer o suporte técnico e soluções

junto ao Tribunal, garantindo o padrão de qualidade dos serviços.

2.5. Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução do serviço ficará a cargo da CONTRATADA.

2.6. O serviço deverá ser instalado, configurado, ativado e entregue em pleno funcionamento pela empresa CONTRATADA.

2.7. A CONTRATADA deverá permitir acesso ao CONTRATANTE à console dos roteadores, com permissão de escrita, através de usuário e senha específicos. Assim, a equipe técnica do CONTRATANTE poderá realizar ajustes imediatos, ainda que toda a responsabilidade de configuração seja da CONTRATADA.

2.7.1. Na eventualidade desses ajustes, por ação exclusiva do CONTRATANTE, provocarem comprovadamente indisponibilidade dos serviços, esse período de indisponibilidade não será imputado à CONTRATADA.

ANEXO II – MODELO DE Termo de Recebimento Provisório

Termo de Recebimento Provisório de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE DADOS VISANDO A CONEXÃO DO TRT DA 10ª REGIÃO À INTERNET, conforme Contrato nº ____/2022, firmado com a empresa _____.

Aos _____ do mês de _____ de dois mil e vinte e dois, o servidor _____ recebeu, provisoriamente, o serviço em epígrafe, conforme previsto na CLÁUSULA _____ do Contrato nº ____/2022.

Item	Unidade	Classificação Orçamentária	Valor Mensal	Data da Ativação
01	<i>Link dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS (Principal)</i> Edifício Sede do TRT da Décima Região <i>Setor de Autarquias Sul Quadra 1, bloco D, Praça dos Tribunais Superiores Brasília/DF - CEP 70097-900</i> Velocidade de 1Gbps , com fornecimento e instalação de equipamentos.	33.90.39.97	R\$ xxxx,xx	____/____/____
02	<i>Link dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS (Redundante)</i> Edifício Sede do TRT da Décima Região <i>Setor de Autarquias Sul Quadra 1, bloco D, Praça dos Tribunais Superiores Brasília/DF - CEP 70097-900</i> Velocidade de 1Gbps , com fornecimento e instalação de equipamentos.		R\$ xxxx,xx	
03	<i>Link dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS</i> Foro Trabalhista de Brasília <i>SEPN 513, Bloco B, Lotes 2/3, CEP 70.760-522</i> <i>Brasília/DF - CEP 70.760-522</i> Velocidade de 500Mbps , com fornecimento e instalação de equipamentos.		R\$ xxxx,xx	
04	<i>Link dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS</i> Prédio de Apoio <i>SGAN 916 Norte, Lote A-1 - Asa Norte</i> <i>Brasília/DF - CEP 70.790-160</i> Velocidade de 500Mbps , com fornecimento e instalação de equipamentos.		R\$ xxxx,xx	

A ativação do _____ foi realizada no dia ____/____/2022, a empresa _____ cumpriu o prazo de instalação a partir do momento que houve disponibilidade no referido ambiente.

Nada mais havendo a declarar, lavrou-se o presente Termo que vai assinado pelo servidor.

ANEXO III – MODELO DE Termo de Recebimento Definitivo

Tabela 1 do Anexo III

Processo: SEI nº _____	Objeto: SELEÇÃO E A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA O FORNECIMENTO DE CONEXÃO À INTERNET, POR MEIO DE <i>LINK</i> DEDICADO, AO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA REGIÃO (<i>LINK</i> PRINCIPAL E REDUNDANTE), AO FORO TRABALHISTA DE BRASÍLIA E AO PRÉDIO DE APOIO.				
Licitação: Pregão Eletrônico nº _____/2022	Órgão Licitante: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO				
Contrato: ____/2022	Empresa Contratada: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
Item	Unidade	Classificação Orçamentária	Banda	Valor Mensal	Data da Ativação
01	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS (Principal) Edifício Sede do TRT da Décima Região <i>Setor de Autarquias Sul Quadra 1, bloco D, Praça dos Tribunais Superiores Brasília/DF - CEP 70097-900</i>	33.90.39.97	1Gbps	R\$ xxxx,xx	____/____/____
02	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS (Redundante) Edifício Sede do TRT da Décima Região <i>Setor de Autarquias Sul Quadra 1, bloco D, Praça dos Tribunais Superiores Brasília/DF - CEP 70097-900</i>		1Gbps		
03	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS Foro Trabalhista de Brasília <i>SEPN 513, Bloco B, Lotes2/3, CEP 70.760-522 Brasília/DF - CEP 70.760-522</i>		500Mbps		
04	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS Prédio de Apoio <i>SGAN 916 Norte, Lote A-1 - Asa Norte Brasília/DF - CEP 70.790-160</i>		500Mbps		

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO, neste ato representado pelos servidores, _____ (Presidente), _____ e _____, membros da Comissão para Recebimento de Serviços e Material de Consumo e de Material Permanente de Uso em Tecnologia da Informação e Comunicação, signatários deste instrumento, designados pela [Portaria PRE/DIGER nº 42/2018](#), declaram, para os devidos fins, que recebem, definitivamente, nesta data, os serviços listados acima, relativos ao cumprimento do objeto epigrafado, tendo em vista que o recebimento foi precedido de análise pela unidade técnica responsável, na pessoa do servidor _____, Chefe da SCSEI - Seção de Segurança da Informação da Coordenadoria de Tecnologia, quanto a aferição das quantidades e especificações contidas no Instrumento Convocatório da licitação originária, bem como da proposta apresentada pelo

CONTRATADO.

Conforme o quadro abaixo, verifica-se que a contratada cumpriu os prazos que lhe cabiam, conforme CLÁUSULA _____ do Contrato nº ____/2022, de forma que não houve atraso na entrega.

Tabela 2 do Anexo III

Marco	Prazo (dias)	Evento	Responsável	Data Prevista	Data Realizada
Dia D	-	Assinatura do contrato entre o TRT da 10ª Região e a CONTRATADA.	TRT da 10ª Região e CONTRATADA	__/__/2022	__/__/2022
D2	D + 45	Instalação e configuração do enlace contratado.	CONTRATADA	__/__/2022	__/__/2022
D3	D2 + 5	Testes e aceite provisório do grupo.	TRT da 10ª Região	/ /2022	/ /2022
D4	D3 + 10	Aceite definitivo do grupo.	TRT da 10ª Região	/ /2022	/ /2022

Foi considerada a data de testes e aceite provisório dos itens o dia __/__/2022, conforme o Termo de Recebimento Provisório, Assim, o prazo para instalação e configuração foi cumprido, pois se encerraria apenas em __/__/2022.

Este termo de recebimento não exclui as responsabilidades pelo cumprimento das demais obrigações assumidas por força contratual.

Brasília-DF, ____ de _____ de 2022.

ANEXO IV – PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

Item	Descrição	Valor Mensal	Valor Anual	Valor Total (30 meses)
01	<i>Link dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS (Principal)</i> Edifício Sede do TRT da Décima Região <i>Setor de Autarquias Sul Quadra 1, bloco D, Praça dos Tribunais Superiores Brasília/DF - CEP 70097-900</i> Velocidade de 1Gbps , com fornecimento e instalação de equipamentos.	R\$ xxxx,xx	R\$ xxxx,xx	R\$ xxxx,xx
02	<i>Link dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS (Redundante)</i> Edifício Sede do TRT da Décima Região <i>Setor de Autarquias Sul Quadra 1, bloco D, Praça dos Tribunais Superiores Brasília/DF - CEP 70097-900</i> Velocidade de 1Gbps , com fornecimento e instalação de equipamentos.	R\$ xxxx,xx	R\$ xxxx,xx	R\$ xxxx,xx
03	<i>Link dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS</i> Foro Trabalhista de Brasília <i>SEPN 513, Bloco B, Lotes 2/3, CEP 70.760-522</i> <i>Brasília/DF - CEP 70.760-522</i> Velocidade de 1Gbps , com fornecimento e instalação de equipamentos.	R\$ xxxx,xx	R\$ xxxx,xx	R\$ xxxx,xx
04	<i>Link dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS</i> Prédio de Apoio <i>SGAN 916 Norte, Lote A-1 - Asa Norte</i> <i>Brasília/DF - CEP 70.790-160</i> Velocidade de 1Gbps , com fornecimento e instalação de equipamentos.	R\$ xxxx,xx	R\$ xxxx,xx	R\$ xxxx,xx

ANEXO V - DECLARAÇÃO ([Portaria MTE nº 540/2004](#))

IDENTIFICAÇÃO	
Empresa:	CNPJ:
Representante Legal:	CPF:

Para fins de participação no **Pregão Eletrônico nº NNN/2022**, o licitante acima identificado **DECLARA**:

Não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Portaria [Portaria MTE nº 540/2004](#).

Local/Data/Assinatura:

_____, ____/____/____

ANEXO VI - DECLARAÇÃO (Combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo)

IDENTIFICAÇÃO	
Empresa:	CNPJ:
Representante Legal:	CPF:

Para fins de participação no **Pregão Eletrônico nº NNN/2022**, o licitante acima identificado **DECLARA**:

Que a referida empresa, bem como os seus dirigentes, não foram condenados por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos [artigos 1º e 170 da Constituição Federal de 1988](#); do [artigo 149 do Código Penal Brasileiro](#); do [Decreto nº 5.017, de 12 de março de 2004](#) (promulga o Protocolo de Palermo) e das [Convenções da OIT nºs 29 e 105](#).

Local/Data/Assinatura:

_____, ____/____/____

ANEXO VII - MODELO DE Termo de Compromisso, Sigilo e Confidencialidade

O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região sediado em SAS Quadra 1, Bloco "D" Praça dos Tribunais Superiores - Brasília/DF - CEP: 70097-900, CNPJ n.º 02.011.574/0001-90, doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a <NOME DA EMPRESA>, sediada em <ENDEREÇO>, CNPJ n.º <CNPJ>, doravante denominada Contratada.

CONSIDERANDO que, em razão do CONTRATO N.º XX/20XX doravante denominado CONTRATO PRINCIPAL, a Contratada poderá ter acesso a informações sigilosas do Contratante.

CONSIDERANDO a necessidade de ajustar as condições de revelação destas informações sigilosas, bem

como definir as regras para o seu uso e proteção.

CONSIDERANDO o disposto na Política de Segurança da Informação do Contratante.

Resolvem celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO, doravante TERMO, vinculado ao CONTRATO PRINCIPAL, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - DO OBJETO

Constitui objeto deste TERMO o estabelecimento de condições específicas para regulamentar as obrigações a serem observadas pela Contratada, no que diz respeito ao trato de informações sigilosas, disponibilizadas pela Contratante, por força dos procedimentos necessários para a execução do objeto do CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes e em acordo com o que dispõem as [Leis 12.527, de 18/11/2011](#) e [12.965, de 23/04/2014](#) e os [Decretos 7.724, de 16/05/2012](#) e [7.845, de 14/11/2012](#), que regulamentam os procedimentos para acesso e tratamento de informação classificada em qualquer grau de sigilo.

Cláusula Segunda - DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Para os efeitos deste TERMO, são estabelecidos os seguintes conceitos e definições:

- **INFORMAÇÃO:** Dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato.
- **INFORMAÇÃO SIGILOSA:** Aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado.
- **CONTRATO PRINCIPAL:** Contrato celebrado entre as partes, ao qual este TERMO vincula-se.

Cláusula Terceira - DA INFORMAÇÃO SIGILOSA

Serão consideradas como informações sigilosas, toda e qualquer informação classificada ou não nos graus de sigilo ultrassecreto, secreto e reservado. O TERMO abrangerá toda informação escrita, verbal, ou em linguagem computacional em qualquer nível, ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: *know-how*, técnicas, especificações, relatórios, compilações, código fonte de programas de computador na íntegra ou em partes, fórmulas, desenhos, cópias, modelos, amostras de ideias, aspectos financeiros e econômicos, definições, informações sobre as atividades do Contratante e/ou quaisquer informações técnicas/comerciais relacionadas/resultantes ou não ao CONTRATO PRINCIPAL, doravante denominados INFORMAÇÕES, a que diretamente ou pelos seus empregados, a Contratada venha a ter acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser confiada durante e em razão das atuações de execução do CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes.

Cláusula Quarta - DOS LIMITES DO SIGILO

As obrigações constantes deste TERMO não serão aplicadas às INFORMAÇÕES que:

I - sejam, comprovadamente, de domínio público no momento da revelação, exceto se tal fato decorrer de ato ou omissão da Contratada.

II - tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao presente TERMO.

III - sejam reveladas em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do Governo, somente até a extensão de tais ordens, desde que as partes cumpram qualquer medida de proteção pertinente e tenham sido notificadas sobre a existência de tal ordem, previamente e por escrito, dando a esta, na medida do possível, tempo hábil para pleitear medidas de proteção que julgar cabíveis

Cláusula Quinta - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES

As partes se comprometem a não revelar, copiar, transmitir, reproduzir, utilizar, transportar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que qualquer empregado envolvido direta ou indiretamente na execução do CONTRATO PRINCIPAL, em qualquer nível hierárquico de sua estrutura organizacional e sob quaisquer alegações, faça uso dessas INFORMAÇÕES, que se restringem estritamente ao cumprimento do CONTRATO PRINCIPAL.

Parágrafo Primeiro - A Contratada se compromete a não efetuar qualquer tipo de cópia da informação sigilosa sem o consentimento expresso e prévio do Contratante.

Parágrafo Segundo - A Contratada compromete-se a dar ciência e obter o aceite formal da direção e empregados que atuarão direta ou indiretamente na execução do CONTRATO PRINCIPAL sobre a existência deste TERMO bem como da natureza sigilosa das informações.

I - A Contratada deverá firmar acordos por escrito com seus empregados visando garantir o cumprimento de todas as disposições do presente TERMO e dará ciência à Contratante dos documentos comprobatórios.

Parágrafo Terceiro - A Contratada obriga-se a tomar todas as medidas necessárias à proteção da informação sigilosa do Contratante, bem como evitar e prevenir a revelação a terceiros, exceto se devidamente autorizado por escrito pela Contratante.

Parágrafo Quarto - Cada parte permanecerá como fiel depositária das informações reveladas à outra parte em função deste TERMO.

I - Quando requeridas, as INFORMAÇÕES deverão retornar imediatamente ao proprietário, bem como todas e quaisquer cópias eventualmente existentes.

Parágrafo Quinto - A Contratada obriga-se por si, sua controladora, suas controladas, coligadas, representantes, procuradores, sócios, acionistas e cotistas, por terceiros eventualmente consultados, seus empregados, contratados e subcontratados, assim como por quaisquer outras pessoas vinculadas à Contratada, direta ou indiretamente, a manter sigilo, bem como a limitar a utilização das informações disponibilizadas em face da execução do CONTRATO PRINCIPAL.

Parágrafo Sexto - A Contratada, na forma disposta no parágrafo primeiro, acima, também se obriga a:

I - Não discutir perante terceiros, usar, divulgar, revelar, ceder a qualquer título ou dispor das INFORMAÇÕES, no território brasileiro ou no exterior, para nenhuma pessoa, física ou jurídica, e para nenhuma outra finalidade que não seja exclusivamente relacionada ao objetivo aqui referido, cumprindo-lhe adotar cautelas e precauções adequadas no sentido de impedir o uso indevido por qualquer pessoa que, por qualquer razão, tenha acesso a elas.

II - Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admitido, arcando com todos os custos do impedimento, mesmo judiciais, inclusive as despesas processuais e outras despesas derivadas, a divulgação ou utilização das INFORMAÇÕES por seus agentes, representantes ou por terceiros.

III - Comunicar à Contratante, de imediato, de forma expressa e antes de qualquer divulgação, caso tenha que revelar qualquer uma das INFORMAÇÕES, por determinação judicial ou ordem de atendimento obrigatório determinado por órgão competente. e

IV - Identificar as pessoas que, em nome da Contratada, terão acesso às informações sigilosas.

Cláusula Sexta - DA VIGÊNCIA

O presente TERMO tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de sua assinatura até expirar o prazo de classificação da informação a que a Contratada teve acesso em razão do CONTRATO PRINCIPAL.

Cláusula Sétima - DAS PENALIDADES

Quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das INFORMAÇÕES, devidamente comprovada, possibilitará a imediata aplicação de penalidades previstas conforme disposições contratuais e legislações em vigor que tratam desse assunto, podendo até culminar na rescisão do CONTRATO PRINCIPAL firmado entre as PARTES. Neste caso, a Contratada, estará sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pela Contratante, inclusive as de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal, as quais serão apuradas em regular processo administrativo ou judicial, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, conforme Art. 87 da Lei nº. 8.666/93.

Cláusula Oitava - DISPOSIÇÕES GERAIS

Este TERMO de Confidencialidade é parte integrante e inseparável do CONTRATO PRINCIPAL.

Parágrafo Primeiro - Surgindo divergências quanto à interpretação do disposto neste instrumento, ou quanto à execução das obrigações dele decorrentes, ou constatando-se casos omissos, as partes buscarão solucionar as divergências de acordo com os princípios de boa-fé, da equidade, da razoabilidade, da economicidade e da moralidade.

Parágrafo Segundo - O disposto no presente TERMO prevalecerá sempre em caso de dúvida e, salvo

expressa determinação em contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros instrumentos conexos firmados entre as partes quanto ao sigilo de informações, tal como aqui definidas.

Parágrafo Terceiro - Ao assinar o presente instrumento, a Contratada manifesta sua concordância no sentido de que:

I - A Contratante terá o direito de, a qualquer tempo e sob qualquer motivo, auditar e monitorar as atividades da Contratada.

II - A Contratada deverá disponibilizar, sempre que solicitadas formalmente pela Contratante, todas as informações requeridas pertinentes ao CONTRATO PRINCIPAL.

III - A omissão ou tolerância das partes, em exigir o estrito cumprimento das condições estabelecidas neste instrumento, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará os direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo.

IV - Todas as condições, termos e obrigações ora constituídos serão regidos pela legislação e regulamentação brasileiras pertinentes.

V - O presente TERMO somente poderá ser alterado mediante TERMO aditivo firmado pelas partes.

VI - Alterações do número, natureza e quantidade das informações disponibilizadas para a Contratada não descaracterizarão ou reduzirão o compromisso e as obrigações pactuadas neste TERMO, que permanecerá válido e com todos seus efeitos legais em qualquer uma das situações tipificadas neste instrumento.

VII - O acréscimo, complementação, substituição ou esclarecimento de qualquer uma das informações disponibilizadas para a Contratada, serão incorporados a este TERMO, passando a fazer dele parte integrante, para todos os fins e efeitos, recebendo também a mesma proteção descrita para as informações iniciais disponibilizadas, sendo necessário a formalização de TERMO aditivo ao CONTRATO PRINCIPAL.

VIII - Este TERMO não deve ser interpretado como criação ou envolvimento das Partes, ou suas filiadas, nem em obrigação de divulgar INFORMAÇÕES para a outra Parte, nem como obrigação de celebrarem qualquer outro acordo entre si.

Cláusula Nona - DO FORO

A Contratante elege o foro da cidade de Brasília-DF, onde está localizada a sede do Contratante, para dirimir quaisquer dúvidas originadas do presente TERMO, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e estabelecidas as condições, o presente **TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE** é assinado eletronicamente pelas partes.



Documento assinado eletronicamente por **EDSON MATEUS DE SOUSA, Coordenador de Tecnologia**, em 11/03/2022, às 16:45, conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006.
Nº de Série do Certificado: 1287501762831338005



Documento assinado eletronicamente por **DANIEL BORGES BÉU, Chefe de Núcleo**, em 11/03/2022, às 17:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, Chefe de Núcleo**, em 11/03/2022, às 20:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FELIPE BARRETO COUTINHO DE LIMA, Chefe de Setor**, em 28/04/2022, às 19:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.trt10.jus.br/validadorsei.htm> informando o código verificador **1753541** e o código CRC **C0CBFBEC**.

0007608-72.2021.5.10.8000

1753541v211



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

Órgão: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª. REGIÃO		
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (Regido pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, Decreto nº 8.538/2015, Lei nº 123/2006 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993).		Nº 021/2022
Regime de execução: Empreitada por preço global		
Sector: NÚCLEO DE LICITAÇÕES		Processo Administrativo Nº 0007608-72.2021.5.10.8000
Tipo: MENOR PREÇO	Dia: 20/04/2022	Hora: 14:00

1. OBJETO DA LICITAÇÃO

- 1.1. Contratação de empresas especializadas para o fornecimento de conexão à Internet, por meio de link dedicado, e de serviço de proteção contra ataques distribuídos de negação de serviço (Distributed Denial of Service – DDoS) ao Edifício Sede do TRT da 10ª Região (link principal e redundante), ao Foro Trabalhista de Brasília e ao Prédio de Apoio, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.
- 1.2. A presente contratação poderá ser acrescida ou suprimida, a critério do TRT da 10ª Região, nos limites permitidos pela legislação vigente, art. 65, § 1º, Lei nº 8.666/93.
- 1.3. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no COMPRASNET e as especificações técnicas constantes deste Edital prevalecerão estas últimas.
 - 1.3.1. Em caso de discrepância no que diz respeito às questões técnicas, prevalecerão aquelas listadas no Termo de Referência; em relação às questões gerais, prevalecerão as constantes desse Instrumento Convocatório.

2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

- 2.1. Deverá ocorrer no dia e horário estipulados no preâmbulo deste Edital.
- 2.2. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de chave de acesso e senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da **proposta de preços e documentos de habilitação**, a partir da data de liberação do Edital até o horário de abertura da sessão pública, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
- 2.3. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
- 2.4. Os documentos que compõe a proposta e a habilitação da licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

- 2.5. Local de realização da licitação: Núcleo de Licitações, SAS, Praça dos Tribunais Superiores, Quadra 1, 1º Andar, sala 106, Ed. Sede do TRT da 10ª Região, Brasília-DF, CEP 70.097-900.
- 2.6. Endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br.
- 2.7. Dúvidas quanto à operacionalização poderão ser dirimidas no site www.comprasnet.gov.br ou pelo atendimento do Serpro/Siasg: **0800-9782329**.

3. IMPUGNAÇÃO

- 3.1. O presente Edital poderá ser impugnado nos termos do art. 24 do Decreto 10.024/2019, por meio eletrônico, no e-mail: licitacao@trt10.jus.br.

4. DA PARTICIPAÇÃO

- 4.1. Poderão participar deste Pregão Eletrônico empresas especializadas no ramo do objeto e credenciadas na Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, por intermédio do site www.comprasnet.gov.br.
- 4.2. Aplicam-se às cooperativas o tratamento diferenciado conferido às ME's e EPP's, nos termos do art. 34 da Lei nº 11.488/2007.
- 4.3. A SEGES, Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, atuará como órgão provedor do sistema eletrônico.
- 4.4. Como requisito para participação do Pregão Eletrônico, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação do presente Edital.
- 4.5. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação das propostas serão de responsabilidade exclusiva da licitante, não se responsabilizando o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região por quaisquer custos, transações efetuadas pela licitante ou eventual desconexão do sistema.
- 4.6. Não poderão participar deste Pregão:
- 4.6.1. As interessadas que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
- 4.6.2. Empresas estrangeiras que não funcionem no país;
- 4.6.3. As que tenham sido declaradas inidôneas por Órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal ou que se encontram suspensas (art. 87, Inc. III da Lei nº 8.666/93) do direito de licitar e contratar pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região;
- 4.6.4. Firms impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, durante o prazo da sanção aplicada ou as proibidas de contratar com o Poder Público, na forma do art. 12 da Lei nº 8.429/92;



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

4.6.5. Aquelas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

4.6.6. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum.

5. CREDENCIAMENTO

5.1. A licitante deverá se credenciar no sistema “Pregão Eletrônico”, no site www.comprasnet.gov.br, no prazo mínimo de três dias úteis antes da data de realização do Pregão Eletrônico.

5.2. O credenciamento será efetivado pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível para acesso ao sistema eletrônico;

5.3. O credenciamento da licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação;

5.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

5.5. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6. DA PROPOSTA - CONDIÇÕES GERAIS

6.1. A proposta deverá seguir o modelo constante do Apêndice IV

6.2. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da entrega da proposta.

6.3. Considerar-se-ão implicitamente aceitos os prazos indicados nos subitens acima, caso não estejam expressamente indicados na respectiva proposta.

6.4. A forma da prestação dos serviços deverá reger-se de acordo com o que dispõe o Apêndice I do Termo de Referência anexo a esse Edital.

6.5. Os serviços serão recebidos em conformidade ao disposto na cláusula décima quinta do Termo de Referência anexo a esse Edital.

6.6. Nos termos da cláusula décima do Termo de Referência, visando garantir a redundância de acesso do CONTRATANTE, **a licitante vencedora do item 01 não poderá ser também vencedora do item 02.**

6.7. A licitante deverá declarar na proposta que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridade inerentes à natureza dos serviços, assumindo total responsabilidade pela



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO**

ocorrência de eventuais prejuízos sob sua responsabilidade, com vistas a proteger o interesse da Administração, na fase de execução do contrato, nos termos do Acórdão 1.174/2008, Plenário, TCU.

7. ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- 7.1. As propostas de preço, contendo as especificações detalhadas do objeto ofertado, devidamente cadastradas em formulário específico, bem como os documentos de habilitação, consoante o item 10 deste Edital, deverão ser encaminhados exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
- 7.2. Qualquer elemento que possa identificar a licitante no campo destinado à descrição detalhada no Comprasnet importa a desclassificação da proposta.
- 7.3. O envio de anexo, para encaminhamento de especificação/documentação complementar, quando solicitado, é condição indispensável à classificação/habilitação do licitante.
- 7.4. O envio de anexo, quando solicitado, é condição indispensável à classificação da proposta de preços.
 - 7.4.1. O não envio, acompanhado da inércia, no sentido de se manifestar sobre a solicitação referida, configurará em não manutenção da proposta e ensejará a aplicação das sanções previstas no item 20.2 deste Instrumento Convocatório.
- 7.5. A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a Sessão Pública.
- 7.6. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida ou de sua desconexão.
- 7.7. A licitante deverá enviar proposta para a totalidade do item que estiver cotando, sob pena de desclassificação do mesmo.
- 7.8. Os preços serão cotados em moeda corrente nacional e serão absolutamente líquidos, já incluídos todos os custos, diretos ou indiretos, inerentes ao objeto (salários, tributos, encargos sociais, fretes, material, etc.).
- 7.9. É de responsabilidade da licitante o conhecimento das características do material/serviço relacionado no objeto desta licitação.
- 7.10. O envio da proposta implica aceitação plena deste Edital e de seus anexos.

8. DA COMPETITIVIDADE - FORMULAÇÃO DE LANCES – SISTEMA ABERTO E FECHADO

- 8.1. Aberta a etapa competitiva - Sessão Pública - as licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, on-line, do seu recebimento e do valor consignado no registro.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

8.2. Critério de julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

- 8.2.1. Assim como as propostas, os **lances** serão ofertados considerando-se o valor total do serviço para cada item, contemplado o período de vigência contratual, que é de 30 (trinta) meses.
- 8.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras para sua aceitação.
- 8.4. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 8.5. As licitantes serão informadas em tempo real do valor do menor lance registrado durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, sendo vedada a identificação do seu detentor.
- 8.6. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
- 8.7. A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de 15 (quinze) minutos. Encerrado esse prazo, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
- 8.7.1. Esgotado o prazo de que trata o item anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 8.7.2. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item anterior, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
- 8.7.3. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 8.7.1 e 8.7.2, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 8.7.4. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada.
- 8.8. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão eletrônico, o sistema poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
- 8.9. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro horas) após comunicação do fato aos participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

- 8.10. Por força dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06, o Sistema Comprasnet assegurará às microempresas (ME's) e empresas de pequeno porte (EPP's) o direito de preferência de contratação, caso suas propostas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à melhor proposta classificada (detentora do melhor lance), respeitado o seguinte:
- 8.10.1. A ME ou EPP mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar nova proposta no prazo de 5 minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
- 8.10.2. A nova proposta de preços mencionada no item anterior deverá ser inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será adjudicado em favor da detentora desta nova proposta (ME ou EPP).
- 8.10.3. Não ocorrendo a contratação de ME ou EPP, na forma do item anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
- 8.10.4. No caso de equivalência de valor apresentados pela MEs e EPPs que se encontrem enquadradas no disposto do item anterior, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta.
- 8.10.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos no item anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originariamente vencedora do certame.
- 8.10.6. O procedimento acima somente será aplicado a melhor oferta inicial que não tiver sido apresentada por ME ou EPP.
- 8.10.7. O Pregoeiro poderá solicitar documentos comprobatórios do efetivo enquadramento na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.
- 8.11. As Empresas só estarão aptas a usufruir os benefícios do item anterior quando declararem na forma do Art. 13 do Decreto 8.538/2015, em especial, o contido no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

9. PROCEDIMENTO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

- 9.1. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro julgará as propostas de menores preços e poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação.
- 9.2. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- 9.3. O Pregoeiro concederá o prazo de 2 (duas) horas, a contar da convocação pelo sistema, para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após negociação, bem como de eventual documentação complementar (§2º, art. 38 do Decreto 10.024/2019).
- 9.4. Nas hipóteses de a proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se a licitante vencedora desatender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação na ordem de classificação, segundo o critério do menor preço, e assim sucessivamente até



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. Nesta hipótese, o Pregoeiro, por meio eletrônico, poderá ainda negociar com a licitante para obter preço melhor.

- 9.5. Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora.
- 9.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

10. HABILITAÇÃO - DOCUMENTAÇÃO

10.1. A documentação exigida para a regularidade jurídica, fiscal e trabalhista é a seguinte:

- 10.1.1. Declaração, na forma do art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93, com a redação dada pela Lei nº 9.854/99, de que não possui em seu quadro profissionais menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalho **noturno, perigoso ou insalubre, ou menores de 16 (dezesseis) anos** desempenhando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, feita pelo interessado ou seu representante legal no sistema COMPRASNET, por ocasião do envio de sua proposta.
- 10.1.2. Declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação neste certame, feita no sistema COMPRASNET, por ocasião do envio de sua proposta.
- 10.1.3. Declaração, em caso de ME/EPP, nos termos do disposto no Decreto nº 8.538/2015, em especial, o contido no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, que o licitante cumpre os requisitos legais para qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 daquela Lei Complementar. (Comprasnet).
- 10.1.4. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, nos moldes da IN nº 05, de 2017, feita no sistema COMPRASNET, por ocasião do envio de sua proposta.
- 10.1.5. Certidão Negativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis para o ato de improbidade administrativa (CNCIA).
- 10.1.6. Termo de autorização ou concessão, comprovando que a licitante é concessionária ou autorizada pela ANATEL para prestação de serviços de telecomunicações no Distrito Federal, conforme Resolução ANATEL 65/1998.
- 10.1.7. Declaração de Vistoria, conforme Anexo V desse Edital:**
- 10.1.7.1. Declarar que vistoriou as dependências onde serão prestados os serviços constantes do objeto, declarando o perfeito conhecimento das condições gerais do local, dos graus de dificuldades existentes.
- 10.1.7.2. Caso a licitante não conheça as dependências onde serão executados os serviços, poderá agendar vistoria pelos telefones informados no item 9.2 do Anexo I.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

- 10.1.8. Conforme art. 18 da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 114/2010, a declaração da licitante de que conhece as condições locais para a execução do objeto e de que assume todas as consequências que poderão advir, mesmo durante a execução do contrato, do não conhecimento detalhado do escopo desta licitação, supre a necessidade de visita técnica
- 10.2. A **Qualificação Técnica** será comprovada mediante apresentação dos seguintes documentos:
- 10.2.1. Apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a aptidão da licitante para **fornecer acesso dedicado à Internet, correspondente a pelo menos 30% (trinta por cento) da velocidade estimada por item, incluindo o serviço Anti-DDos**, conforme o § 4º, do art. 30, da Lei nº 8.666/93.
- 10.2.1.1. O Pregoeiro poderá solicitar a apresentação de documentos que comprovem a legitimidade dos atestados, tais quais, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, entre outros.
- 10.3. A **Qualificação Econômico-Financeira** será comprovada mediante apresentação dos seguintes documentos:
- 10.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, expedida pelo distribuidor local ou da sede da pessoa jurídica ou domicílio da pessoa física, dentro do prazo de validade.
- 10.3.2. Relativamente à qualificação econômico-financeira as empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um), em qualquer dos índices Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), quando da habilitação, deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, capital mínimo no valor de 10% do valor total da contratação na forma dos §§2º e 3º e inciso I do art. 31 da Lei 8.666/93.
- 10.3.2.1. Os índices Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), são calculados na forma do art. 43 da Instrução Normativa nº02, de 11 de outubro de 2010.
- 10.4. Os demais quesitos de regularidade fiscal, habilitação jurídica e de qualificação econômico-financeira das empresas licitantes serão verificados por meio do SICAF.
- 10.5. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, nos termos do art. 26, §2º do Decreto 10.024/2019.
- 10.6. Para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, caso necessitem, será concedido o prazo conforme art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- 10.6.1.1. As Empresas só estarão aptas a usufruir os benefícios do item anterior quando declararem na forma do Decreto nº 8.538/2015, em especial, o contido no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

- 10.7. Para fins de habilitação das licitantes, a verificação pelo Pregoeiro nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, constituirá meio legal de prova.
- 10.8. Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante, com o nº do CNPJ e o respectivo endereço.
- 10.9. Os documentos exigidos para habilitação da licitante vencedora deverão ser enviados juntamente com a proposta por ocasião do seu cadastro no COMPRASNET, à exceção da Declaração de que não emprega menor, da Declaração de inexistência de fato impeditivo a habilitação e Declaração de elaboração independente de proposta, as quais deverão ser remetidas no sistema Comprasnet, de forma virtual, quando do envio da proposta. Maiores informações pelos telefones de contato deste Núcleo: (61) 3348-1258/1185.
- 10.10. A documentação postada no Sistema Comprasnet será considerada válida para todos os efeitos legais, inclusive para comprovação e prestação de contas, conforme disposto no §1º do art. 8º do Decreto 10.024/2019.

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA E DE SEUS ANEXOS AO TRT

- 11.1. A pedido do Pregoeiro, a Proposta de Preços da licitante vencedora, juntamente com os seus anexos, deverá ser encaminhada via sistema (COMPRASNET), os arquivos deverão ser compactados e quando necessária a elaboração de planilhas, estas deverão ser encaminhadas no formato usualmente utilizado, no prazo a ser estabelecido pelo pregoeiro, durante a Sessão Pública, observadas as seguintes exigências:
- 11.1.1. Ser datilografada ou impressa por computador, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, rubricadas todas as suas folhas, exceto a última, que conterá data, nome, cargo, identidade e CPF bem como assinatura do responsável ou representante legal da empresa.
- 11.1.2. Fazer menção ao número deste Edital, conter a razão social da licitante, seu CNPJ e endereço completo.
- 11.2. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá ser preenchida pelos dados constantes no sistema eletrônico;
- 11.3. Na proposta, a licitante deverá:
- 11.3.1. Apresentar proposta de preços, conforme modelo do Apêndice IV;
- 11.3.2. Dar à proposta prazo de validade de 60 dias, a contar de sua entrega.
- 11.4. Considerar-se-ão implicitamente aceito o prazo indicado no subitem acima, caso não esteja expressamente indicado na respectiva proposta.
- 11.5. Os preços serão cotados em moeda corrente nacional, com duas casas decimais, em algarismo e por extenso, prevalecendo o segundo no caso de divergência entre os dois.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

11.6. A proposta postada no Sistema Comprasnet será considerada válida para todos os efeitos legais, inclusive para comprovação e prestação de contas, conforme disposto no §1º do art. 8º do Decreto 10.024/2019.

12. DO RECURSO

12.1. Admitir-se-á, nos termos da legislação vigente, a interposição de recursos, mediante manifestação imediata e motivada da licitante, em campo específico disponibilizado pelo Sistema Eletrônico durante a Sessão Pública, até o prazo final estabelecido pelo Pregoeiro.

12.2. A apresentação de memorial pela recorrente e de eventuais contrarrazões pelas demais licitantes será realizada exclusivamente no âmbito do Sistema Eletrônico, em formulários próprios, no prazo máximo de **3 (três) dias**, contados a partir da data do encerramento da Sessão Pública, consignado pelo Pregoeiro na respectiva Ata.

12.3. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, até o prazo final estabelecido pelo Pregoeiro na Sessão Pública deste Pregão Eletrônico, implicará a decadência desse direito da licitante, podendo o Pregoeiro adjudicar o objeto à vencedora, com a posterior homologação do resultado pela autoridade superior.

12.4. Os recursos imotivados não serão conhecidos.

12.5. O recurso porventura interposto contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo e, se acolhido, invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.6. Caberá ao (à) Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra suas decisões, e à autoridade competente do TRT da 10ª Região a decisão final sobre os recursos contra atos do Pregoeiro, a qual será registrada em campo específico no âmbito do Sistema Eletrônico.

12.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente do TRT da 10ª Região poderá adjudicar e homologar este procedimento de licitação e determinar a contratação.

12.8. Excetuados os processos de caráter sigiloso, nos moldes do que prevê o art. 10 da Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), os interessados poderão obter vista eletrônica dos autos do processo de contratação mediante solicitação por meio do endereço de e-mail licitacao@trt10.jus.br.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto deste certame será adjudicado à licitante vencedora e serão submetidos os autos à autoridade competente para homologação.

13.2. Quando houver recurso, a autoridade competente adjudicará e homologará o objeto do certame.

14. PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

14.1. O Núcleo de Contratos convocará o signatário para assinar o contrato no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da convocação.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

- 14.2. O prazo poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
- 14.3. O não atendimento no prazo sobredito caracterizará renúncia ao direito de contratar, sem prejuízo às sanções previstas no edital e na legislação de regência.
- 14.4. A assinatura do contrato se dará mediante login e senha de acesso ao Sistema Eletrônico de Informação-SEI do TRT da 10ª Região.
- 14.5. Havendo falha no referido Sistema, devidamente comprovada pela Área Técnica deste Tribunal, será restituído o prazo à empresa convocada.
- 14.6. O login e a senha serão fornecidos por este Tribunal.

15. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

- 15.1. A vigência contratual será de 30 (trinta) meses, **a contar a partir de 26/04/2022**, podendo ser prorrogada, mediante Termo Aditivo e por igual período, até o limite de 60 (sessenta) meses, observado o interesse público e ao critério do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, na forma do artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
- 15.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
 - 15.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;
 - 15.1.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração;
 - 15.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.
- 15.2. A CONTRATADA não terá direito subjetivo à prorrogação contratual, que objetiva a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, conforme estabelece o artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 16.1. As obrigações da contratada são as constantes da cláusula décima segunda do Termo de Referência (Anexo I).
- 16.2. Manter, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação.

17. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 17.1.** O pagamento correspondente será efetuado por Ordem Bancária, por meio do Banco do Brasil S/A, em moeda corrente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, após a entrega pela contratada da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pela fiscalização ou o substituto imediato.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

17.2. Caso o **TRT DA 10ª REGIÃO** não possa efetuar o pagamento previsto acima, o valor será atualizado monetariamente, após provocação da **CONTRATADA**, desde a data de seu vencimento até a do efetivo pagamento. Os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% ao mês, ou 6% ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$$I = \frac{(TX/100)}{365}$$

365

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

17.3. Será efetuada a retenção dos tributos e contribuições previstas na forma da legislação em vigor.

17.4. A retenção dos tributos não será efetivada, caso a licitante apresente junto com sua Nota Fiscal a comprovação de que é optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.

18. DO REAJUSTE

18.1. Os preços dos serviços objeto deste contrato, desde que observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação da proposta de preços pela **CONTRATADA** no Pregão Eletrônico em referência ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, acumulado em 12 (doze) meses, adotando-se a seguinte fórmula:

$$Pr = P + (P \times V), \text{ onde:}$$

a) para o primeiro reajuste:

Pr = preço reajustado, ou preço novo;

P = preço atual (antes do reajuste);

V = variação percentual obtida na forma do primeiro item desta cláusula, de modo que (P x V) significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.

b) para os reajustes subsequentes:

Pr = preço reajustado, ou preço novo;



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

P = preço dos serviços atualizado até o último reajuste efetuado;

V = variação percentual obtida na forma do primeiro item desta cláusula, de modo que (P x V) significa o acréscimo ou decréscimo de preço

18.2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da **CONTRATADA**.

18.2.1. Caso a **CONTRATADA** não solicite tempestivamente o reajuste e prorogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

18.2.2. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o contrato ou se formulado depois de adquirido o novo direito ao reajuste/repactuação.

18.2.3. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito da **CONTRATADA**, nos termos do primeiro item desta cláusula.

19. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

19.1. A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta dos recursos consignados ao TRT da 10ª Região, Programa Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho, Elementos de Despesa 3.3.90.40.13.

19.2. Os valores estimados/referenciais para a presente contratação encontram-se no Anexo IV desse Edital.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1. Pelo atraso injustificado na execução ou pela inexecução total ou parcial dos serviços, a contratada sujeitar-se-á às sanções previstas no art. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a saber:

Advertência;

20.1.1. Multa:

20.1.1.1. Moratória, que será de 0,3% por dia de atraso, em dobro a partir do 15º dia, até o limite de 10% sobre o valor do objeto inadimplido.

20.1.1.2. Compensatória, por inexecução total ou parcial, por culpa do Contratado, será de 20% sobre a parcela inadimplida.

20.1.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração do TRT da 10ª Região, por até 2 anos.

20.1.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

20.2. Ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado do SICAF ou dos Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/02, pelo prazo de



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

até 5 (cinco) anos, conforme preceitua o art. 7º, caput, da mencionada Lei, a licitante que dentro do prazo de validade da sua proposta:

20.2.1. não celebrar o contrato;

20.2.2. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;

20.2.3. ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

20.2.4. não mantiver a proposta;

20.2.5. falhar ou fraudar na execução do contrato;

20.2.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

20.3. A multa a que se refere este item será deduzida da fatura, caso seja apresentada após a sua aplicação ou cobrada diretamente da contratada, amigável ou judicialmente e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico.

20.4. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

20.5. A solicitação de prorrogação mencionada no item 20.4 deverá ser sempre por escrito, fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação da alegação, com apresentação à época da ocorrência dos fatos que ensejá-la, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação.

20.6. A aplicação das penalidades será precedida da garantia constitucional de ampla defesa e do contraditório por parte do adjudicatário.

21. DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

21.1.1. O procedimento assinalado no item acima não contemplará a inserção de documento cuja postagem deveria ter sido feita por ocasião do cadastro da proposta e respectivos documentos de habilitação no COMPRANET, nos termos do que dispõe o Acórdão 1.343/2019-TCU-Plenário.

21.2. O TRT da 10ª Região poderá revogar a presente licitação, por motivo de interesse público, ou anulá-la, no todo ou em parte, em qualquer de suas fases, justificando-se o ato e dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

21.3. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

21.4. Não havendo expediente ou ocorrendo fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

- 21.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando explicitamente disposto em contrário.
- 21.6. O não atendimento de exigências formais não essenciais poderá se relevada, desde que possível a aferição da qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da Sessão Pública de Pregão.
- 21.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
- 21.8. Os atos essenciais do Pregão, inclusive os decorrentes de meios eletrônicos, serão documentados no processo respectivo, com vistas à aferição de sua regularidade pelos agentes de controle, nos termos do regulamento previsto no art. 8º, caput, Lei nº 10.520/02.
- 21.9. O CNPJ do TRT da 10ª Região é **02.011.574/0001-90**.
- 21.10. A presente licitação e os atos dela resultantes serão regidos pelas disposições legais e regulamentares vigentes, Lei nº 8.666/93, Decreto nº 10.024/2019, Lei nº 10.520/02 e pelas condições estabelecidas neste Edital.
- 21.11. Os pedidos de esclarecimento quanto à interpretação deste Edital e seus Anexos deverão ser encaminhados por meio eletrônico ao Pregoeiro, e-mail: licitacao@trt10.jus.br, em até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, conforme art. 23 do Decreto 10.024/2019.
- 21.12. Para as demais condições de contratação observar-se-ão as disposições constantes dos Anexos deste Edital.
- 21.13. A validade dos documentos será a neles expressa, ou estabelecida em lei, admitindo-se como válidos, no caso de omissão, aqueles emitidos a menos de 90 dias.
- 21.14. Na hipótese de procedimento judicial, fica eleito o foro da Justiça Federal de Brasília-DF.

21.15. Constitui parte integrante deste Edital:

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
APÊNDICE I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
APÊNDICE II – MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO
APÊNDICE III – MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
APÊNDICE IV – PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
APÊNDICE V a VI – DECLARAÇÕES
APÊNDICE VII – MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE
ANEXO II – DECLARAÇÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO
ANEXO IV – VALORES ESTIMADOS/MÁXIMOS



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Anderson dos Santos Almeida
Chefe do Núcleo de Licitações



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
SAS Quadra 1, Bloco D - Bairro Setor de Autarquias Sul - CEP 70097-900 - Brasília - DF - www.trt10.jus.br
Praça dos Tribunais Superiores

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objetivo

1.1. O presente termo de referência tem como objetivo a seleção e a contratação de empresas especializadas para o fornecimento de conexão à Internet, por meio de *link* dedicado, e de serviço de proteção contra-ataques distribuídos de negação de serviço (*Distributed Denial of Service - DDoS*) ao Edifício Sede do TRT da 10ª Região (link principal e redundante), ao Foro Trabalhista de Brasília e ao Prédio de Apoio.

2. Motivação

2.1. O TRT da 10ª Região vem passando por constantes modernizações em toda sua infraestrutura de TIC, tanto em relação aos serviços prestados ao jurisdicionado quanto às demandas internas e administrativas. Esse avanço tecnológico vem demandando cada vez mais a interação do Tribunal com a internet e a tendência é que essa relação de dependência aumente ainda mais, conforme verifica-se após o início da Pandemia COVID19.

2.2. Em termos de dimensão, segundo levantamento realizado pela Coordenadoria de Suporte Ao Usuário - CDSUP (1783945), o parque tecnológico da TRT da 10ª Região conta atualmente com aproximadamente 1.900 usuários internos. No presente cenário de pandemia causado pela COVID-19, as ferramentas de comunicação se tornaram fator essencial para o cumprimento da missão da instituição, uma vez que a necessidade de armazenamento e compartilhamento de arquivos, comunicações por meio de áudio e vídeo em tempo real, tornaram-se parte essencial do trabalho desenvolvido por magistrados, servidores, terceirizados e estagiários, no âmbito do TRT da 10ª Região.

2.3. Para apoiar a utilização dessas ferramentas, como forma de atualização tecnológica que reduzirá os custos e modernizará o ambiente de comunicação instantânea e colaboração no Edifício Sede, no Foro Trabalhista de Brasília e no Prédio de Apoio, faz-se necessária a utilização da internet.

2.4. Para o usuário externo, o Tribunal disponibiliza através da internet seus principais sistemas tais como Processo Judicial Eletrônico- PJe, Sistema Eletrônico de Informação – SEI e a emissão de certidões. Todos acessados em alta escala diariamente. Este grande volume de transações e dados depende da internet para sua disponibilização.

2.5. O acesso à internet é um serviço essencial para conexão à rede mundial de computadores, a qual viabiliza uma troca de informações mais célere entre o público interno e externo, proporcionando uma melhor prestação administrativa e jurisdicional.

2.6. Conforme estabelece o [Guia Estratégico de TIC do Poder Judiciário - ENTICJUD 2021-2026](#) (páginas 45 e 46), os tribunais devem oferecer *links* de comunicação entre as unidades e o órgão suficientes para suportar o tráfego de dados e garantir a disponibilidade exigida pelos sistemas de informação, especialmente o processo judicial, com o máximo de comprometimento de banda de 80%, bem como 2 (dois) *links* de comunicação do órgão com a internet, mas com operadoras distintas para acesso à rede de dados.

2.7. Atualmente o Edifício Sede conta com dois *links* dedicados de acesso à internet trabalhando de forma redundante, garantindo que no caso de falha de um deles o Tribunal não fique sem acesso à rede externa. O Foro Trabalhista de Brasília e o Prédio de Apoio conectam-se à Sede via MPLS e Infovia. A velocidade contratada em 2017 era de 200Mbps, porém desde 22/11/2021 um *upgrade* para 1Gbps foi autorizado pela Secretaria de Administração - SEADM (1811141) por meio

de aditamentos aos Contratos 056/2017 (0646043) e 057/2017 (0646049), dos quais a vigência se encerrará em **25/04/2022**.

2.8. Diante do exposto e considerando as modernizações impostas pelo atual cenário, novas contratações devem ser realizadas para garantir a prestação contínua dos serviços de conexão entre a rede de dados do Edifício Sede do TRT da 10ª Região, do Foro Trabalhista de Brasília e do Prédio de Apoio à internet. Desse modo, a Equipe de Planejamento da Contratação concluiu que uma nova licitação mostra-se a melhor alternativa técnica e economicamente vantajosa, conforme demonstrado nos Estudos Técnicos Preliminares (1754065).

2.9. Benefícios diretos e indiretos:

2.9.1. Garantir a continuidade dos serviços dependentes da internet.

2.9.2. Garantir a qualidade no atendimento dos Níveis Mínimos de Serviços (NMS) necessários para suportar as atividades de negócio.

2.9.3. Garantir a satisfação dos clientes dos serviços de TIC.

2.9.4. Garantir soluções tecnológicas efetivas.

2.9.5. Integralidade e confiabilidade de transmissão de dados do Edifício Sede, do Foro Trabalhista de Brasília e do Prédio de Apoio.

2.9.6. Melhorar o acesso e disponibilidade da informação.

2.9.7. Melhoria na velocidade de acesso à internet para os usuários do Edifício Sede, do Foro Trabalhista de Brasília e do Prédio de Apoio.

2.9.8. Melhorias no gerenciamento dos *links*.

2.9.9. Manter os serviços de internet disponíveis com redundância.

2.9.10. Monitoramento e gerenciamento proativo.

2.10. Resultados a serem alcançados:

2.10.1. Tipo: economicidade, eficácia e eficiência.

2.10.2. Resultado: Além dos ganhos com velocidade e redundância dos links para a prestação jurisdicional, a proteção de ataques distribuídos de negação de serviço (*Distributed Denial of Service* - DDoS) será implantada numa arquitetura que dificultará invasões nas entradas do tráfego externo à rede do Tribunal.

3. Objeto

3.1. Seleção e a contratação de empresas especializadas para o fornecimento de conexão à Internet, por meio de *link* dedicado, e de serviço de proteção contra-ataques distribuídos de negação de serviço (*Distributed Denial of Service* - DDoS) ao Edifício Sede do TRT da 10ª Região (*link* principal e redundante), ao Foro Trabalhista de Brasília e ao Prédio de Apoio, conforme especificações constantes no **Apêndice I**.

Tabela 1

Item	Descrição
01	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS (Principal) Edifício Sede do TRT da Décima Região <i>Setor de Autarquias Sul Quadra 1, bloco D, Praça dos Tribunais Superiores - Brasília/DF - CEP 70097-900</i> Velocidade de 1Gbps , com fornecimento e instalação de equipamentos.
02	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS (Redundante) Edifício Sede do TRT da Décima Região <i>Setor de Autarquias Sul Quadra 1, bloco D, Praça dos Tribunais Superiores - Brasília/DF - CEP 70097-900</i> Velocidade de 1Gbps , com fornecimento e instalação de equipamentos.
03	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS Foro Trabalhista de Brasília <i>SEPN 513, Bloco B, Lotes 2/3, CEP 70.760-522 - Brasília/DF - CEP 70.760-522</i> Velocidade de 500Mbps , com fornecimento e instalação de equipamentos.

04	Link dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS Prédio de Apoio SGAN 916 Norte, Lote A-1 - Asa Norte - Brasília/DF - CEP 70.790-160 Velocidade de 500Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.
----	--

4. Alinhamento Estratégico

Tabela 2

Origem	Objetivo	Indicador	Impacto no indicador
Plano Estratégico Institucional (PEI) 2021-2026	OBJETIVO 1 - Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais.	1. Pesquisa de Imagem da JT (PI-JT) (meta a ser definida pelo CGE-JT nos próximos anos)	Impacto positivo no indicador 1, visto que o acesso com rapidez e qualidade aos serviços do Tribunal disponíveis na Internet é fator relevante para a imagem do Tribunal.
Plano Estratégico Institucional (PEI) 2021-2026	OBJETIVO 1 - Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais.	2. Índice de Satisfação de Serviços (IS)	Impacto positivo no indicador 2, visto que o acesso com rapidez e qualidade aos serviços do Tribunal disponíveis na Internet é fator relevante para a satisfação do usuário com os serviços prestados.
Plano Estratégico Institucional (PEI) 2021-2026	OBJETIVO 4 - Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados.	11. Índice de Transparência (IT)	Impacto positivo no indicador 11, visto que o acesso com rapidez e qualidade aos dados do Portal da Transparência do Tribunal disponíveis na Internet é fator relevante para o índice de transparência.
Plano Estratégico Institucional (PEI) 2021-2026	OBJETIVO 7 – Aperfeiçoar a Governança, a Gestão Estratégica e a Gestão Administrativa.	17. Índice de cumprimento do Plano de Contratações (ICPC)	Impacto positivo no indicador 17, por se tratar de item a ser cumprido no Plano de Contratações do Tribunal.

Plano Estratégico Institucional (PEI) 2021-2026	OBJETIVO 10 - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	26. Índice de satisfação com os sistemas de TIC (ISTIC)	Impacto positivo no indicador 26, visto que o acesso com rapidez e qualidade aos serviços do Tribunal disponíveis na Internet é fator relevante para a satisfação do usuário com os serviços de TIC.
Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD). Guia da Estratégia Digital do PJ	OBJETIVO 1 - Aumentar a satisfação dos usuários do Sistema Judiciário	1.2 Índice de Satisfação dos Usuários	Impacto positivo no indicador 1.2, visto que o acesso com rapidez e qualidade aos serviços do Tribunal disponíveis na Internet é fator relevante para a satisfação do usuário com os serviços de TIC.
Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD). Guia da Estratégia Digital do PJ	OBJETIVO 5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	5.2 Avaliação do iGovTIC-JUD	Impacto positivo no indicador 5.2, pois o serviço é item avaliado no questionário do iGovTIC-JUD.
Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD). Guia da Estratégia Digital do PJ	OBJETIVO 6 - Aprimorar as contratações e Aquisições	6.1 Índice de Adesão à resolução de contratações de TIC	Impacto positivo no indicador 6.1, visto que a contratação obedecerá ao processo de contratação previsto no órgão.
Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD). Guia da Estratégia Digital do PJ	OBJETIVO 6 - Aprimorar as contratações e Aquisições	6.2 Índice de Contratações de TIC Realizadas	Impacto positivo no indicador 6.2, pois essa contratação será considerada no cálculo

5. Estudos técnicos preliminares

5.1. Os Estudos Técnicos Preliminares (1754065) estão registrados no Processo Administrativo SEI nº 0007608-72.2021.5.10.8000.

6. Relação entre a demanda prevista e a quantidade contratada

- 6.1. O serviço atualmente em uso é aferido por meio de ferramentas específicas de controle da rede.
- 6.2. A contratação de dois *links* para o Ed. Sede é essencial para reduzir os riscos de indisponibilidade total em caso de falha em uma das operadoras.
- 6.3. Os demais *links* possuem redundância por meio da disponibilidade de MPLS e Infovia pelos contratos [041/2018](#) e [088/2019](#), a qual permite conexão com o Edifício Sede em caso de falha no *link* principal.
- 6.4. Quanto à largura de banda e à velocidade dos *links*, verifica-se que a capacidade do Tribunal deve ser compatível com a crescente demanda gerada pelo teletrabalho imposto pela Pandemia COVID19, bem como pela atualização tecnológica dos sistemas de TIC.

7. Natureza do objeto e Regime de Execução

7.1. Trata-se de aquisição de bens e serviços comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do parágrafo único do [art. 1º da Lei n. 10.520/2002](#), assim como no [parágrafo 2º do art. 3º do ANEXO I do Decreto n. 3.555/2000](#) e na [alínea "c", inciso II do art. 3º do Decreto 10.024/2019](#).

7.2. Nos termos do [art. 16A, inciso IV do Decreto n. 8.248/1991](#), tratam-se ainda de bens e serviços de informática.

7.3. Não se aplica a modalidade de registro de preços em função de restarem definidos os quantitativos a serem adquiridos para a substituição de contratos vigentes.

7.4. O regime de execução de serviços a serem executados pela CONTRATADA será o de **empreitada por preço global**.

8. Especificações técnicas

8.1. As especificações técnicas encontram-se no **Apêndice I**.

9. Locais de execução dos serviços

9.1. Os serviços deverão ser executados nas localidades descritas na Tabela 1.

9.2. À licitante será possibilitado vistoriar os locais de prestação dos serviços, no período das 9h às 18h, sob agendamento prévio a ser realizado por telefone (61) 3348-1249/1280/1118 ou por e-mail: cdtec@trt10.jus.br.

9.2.1. A vistoria é facultativa e não eximirá a licitante de cumprir com todas as obrigações exigidas na licitação.

10. Critérios para seleção do fornecedor

10.1. Considerando a natureza descrita no Item 7, os serviços objetos desta contratação enquadram-se na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**.

10.2. A adjudicação deverá ser pautada pelo critério do **MENOR PREÇO POR ITEM**, considerando que:

10.2.1. Visando garantir a redundância de acesso do CONTRATANTE, **a licitante vencedora do ITEM 01 não poderá ser também vencedora do ITEM 02.**

10.3. A qualificação técnica deverá ser comprovada por atestado(s) de aptidão fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, com a descrição da prestação de acesso dedicado à internet corresponde a pelo menos 30% (trinta por cento) da velocidade estimada por item, incluindo o serviço Anti-DDos.

10.3.1. O atestado de capacidade técnica descrito no item 10.3 deverá ser apresentado juntamente com a proposta.

10.3.2. Não será aceito o somatório de declarações e/ou atestados para fins de comprovação de cada critério técnico de link de internet, tendo em vista a necessidade de aferir a capacidade de provimento de serviço de telecomunicação.

10.3.3. Somente serão aceitos atestados e cópias de contratos expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

10.4. Será necessário fornecer o Termo de Autorização ou Concessão, comprovando que a licitante é concessionária ou autorizada pela ANATEL para prestação de serviços de telecomunicações no Distrito Federal, conforme [Resolução ANATEL 65/1998](#).

10.4.1. Destaca-se que, nos termos dos [arts. 67 e 90 da referida resolução](#), deverá constar expressamente do contrato de concessão e do termo de autorização, respectivamente, indicação da área abrangida para exploração da atividade, logo se no documento não constar o Distrito Federal como área de abrangência não será possível habilitar a licitante, uma vez que esta não possui habilitação válida para localidade onde os serviços serão prestados.

10.5. A licitante deverá declarar na proposta que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços, assumindo total responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos sob sua responsabilidade, com vistas a proteger o interesse da Administração, na fase de execução do contrato, nos termos do [Acórdão 1.174/2008 – Plenário - TCU](#).

11. Conformidade técnica e legal

11.1. A contratação se dará nos termos da [Lei 8.666/93](#), [Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019](#), e da [Resolução CNJ 182, de 17 de outubro de 2013](#).

11.2. Será assegurada preferência na contratação, nos termos do disposto no [art. 3º da Lei n. 8.248, 23 de outubro de 1991](#), regulamentada pelo [art. 5º do Decreto n. 7.174, de 12 de maio de 2010](#), observando-se a seguinte ordem:

11.2.1. Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal;

11.2.2. Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país;

11.2.3. Bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo Federal.

12. Obrigações da CONTRATADA

12.1. Entregar o objeto estabelecido e com as condições exigidas pelo TRT da 10ª Região.

12.2. Instalar, ativar e configurar os equipamentos de conectividade necessários à prestação do serviço, inclusive no caso de mudanças de endereço das unidades.

12.3. Efetuar monitoramento da sua infraestrutura a fim de identificar problemas de funcionamento no ambiente instalado, antecipar e prevenir a ocorrência de descontinuidade dos serviços contratados e fornecer o suporte técnico e soluções junto ao TRT da 10ª Região garantindo o padrão de qualidade.

12.4. Prover modalidades de abertura de chamados, contemplando os seguintes requisitos:

12.4.1 Disponibilizar portal de atendimento em domínio público na Internet como canal principal, e preferencial, para abertura de chamados. A interface *web*, deverá contemplar, no mínimo:

12.4.1.1 Designação (ou identificação) do circuito do *link* instalado.

12.4.1.2 Localidade.

12.4.1.3 Nome do responsável pela abertura do chamado.

12.4.1.4 Telefone de contato.

12.4.1.5 Endereço de *e-mail* para recebimento do número de protocolo.

12.4.1.6 Descrição do chamado.

12.4.2 A CONTRATADA deverá fornecer número de protocolo após a abertura de chamado ou solicitação, considerando quaisquer das modalidades de abertura.

12.4.3 A abertura de chamados poderá ser efetuada por envio de mensagem de *e-mail* ao sistema de registro de ocorrências da CONTRATADA, desde que de forma automática e em até 5 (cinco) minutos seja fornecido o número de protocolo/registro em resposta ao remetente da mensagem de abertura do chamado.

12.4.4 O portal de atendimento deve permitir consultas de todos os chamados e solicitações registrados, independente da modalidade de abertura, apresentando informações atualizadas de sua situação.

12.4.5 Disponibilizar Central de Atendimento telefônico como canal secundário para abertura de chamados e outras solicitações, a ser acessada por número único nacional não tarifado (0800) ou ligação local.

12.4.5.1 O TRT da 10ª Região não poderá esperar mais do que 60 (sessenta) segundos em linha para ser atendido, conforme legislação brasileira.

12.4.6 O portal e a Central de Atendimento deverão estar à disposição do TRT da 10ª Região para recebimento de reclamações e solicitações de serviços no período de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, todos os dias do ano.

12.4.7 Os registros dos chamados deverão conter todas as informações relativas aos chamados abertos, como:

12.4.7.1 Tempo de início e fim de atendimento.

12.4.7.2 Identificação do elemento afetado (equipamento, enlace ou serviço).

12.4.7.3 Nome, telefone e *e-mail* do contato no TRT da 10ª Região que foi informado acerca do reparo e restabelecimento do serviço.

12.4.7.4 Registro histórico dos procedimentos realizados durante a execução do serviço.

12.4.7.5 Descrição detalhada da resolução do chamado com um código associado e responsabilidades.

12.5. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa sobre o objeto contratado, não podendo transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas de funcionamento do serviço.

12.6. Não será aceita a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para terceiros, exceto no caso de transferência de Contrato de Concessão ou de Permissão, ou de Termo de Autorização.

12.7. Acatar todas as orientações do TRT da 10ª Região para execução do objeto, sujeitando-se a ampla e irrestrita fiscalização e prestando todos os esclarecimentos necessários.

12.8. Cumprir fielmente toda a execução do objeto contratado, de acordo com as condições, local e exigências previamente expressas neste Termo de Referência.

12.9. Garantir sigilo e inviolabilidade das informações a que eventualmente possa ter acesso durante os procedimentos de instalação e manutenção de seus equipamentos, bem como durante a operação dos serviços, salvo (no último caso), por ordem judicial.

13. Obrigações do TRT da 10ª Região

13.1. Permitir o acesso às suas dependências aos empregados da CONTRATADA para a entrega do objeto contratado.

13.2. Acompanhar e fiscalizar toda a execução do objeto, assegurando assim o cumprimento de todas as condições estabelecidas neste Termo de Referência.

13.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme prazo e forma previstos neste Termo de Referência.

13.4. Solicitar, sempre que necessário, esclarecimentos à CONTRATADA quanto ao fornecimento do objeto, notificando-a por escrito quando identificadas irregularidades na sua execução ou quando apresentados problemas durante a vigência do período de garantia dos produtos e serviços.

13.5. Rejeitar, no todo ou em parte, objeto entregue fora das especificações técnicas exigidas.

13.6. Aplicar à CONTRATADA, quando necessário, as sanções legais cabíveis, garantida a ampla defesa.

14. Instrumento de Medição de Resultados

14.1. Início da operação dos serviços de comunicação de dados:

14.1.1. O prazo para instalação dos equipamentos e início da operação dos serviços é de até **45 (quarenta) dias corridos**, contados a partir da data de assinatura do contrato.

14.1.1.1. No caso da mudança de endereço das unidades, a instalação dos equipamentos e início da operação dos serviços é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da solicitação do TRT da 10ª Região pelo fornecedor.

14.1.1.2. Em caso de necessidade de prorrogação desse prazo, a CONTRATADA deverá formalizar a solicitação com até 5 (cinco) dias de antecedência do vencimento do prazo, ficando ao critério do TRT da 10ª Região a aceitação do pedido.

14.1.1.3. O atraso injustificado para o início da operação dos serviços sujeitará a CONTRATADA à glosa de 3,33% (três por cento e trinta e três décimos) do valor mensal do contrato, por dia de atraso, a ser aplicada na primeira fatura do serviço, limitada ao valor mensal do contrato.

14.1.1.4. O atraso injustificado para o início da operação dos serviços superior a **30 (trinta)** dias será considerado como inexecução total do objeto contratado.

14.2. Disponibilidade dos serviços de comunicação de dados:

14.2.1. A disponibilidade do serviço de comunicação de dados deverá ser igual ou superior a 99,70% (noventa e nove por cento e setenta centésimos).

14.2.2. A disponibilidade indica o percentual de tempo, durante o período de um mês de operação, em que o serviço permanecer em condições normais de funcionamento e será calculada pela seguinte equação:

$$D = [(To - Ti)/To] * 100 \text{ onde:}$$

D = disponibilidade em percentual;

To = período de operação (1 mês), em minutos;

Ti = tempo de indisponibilidade: somatório dos tempos de taxa de erros elevada e as interrupções do serviço durante o período de operação (1 mês), em minutos.

14.2.3. Será considerado tempo de indisponibilidade aquele em que a perda de pacotes do circuito impeça ou dificulte a sua utilização.

14.2.3.1. Neste caso será considerado indisponível desde a percepção, via formalização, até a sua normalização.

14.2.3.2. Caso a perda de pacote seja causada por evento de responsabilidade do TRT da 10ª Região, não será considerada para o cálculo de indisponibilidade.

14.2.4. No caso de *links* físicos múltiplos para uma mesma localidade, a indisponibilidade de qualquer um dos *links* será considerada indisponibilidade do serviço como um todo, caracterizada pela limitação de uso do objeto contratado e consequente propagação dos efeitos da falha.

14.2.5. Indisponibilidades serão consideradas quando ocorrer qualquer tipo de problema nos equipamentos, *links* de comunicação ou *backbone* da CONTRATADA, que impeça a transmissão ou recepção de pacotes nos serviços de acesso à internet ou impactem no seu desempenho, mesmo que parcialmente (como por exemplo, não acessar *sites* internacionais).

14.2.6. Os períodos de manutenção provocadas pela CONTRATADA, inclusive os de ordem preventiva, serão considerados como indisponibilidade.

14.2.7. Será igualmente considerada como indisponibilidade da prestação de serviços os períodos em que for constatada interrupção do serviço de proteção contra-ataques distribuídos de negação de serviço de (Distributed Denial of Service – DDoS).

14.2.8. Caso a disponibilidade do serviço no mês seja inferior a 99,70% (noventa e nove por cento e setenta centésimos), por responsabilidade da CONTRATADA, será aplicada glosa conforme equação abaixo, limitada ao valor mensal do contrato:

$$Vd = V \times [1 - (D/100)] \text{ onde:}$$

Vd = desconto em R\$ (Reais);

D = Percentual de disponibilidade;

V = valor mensal, em R\$ (Reais), do serviço contratado.

14.3. Atendimento dos chamados técnicos:

14.3.1. O prazo máximo para resolução do chamado técnico deverá ser de 2 (duas) horas corridas, contadas a partir da abertura.

14.3.1.1 Após esse prazo, o material defeituoso deverá ser substituído por outro idêntico ou no mínimo equivalente, mantendo a configuração original, de modo a garantir a continuidade do serviço, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da abertura do chamado.

14.3.2. O atraso injustificado para o atendimento do chamado sujeitará a CONTRATADA à glosa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor mensal do contrato, por hora de atraso, a ser aplicada na fatura mensal do serviço.

14.3.2.1 A glosa a que se refere o Item 14.3.2 será aplicada sem prejuízo da glosa relativa à indisponibilidade do serviço.

14.3.2.2 No caso de glosa referente à indisponibilidade do serviço, a contagem de prazo se iniciará após 2 (duas) horas corridas da abertura do chamado.

14.3.3. A violação de qualquer nível de serviço só poderá ser desconsiderada pelo CONTRATANTE quando for decorrente de falha em algum equipamento de propriedade do CONTRATANTE, decorrente de procedimentos operacionais por parte do CONTRATANTE, por qualquer equipamento da contratada que não possa ser corrigida por inacessibilidade causada pelo CONTRATANTE ou eventuais interrupções programadas, desde que previamente autorizadas pelo CONTRATANTE.

15. Modelo de Gestão do Contrato

15.1. O início da execução do contrato dar-se-á com a instalação dos equipamentos e a informação pela CONTRATADA da disponibilidade dos serviços, por meio do endereço eletrônico: cdtec@trt10.jus.br.

15.2. Após a referida notificação, será executado Teste de Aceitação pelos técnicos do Tribunal, ocasião em que será emitido o Termo de Recebimento Provisório dos serviços no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da informação da ativação do serviço.

15.3. O fiscal do contrato verificará a conformidade dos serviços e emitirá, no prazo de 30 (trinta) dias, caso não existam pendências, o Termo de Recebimento Definitivo dos serviços de instalação.

15.3.1 Caso existam pendências, o TRT da 10ª Região comunicará a CONTRATADA, que deverá solucioná-las no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data de comunicação das pendências, sob pena de caracterizar-se a inexecução do objeto contratado.

15.4. A CONTRATADA apresentará ao TRT da 10ª Região, mensalmente, até o décimo dia do mês subsequente à prestação dos serviços, os seguintes relatórios:

15.4.1. Relatório de Disponibilidade Mensal dos serviços;

15.4.2. Relatório Mensal de Chamados contendo, no mínimo, as informações de número de protocolo, data e hora de abertura e fechamento dos chamados realizados no mês de prestação dos serviços.

15.5. O fiscal do contrato realizará a conferência dos relatórios e o cumprimento do instrumento de medição de resultado no período, bem como verificará o cálculo das glosas, se aplicáveis.

15.6. A conformidade da prestação dos serviços mensais será registrada por meio de atesto da fatura correspondente.

16. Garantia

16.1. Para garantir o fiel cumprimento do contrato, deverá ser apresentada a garantia contratual no percentual de 5% (cinco por cento), numa das modalidades previstas no [§ 1º do art. 56 da Lei 8.666/93](#), conforme regramento do edital e contrato.

17. Forma de Pagamento

17.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, em moeda corrente nacional, em até 10 (dez) dias

úteis, após a apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pela fiscalização, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação aplicável.

17.1.1. A retenção dos tributos não será efetivada caso a CONTRATADA comprove que é optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.

17.1.2 - Caso a empresa seja optante do Simples Nacional, será obrigatória a apresentação de declaração que comprove essa opção, conforme art. 6º, IN/SRF - 1234/2012.

17.1.2.1. A Declaração de opção pelo Simples Nacional deverá ser apresentada juntamente com a proposta de preços e seguir o modelo apresentado no Anexo IV da IN/SRF 1234/2012.

17.2. O pagamento da primeira fatura está condicionado à emissão do Termo de Recebimento Definitivo das instalações dos equipamentos que darão suporte ao serviço.

17.3. Os custos das instalações, eventuais serviços de manutenção e equipamentos estão inclusos nas parcelas mensais.

17.4. A unidade responsável pelo pagamento poderá solicitar outros documentos que eximam o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região das responsabilidades de ordem tributária, previdenciária ou trabalhista.

17.5. Caso os documentos fiscais exigidos para a habilitação estejam com a validade expirada à época do pagamento, os valores ficarão retidos até a regularização dessa situação.

18. Vigência

18.1. A vigência contratual será de 30 (trinta) meses, **a contar a partir de 26/04/2022**, podendo ser prorrogada, mediante Termo Aditivo e por igual período, até o limite de 60 (sessenta) meses, observado o interesse público e ao critério do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, na forma do [artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93](#), desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

18.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

18.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;

18.1.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração;

18.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.

18.2. A opção pela vigência de 30 (trinta) meses, em substituição aos habituais 12 (doze) meses, justifica-se na medida em que, considerando a eficiência administrativa e a racionalidade processual, quando comparadas, permite maior ganho de escala nos preços, simplificar rotinas e reduzir custos, como por exemplo: emissão de avisos de expiração de vigência; expedição de ofícios de consulta à Contratada sobre sua anuência para com a renovação; realização de pesquisas de preço que comprovem a vantagem da prorrogação; confecção, celebração e publicação de termos aditivos contratuais; elaboração de pareceres jurídicos, etc.

18.2.1 Esse argumento é reforçado no voto condutor do [Acórdão TCU Plenário nº 1214/2013](#) que, entre outros assuntos afetos ao contratos de prestação de serviços de forma contínua, ao tratar de vigência fez referência ao fato - no que em certa medida admitiu como razoável que contratos dessa natureza sejam firmados com prazo superior aos habituais 12 (doze) meses, prorrogáveis até 60 (sessenta) - de que *“quanto maior o prazo de vigência desses contratos, maior é a segurança das empresas para ofertar seus preços, tendo em vista a estabilidade que lhes é oferecida no negócio. Com isso, é esperado um aumento da concorrência, com a expectativa de melhores preços e a participação de empresas melhor qualificadas para prestar os serviços”*.

18.3. A CONTRATADA não terá direito subjetivo à prorrogação contratual, que objetiva a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, conforme estabelece o [artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93](#).

19. Critérios de sustentabilidade

19.1. No fornecimento do objeto do presente Termo, a CONTRATADA deverá observar, no que couber, o que dispõe o [Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho](#).

19.2. Deverá obedecer às normas técnicas de saúde, de higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas do MTE;

19.3. Deverá fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a execução dos serviços e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da [Norma Regulamentadora nº 6 do MTE](#);

19.4. Deverá comprovar, durante toda a contratação, sob pena de rescisão contratual:

19.4.1. Não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela [PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 4, DE 11 DE MAIO DE 2016](#).

19.4.2. Não ter sido condenada, a CONTRATADA ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos [artigos 1º e 170 da Constituição Federal de 1988](#); do [artigo 149 do Código Penal Brasileiro](#); do [Decreto nº 5.017, de 12 de março de 2004](#) (Protocolo de Palermo) e das [Convenções da OIT nºs 29 e 105 \(DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019\)](#).

19.5. Deverá priorizar o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execução dos serviços, os termos do [Art. 12 da Lei 8.666/93](#) e dos [incisos II e IV do Art. 4º do Decreto nº 7.746/2012](#), conforme [Art. 4º, § 1º da Instrução Normativa nº 1/2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão](#).

19.6. Deverá utilizar peças e componentes de reposição certificados pelo INMETRO, quando aplicável, de acordo com a legislação vigente;

19.7. Deverá efetuar o descarte de peças e materiais em observância ao [Plano de Logística Sustentável do TRT da 10ª Região](#).

19.8. Para aquisição dos equipamentos necessários à execução do serviço, a CONTRATADA deverá observar, quando aplicável, as seguintes disposições:

19.8.1. atender aos requisitos de segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia estabelecidos na Portaria Inmetro nº 170/2012, mediante apresentação de certificação emitida pelo Inmetro ou qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital;

19.8.2. não conter substâncias nocivas ao meio ambiente tais como mercúrio, chumbo, cromo hexavalente, cádmio, bifenil-polibromados, éteres difenil-polibromados, em concentração acima da recomendada pela Diretiva 2002/95/EC do Parlamento Europeu também conhecida como diretiva RoHS (Restriction of certain Hazardous Substances). O atendimento a este requisito deve ser comprovado por meio de certificado reconhecido nacionalmente ou por declaração do fabricante.

20. Reajuste

20.1 Os preços do objeto do contrato resultante deste Termo de Referência, desde que observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação da proposta de preços pela **CONTRATADA**, ou nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, acumulado em 12 (doze) meses, adotando-se a seguinte fórmula:

$Pr = P + (P \times V)$, onde:

a) para o primeiro reajuste:

Pr = preço reajustado, ou preço novo;

P = preço atual (antes do reajuste);

V = variação percentual obtida na forma do primeiro item desta cláusula, de modo que (P x V) significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.

b) para os reajustes subsequentes:

Pr = preço reajustado, ou preço novo;

P = preço dos serviços atualizado até o último reajuste efetuado;

V = variação percentual obtida na forma do primeiro item desta cláusula, de modo que (P x V) significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.

20.2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA.

20.2.1. Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

20.2.2. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o contrato ou depois de adquirido novo direito de reajuste.

20.2.3. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito da CONTRATADA, nos termos do primeiro item desta cláusula.

21. Anexos

APÊNDICE I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

APÊNDICE II – MODELO DE Termo de Recebimento Provisório

APÊNDICE III – MODELO DE Termo de Recebimento Definitivo

APÊNDICE IV – PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

APÊNDICE V - DECLARAÇÃO ([Portaria MTE nº 540/2004](#))

APÊNDICE VI - DECLARAÇÃO (Combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo)

APÊNDICE VII - MODELO DE Termo de Compromisso, Sigilo e Confidencialidade

APÊNDICE I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Discriminação dos Materiais e Serviços

1.1 Fornecimento de conectividade IP - *Internet Protocol - full duplex*, síncrona, com velocidade ou largura de banda simétrica para *download* e *upload*, onde a banda especificada é a banda livre, respeitando o percentual máximo de 5% (cinco por cento) de *overhead* gerados por protocolos de comunicação que suporte aplicações TCP/IP e que proveja o acesso à Internet utilizando infraestrutura de fibra óptica e incluindo serviços de instalação, monitoramento e manutenção.

1.2 O acesso com proteção contra-ataques distribuídos de negação de serviço (*Distributed Denial of Service - DDoS*) deve ser permanente (24 horas por dia e 7 dias por semana, a partir de sua ativação), dedicado, exclusivo, ou seja, serviço determinístico na rede de acesso e com total conectividade IP.

1.3 Todo o serviço de Internet deverá ser disponibilizado por meio de conexão via fibra óptica direta e exclusiva do CONTRATANTE a um provedor de *backbone* Internet.

1.4 Fornecimento de endereços IPs próprios e válidos na Internet - mínimo de 01 (uma) subrede de 128 endereços IPv4, para cada um dos itens 1 e 2 do objeto deste Termo de Referência, e 5 (cinco) endereços IPv4, para cada um dos itens 2 e 3 do objeto deste Termo de Referência, sem ônus para o CONTRATANTE.

1.5 Oferecer Registro de Domínio Reverso.*

1.6 Os índices de latência, de perda de pacotes e de disponibilidade do serviço deverão atender aos valores expressos na tabela abaixo:

Parâmetro	Definição	Nível de serviço
Latência	Consiste no tempo médio de trânsito (ida e volta – <i>roundtrip</i>) de um pacote de 64 bytes entre dois pontos. Calculado entre o roteador a ser instalado pela CONTRATADA no ambiente do TRT da 10ª Região, até o primeiro PE de borda do <i>backbone</i> da CONTRATADA.	Máximo de 50 (milissegundos)
Perda de Pacotes	Consiste na taxa de falha na transmissão de pacotes IP entre dois pontos do <i>backbone</i> . Calculado entre o roteador a ser instalado pela CONTRATADA no ambiente da CONTRATANTE, até o primeiro PE de borda do <i>backbone</i> da CONTRATADA.	Máximo de 0,5%
Disponibilidade	Consiste no percentual de tempo no qual a rede está operacional em um período de tempo. É considerado o ROTEADOR DE ACESSO (do <i>backbone</i>) no qual está instalada a Porta de Conectividade IP do Cliente.	Mínimo de 99,70%
Anti-DDoS	Monitoramento por Centro Operacional de Segurança (SOC – <i>Security Operations Center</i>) com equipe especializada em detecção e mitigação de ataques.	24x7

1.7. Os seguintes insumos devem ser fornecidos:

1.7.1. Cabos e adaptadores:

1.7.1.1. Cabo de conexão via fibra ótica do roteador com *modem* ou outro equipamento utilizado para acesso à Internet;

1.7.1.2. Cabos de energia elétrica para todos os equipamentos fornecidos;

1.7.2. *Modem*:

1.7.2.1. Convencional, óptico ou outro equipamento para permitir a conexão via fibra ótica do roteador CPE ao ambiente WAN da CONTRATADA.

1.7.2.2. Este equipamento deve operar em 110/220V;

1.7.3. Roteador CPE (*Customer Premise Equipment*), atendendo, no mínimo, às seguintes

exigências:

1.7.3.1. Capacidade de encaminhamento de pacotes IP, em pacotes por segundo, compatível com as velocidades dos *links* conectados, limitado o uso de memória a 70% (setenta por cento) da total disponível quando da carga máxima da CPU;

1.7.3.2. O equipamento roteador deverá ser acoplável a rack de 19", preferencialmente, atendendo às seguintes especificações:

1.7.3.2.1 Possuir, no mínimo, 1 (uma) porta de Fast-ethernet 100 de detecção automática que seja compatível com os padrões ISO 8802.3 e IEEE 802.3;

1.7.3.2.2 A interface física da porta de LAN deverá ser fornecida no padrão RJ-45, para cabos UTP, CAT 5;

1.7.3.2.3 Possuir, no mínimo, portas de WAN necessárias para ativação do circuito;

1.7.3.2.4 Possuir opção de boot local, via memória flash ou similar;

1.7.3.2.5 Possuir suporte aos protocolos LAN: IP, *transparent bridging* e listas de acesso NetBIOS;

1.7.3.2.6 Possuir suporte aos protocolos de roteamento: RIP, RIPv2, OSPF ou EIGRP E IGRP;

1.7.3.2.7 Permitir a configuração remota através de TELNET ou HTTP e por porta de console ligada ao *modem*;

1.7.3.2.8 Protocolo de gerenciamento SNMP compatível com as versões v2c e v3;

1.7.3.2.9 Permitir ser alimentado de forma automática por tensões de 110 VAC e 220 VAC, frequência de 60 Hz;

1.7.3.2.10 Permitir a utilização de protocolo que viabilize o estabelecimento de classes de serviço para garantia de priorização de aplicações críticas, em conformidade com padrões IP definidos (RFCs);

1.7.3.2.11 Suportar e implementar serviços de DHCP Server;

1.7.3.2.12 Suportar *upgrade* remoto de sistema operacional via TFTP ou HTTP;

1.7.3.2.13 Ser gerenciável via SNMP;

1.7.3.2.14 Suportar "Network Address Translation" (NAT-RFC1631) e "Port Address Translation" (PAT);

1.7.3.2.15 As portas seriais WAN devem ter número suficiente de *interfaces* para conexão via fibra ótica com os enlaces WAN fornecidos (*links* de acesso à Internet);

1.7.3.2.16 Será aceito o fornecimento de *modem* e roteador conjugados em um único equipamento.

1.7.3.2.17 Os equipamentos fornecidos não precisam ter fonte redundante, tendo em vista que em caso de falha, a indisponibilidade será considerada dentro do prazo descrito no item 14.3 deste Termo de Referência.

1.7.4. Serviço de proteção contra-ataques de negação de serviço (*Distributed Denial of Service-DDoS*):

1.7.4.1. Características Gerais:

1.7.4.1.1. Capacidade de criar e analisar a reputação de endereços IP, possuindo base de informações própria, gerada durante a filtragem de ataques e interligada com os principais centros mundiais de avaliação de reputação de endereços IP.

1.7.4.1.2. Suportar mitigação automática de ataques, dispensando intervenções que dependam de autorização do Contratante, utilizando múltiplas técnicas como *White Lists*, *Black Lists*, limitação de taxa, técnicas desafio-resposta, descarte de pacotes mal formados, técnicas de mitigação de ataques aos protocolos HTTP e DNS,

bloqueio por localização geográfica de endereços IP, dentre outras.

1.7.4.1.3. Prover informações de origem de ataque dos países, ranges de IP's e características do tipo de ataque.

1.7.4.1.4. Serviço de atualização de assinaturas de ataques das soluções de detecção e mitigação

1.7.4.1.5. Capacidade de detectar e mitigar todos e quaisquer ataques que façam o uso não autorizado de recursos de rede, incluindo, mas não se restringindo aos seguintes:

1.7.4.1.5.1. Ataques de inundação (*Bandwidth Flood*), incluindo *flood* de UDP e ICMP;

1.7.4.1.5.2. Ataques à pilha TCP, incluindo mal uso das *Flags* TCP, ataques de RST e FIN, *SYN Flood* e *TCP Idle Resets*;

1.7.4.1.5.3. Realizar autenticação de conexão TCP, quando do recebimento de pacotes syn;

1.7.4.1.5.4. Limitar o número de conexões TCP simultâneas de um mesmo *host*;

1.7.4.1.5.5. Ataques que utilizam fragmentação de pacotes, incluindo pacotes IP, TCP e UDP;

1.7.4.1.5.6. Ataques de *Botnets*, *Worms* e ataques que utilizam falsificação de endereços IP origem (*IP Spoofing*);

1.7.4.1.5.7. Ataques denominados de “Comand-and-Control”, *Point of Sale Malware*, *Remote Access Trojans* RAT's via *feed* atualizado diariamente;

1.7.4.1.5.8. Ataques à camada de aplicação, incluindo protocolos HTTP e DNS volumétricos, ou seja, são identificados pela quantidade, seja ela de consumo de banda, número de conexões, número de sessões, entre outros.

1.7.4.1.5.9. Bloqueio de query de DNS, resposta de query de DNS baseado em domínio pré-cadastrado para autenticação e checagem de *flag* de recursão DNS;

1.7.4.1.5.10. DNS BlackList; RegEx para registros específicos ou *flags* de recursão. Possuir mecanismos de quando bloquear um ataque por expressão regular DNS, selecionar se bloqueia apenas o ataque ou o *host* temporariamente;

1.7.4.1.5.11. Autenticação em query DNS por requisição em TCP;

1.7.4.1.5.12. Autenticação em JavaScript e Redirect para HTTP;

1.7.4.1.5.13. Adicionar expressão regular de “payload” em *blacklist*;

1.7.4.1.5.14. Prevenir que *hosts* válidos sejam adicionados à *blacklist* por engano.

1.7.4.1.6. Manter lista dinâmica de endereços IP bloqueados, retirando dessa lista os endereços que não enviarem mais requisições maliciosas após um período de tempo considerado seguro.

1.7.4.1.7. As soluções de detecção e mitigação devem possuir serviço de atualização de assinaturas de ataques.

1.7.4.1.8. A mitigação de ataques deve ser baseada em arquitetura na qual há o desvio de tráfego suspeito comandado pelo equipamento de monitoramento, por meio de alterações do plano de roteamento.

1.7.4.1.9. A CONTRATADA deverá prover o serviço de mitigação sem limitação de tempo de duração do ataque e quantidade ilimitada de eventos de ataque ao

longo da vigência contratual;

1.7.4.2. Características da Infraestrutura de Suporte Anti-DDoS:

1.7.4.2.1. Possuir Centro Operacional de Segurança (ou SOC – *Security Operations Center*) localizado no Brasil, com equipe especializada em monitoramento, detecção e mitigação de ataques, com opção de atendimento através de telefone 0800, correio eletrônico, em idioma português brasileiro, durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, nos 7 (sete) dias da semana, no período de vigência contratual.

1.7.4.2.2. Possuir centro de limpeza nacional com capacidade de mitigação conjunta de no mínimo 40Gbps e internacional, próprio ou subcontratado, com capacidade de mitigação conjunta de 100Gbps.

1.7.4.2.3. Evitar saturação da banda de Internet em caso de ataques de negação de serviço (*Distributed Denial of Service – DDoS*).

1.7.4.2.4. Caso o volume de tráfego do ataque ultrapasse as capacidades de mitigação especificadas ou sature as conexões do AS, devem ser tomadas contramedidas tais como aquelas que permitam o bloqueio seletivo por blocos de IP de origem no AS pelo qual o ataque esteja ocorrendo, utilizando técnicas como *Remote Triggered Black Hole*.

1.7.4.2.5. As funcionalidades de monitoramento, detecção e mitigação de ataques são mantidas em operação ininterrupta durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, nos 7 (sete) dias da semana, no período de vigência contratual.

1.7.4.2.6. O bloqueio de ataques DOS e DDOS não são realizados por ACLs em roteadores de borda.

1.7.4.2.7. A mitigação de ataques DDOS é iniciada em até 15 minutos da emissão do alerta.

1.7.4.2.8. Deve disponibilizar um portal onde a contratante tem acesso online aos tipos de ataques sofridos e o tamanho destes ataques categorizados por severidade (Ex: baixo, Médio, Alto).

1.7.4.2.9. A mitigação dos ataques é realizada dentro do Brasil, sem encaminhamento do tráfego para limpeza fora do território brasileiro.

1.7.4.2.10. Em momentos de ataques DOS e DDOS, todo tráfego limpo deve ser reinjetado na infraestrutura da contratante através de tuncis GRE (*Generic Routing Encapsulation*), configurado entre a plataforma de DOS e DDOS da contratada e o CPE do contratante e/ou utilização da técnica VRF Clean (*Virtual Routing and Forwarding*) via BGP Full.

1.7.4.3. Requisitos de projeto e de implementação do serviço de Anti-DDoS:

1.7.4.3.1. A CONTRATADA deverá planejar a execução do projeto de implantação.

1.7.4.3.2. Deverá ser elaborada uma documentação completa na qual deverá constar dentre outras informações: mapa da rede, mapa do perímetro e outras informações relevantes.

1.7.4.3.3. O “Plano de Implantação” deverá contemplar, no mínimo:

1.7.4.3.3.1. Cronograma de instalação, configuração, testes e ativação.

1.7.4.3.3.2. Detalhamento dos testes a serem realizados quando concluídas as instalações e configurações dos equipamentos.

1.7.4.3.3.3. Deverá ser apresentado um documento ao final da realização dos testes com dados informativos que comprovem o bom funcionamento dos componentes pertinentes à solução.

1.7.4.3.3.4. Eventuais desconformidades entre os procedimentos executados e os documentos fornecidos serão comunicados à CONTRATADA para que providencie os ajustes necessários.

1.7.4.3.4. A “Documentação Técnica da Solução” deverá contemplar, no mínimo, o projeto executivo contendo o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução dos serviços.

1.8. Disponibilizar as soluções de atendimento descritas no item 12.4 do Termo de Referência e seus respectivos subitens.

1.9. As estatísticas dos últimos 30 (trinta) dias corridos deverão estar disponíveis e o acesso deverá ser controlado, sendo permitido apenas para os endereços ou usuários que o TRT da 10ª Região informar.

1.10. O relatório deverá mostrar, em gráficos, a taxa média de utilização do *link*, em Kbytes/s, através de médias de períodos de 5 minutos, 30 minutos, 1 hora, 24 horas, semanal e mensal, sendo:

1.10.1 Utilização geral média e máxima, por porta, em Kbps, do tráfego de saída, medida ao longo do mês;

1.10.2 Utilização diária das portas – *inbound*;

1.10.3 Utilização diária das portas – *outbound*;

1.10.4 Utilização média e máxima, por porta, em Kbps, do tráfego de entrada, medida ao longo dos dias;

1.10.5 Utilização média e máxima, por porta, em Kbps, do tráfego de saída, medida ao longo dos dias.

1.11. As instalações deverão ser executadas conforme as normas brasileiras, no mínimo.

1.11.1 As instalações apenas poderão ser executadas de acordo com as melhores práticas internacionais do mercado quando estas forem superiores às brasileiras.

1.12. Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicável.

1.13. Os materiais ou equipamentos deverão, preferencialmente, ser de fabricação nacional, sendo admissível o uso de material ou equipamento importado quando não existir um nacional que atenda às especificações exigidas.

1.14. A comunicação de dados deverá ser feita por meio de fibra ótica na última milha.

2. Execução dos Serviços

2.1. A CONTRATADA fornecerá todos os equipamentos necessários para implementar os serviços de comunicação de dados, incluindo roteadores, equipamentos de conexão via fibra ótica, cabos e conectores.

2.2. Os roteadores serão devidamente configurados e todas as senhas de acesso, de todos os roteadores ou equipamentos que permaneçam nas dependências do Tribunal, deverão ser de domínio do TRT da 10ª Região.

2.3. A CONTRATADA fornecerá todos os equipamentos de segurança necessários para seus funcionários, bem como fiscalizará o seu uso correto durante a execução dos serviços de instalação e eventuais manutenções.

2.4. A CONTRATADA deverá operar e monitorar todos os serviços contratados.

2.4.1 Entende-se por operar: instalar, configurar e manter os recursos e os serviços de telecomunicações necessários, visando ao desempenho eficiente e eficaz de toda a infraestrutura da CONTRATADA.

2.4.2 Entende-se por monitorar: atender ao TRT da 10ª Região no que se refere ao gerenciamento e funcionamento no ambiente instalado, executar atividades preventivas a situações de descontinuidade dos serviços contratados e fornecer o suporte técnico e soluções

junto ao Tribunal, garantindo o padrão de qualidade dos serviços.

2.5. Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução do serviço ficará a cargo da CONTRATADA.

2.6. O serviço deverá ser instalado, configurado, ativado e entregue em pleno funcionamento pela empresa CONTRATADA.

2.7. A CONTRATADA deverá permitir acesso ao CONTRATANTE à console dos roteadores, com permissão de escrita, através de usuário e senha específicos. Assim, a equipe técnica do CONTRATANTE poderá realizar ajustes imediatos, ainda que toda a responsabilidade de configuração seja da CONTRATADA.

2.7.1. Na eventualidade desses ajustes, por ação exclusiva do CONTRATANTE, provocarem comprovadamente indisponibilidade dos serviços, esse período de indisponibilidade não será imputado à CONTRATADA.

APÊNDICE II – MODELO DE Termo de Recebimento Provisório

Termo de Recebimento Provisório de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE DADOS VISANDO A CONEXÃO DO TRT DA 10ª REGIÃO À INTERNET, conforme Contrato nº ____/2022, firmado com a empresa _____.

Aos ____ do mês de ____ de dois mil e vinte e dois, o servidor _____ recebeu, provisoriamente, o serviço em epígrafe, conforme previsto na CLÁUSULA ____ do Contrato nº ____/2022.

Item	Unidade	Classificação Orçamentária	Valor Mensal	Data da Ativação
01	Link dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS (Principal) Edifício Sede do TRT da Décima Região <i>Setor de Autarquias Sul Quadra 1, bloco D, Praça dos Tribunais Superiores Brasília/DF - CEP 70097-900</i> Velocidade de 1Gbps , com fornecimento e instalação de equipamentos.	33.90.39.97	R\$ xxxx,xx	____/____/____
02	Link dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS (Redundante) Edifício Sede do TRT da Décima Região <i>Setor de Autarquias Sul Quadra 1, bloco D, Praça dos Tribunais Superiores Brasília/DF - CEP 70097-900</i> Velocidade de 1Gbps , com fornecimento e instalação de equipamentos.		R\$ xxxx,xx	
03	Link dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS Foro Trabalhista de Brasília <i>SEPN 513, Bloco B, Lotes 2/3, CEP 70.760-522</i> <i>Brasília/DF - CEP 70.760-522</i> Velocidade de 500Mbps , com fornecimento e instalação de equipamentos.		R\$ xxxx,xx	
04	Link dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS Prédio de Apoio <i>SGAN 916 Norte, Lote A-1 - Asa Norte</i> <i>Brasília/DF - CEP 70.790-160</i> Velocidade de 500Mbps , com fornecimento e instalação de equipamentos.		R\$ xxxx,xx	

A ativação do _____ foi realizada no dia ____/____/2022, a empresa _____ cumpriu o prazo de instalação a partir do momento que houve disponibilidade no referido ambiente.

Nada mais havendo a declarar, lavrou-se o presente Termo que vai assinado pelo servidor.

APÊNDICE III – MODELO DE Termo de Recebimento Definitivo

Tabela 1 do Anexo III

Processo: SEI nº _____	Objeto: SELEÇÃO E A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA O FORNECIMENTO DE CONEXÃO À INTERNET, POR MEIO DE <i>LINK</i> DEDICADO, AO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA REGIÃO (<i>LINK</i> PRINCIPAL E REDUNDANTE), AO FORO TRABALHISTA DE BRASÍLIA E AO PRÉDIO DE APOIO.				
Licitação: Pregão Eletrônico nº _____/2022	Órgão Licitante: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO				
Contrato: ____/2022	Empresa Contratada: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
Item	Unidade	Classificação Orçamentária	Banda	Valor Mensal	Data da Ativação
01	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS (Principal) Edifício Sede do TRT da Décima Região <i>Setor de Autarquias Sul Quadra 1, bloco D, Praça dos Tribunais Superiores Brasília/DF - CEP 70097-900</i>	33.90.39.97	1Gbps	R\$ xxxx,xx	____/____/____
02	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS (Redundante) Edifício Sede do TRT da Décima Região <i>Setor de Autarquias Sul Quadra 1, bloco D, Praça dos Tribunais Superiores Brasília/DF - CEP 70097-900</i>		1Gbps		
03	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS Foro Trabalhista de Brasília <i>SEPN 513, Bloco B, Lotes 2/3, CEP 70.760-522 Brasília/DF - CEP 70.760-522</i>		500Mbps		
04	<i>Link</i> dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS Prédio de Apoio <i>SGAN 916 Norte, Lote A-1 - Asa Norte Brasília/DF - CEP 70.790-160</i>		500Mbps		

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO, neste ato representado pelos servidores, _____ (Presidente), _____ e _____, membros da Comissão para Recebimento de Serviços e Material de Consumo e de Material Permanente de Uso em Tecnologia da Informação e Comunicação, signatários deste instrumento, designados pela [Portaria PRE/DIGER nº 42/2018](#), declaram, para os devidos fins, que recebem, definitivamente, nesta data, os serviços listados acima, relativos ao cumprimento do objeto epigrafoado, tendo em vista que o recebimento foi precedido de análise pela unidade técnica responsável, na pessoa do servidor _____, Chefe da SCSEI - Seção de Segurança da Informação da Coordenadoria de Tecnologia, quanto a aferição das quantidades e especificações contidas no Instrumento Convocatório da licitação originária, bem como da proposta apresentada pelo

CONTRATADO.

Conforme o quadro abaixo, verifica-se que a contratada cumpriu os prazos que lhe cabiam, conforme CLÁUSULA _____ do Contrato nº ____/2022, de forma que não houve atraso na entrega.

Tabela 2 do Anexo III

Marco	Prazo (dias)	Evento	Responsável	Data Prevista	Data Realizada
Dia D	-	Assinatura do contrato entre o TRT da 10ª Região e a CONTRATADA.	TRT da 10ª Região e CONTRATADA	__/__/2022	__/__/2022
D2	D + 45	Instalação e configuração do enlace contratado.	CONTRATADA	__/__/2022	__/__/2022
D3	D2 + 5	Testes e aceite provisório do grupo.	TRT da 10ª Região	/ /2022	/ /2022
D4	D3 + 10	Aceite definitivo do grupo.	TRT da 10ª Região	/ /2022	/ /2022

Foi considerada a data de testes e aceite provisório dos itens o dia __/__/2022, conforme o Termo de Recebimento Provisório, Assim, o prazo para instalação e configuração foi cumprido, pois se encerraria apenas em __/__/2022.

Este termo de recebimento não exclui as responsabilidades pelo cumprimento das demais obrigações assumidas por força contratual.

Brasília-DF, ____ de _____ de 2022.

APÊNDICE IV – PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

Item	Descrição	Valor Mensal	Valor Anual	Valor Total (30 meses)
01	<i>Link dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS (Principal)</i> Edifício Sede do TRT da Décima Região <i>Setor de Autarquias Sul Quadra 1, bloco D, Praça dos Tribunais Superiores Brasília/DF - CEP 70097-900</i> Velocidade de 1Gbps , com fornecimento e instalação de equipamentos.	R\$ xxxx,xx	R\$ xxxx,xx	R\$ xxxx,xx
02	<i>Link dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS (Redundante)</i> Edifício Sede do TRT da Décima Região <i>Setor de Autarquias Sul Quadra 1, bloco D, Praça dos Tribunais Superiores Brasília/DF - CEP 70097-900</i> Velocidade de 1Gbps , com fornecimento e instalação de equipamentos.	R\$ xxxx,xx	R\$ xxxx,xx	R\$ xxxx,xx
03	<i>Link dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS</i> Foro Trabalhista de Brasília <i>SEPN 513, Bloco B, Lotes 2/3, CEP 70.760-522</i> <i>Brasília/DF - CEP 70.760-522</i> Velocidade de 1Gbps , com fornecimento e instalação de equipamentos.	R\$ xxxx,xx	R\$ xxxx,xx	R\$ xxxx,xx
04	<i>Link dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS</i> Prédio de Apoio <i>SGAN 916 Norte, Lote A-1 - Asa Norte</i> <i>Brasília/DF - CEP 70.790-160</i> Velocidade de 1Gbps , com fornecimento e instalação de equipamentos.	R\$ xxxx,xx	R\$ xxxx,xx	R\$ xxxx,xx

APÊNDICE V - DECLARAÇÃO ([Portaria MTE nº 540/2004](#))

IDENTIFICAÇÃO	
Empresa:	CNPJ:
Representante Legal:	CPF:

Para fins de participação no **Pregão Eletrônico nº NNN/2022**, o licitante acima identificado **DECLARA**:

Não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Portaria [Portaria MTE nº 540/2004](#).

Local/Data/Assinatura:

_____, ____/____/____

APÊNDICE VI - DECLARAÇÃO (Combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo)

IDENTIFICAÇÃO	
Empresa:	CNPJ:
Representante Legal:	CPF:

Para fins de participação no **Pregão Eletrônico nº NNN/2022**, o licitante acima identificado **DECLARA**:

Que a referida empresa, bem como os seus dirigentes, não foram condenados por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos [artigos 1º e 170 da Constituição Federal de 1988](#); do [artigo 149 do Código Penal Brasileiro](#); do [Decreto nº 5.017, de 12 de março de 2004](#) (promulga o Protocolo de Palermo) e das [Convenções da OIT nºs 29 e 105](#).

Local/Data/Assinatura:

_____, ____/____/____

APÊNDICE VII - MODELO DE Termo de Compromisso, Sigilo e Confidencialidade

O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região sediado em SAS Quadra 1, Bloco "D" Praça dos Tribunais Superiores - Brasília/DF - CEP: 70097-900, CNPJ n.º 02.011.574/0001-90, doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a <NOME DA EMPRESA>, sediada em <ENDEREÇO>, CNPJ n.º <CNPJ>, doravante denominada Contratada.

CONSIDERANDO que, em razão do CONTRATO N.º XX/20XX doravante denominado CONTRATO PRINCIPAL, a Contratada poderá ter acesso a informações sigilosas do Contratante.

CONSIDERANDO a necessidade de ajustar as condições de revelação destas informações sigilosas, bem

como definir as regras para o seu uso e proteção.

CONSIDERANDO o disposto na Política de Segurança da Informação do Contratante.

Resolvem celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO, doravante TERMO, vinculado ao CONTRATO PRINCIPAL, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - DO OBJETO

Constitui objeto deste TERMO o estabelecimento de condições específicas para regulamentar as obrigações a serem observadas pela Contratada, no que diz respeito ao trato de informações sigilosas, disponibilizadas pela Contratante, por força dos procedimentos necessários para a execução do objeto do CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes e em acordo com o que dispõem as [Leis 12.527, de 18/11/2011](#) e [12.965, de 23/04/2014](#) e os [Decretos 7.724, de 16/05/2012](#) e [7.845, de 14/11/2012](#), que regulamentam os procedimentos para acesso e tratamento de informação classificada em qualquer grau de sigilo.

Cláusula Segunda - DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Para os efeitos deste TERMO, são estabelecidos os seguintes conceitos e definições:

- **INFORMAÇÃO:** Dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato.
- **INFORMAÇÃO SIGILOSA:** Aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado.
- **CONTRATO PRINCIPAL:** Contrato celebrado entre as partes, ao qual este TERMO vincula-se.

Cláusula Terceira - DA INFORMAÇÃO SIGILOSA

Serão consideradas como informações sigilosas, toda e qualquer informação classificada ou não nos graus de sigilo ultrassecreto, secreto e reservado. O TERMO abrangerá toda informação escrita, verbal, ou em linguagem computacional em qualquer nível, ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: *know-how*, técnicas, especificações, relatórios, compilações, código fonte de programas de computador na íntegra ou em partes, fórmulas, desenhos, cópias, modelos, amostras de ideias, aspectos financeiros e econômicos, definições, informações sobre as atividades do Contratante e/ou quaisquer informações técnicas/comerciais relacionadas/resultantes ou não ao CONTRATO PRINCIPAL, doravante denominados INFORMAÇÕES, a que diretamente ou pelos seus empregados, a Contratada venha a ter acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser confiada durante e em razão das atuações de execução do CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes.

Cláusula Quarta - DOS LIMITES DO SIGILO

As obrigações constantes deste TERMO não serão aplicadas às INFORMAÇÕES que:

I - sejam, comprovadamente, de domínio público no momento da revelação, exceto se tal fato decorrer de ato ou omissão da Contratada.

II - tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao presente TERMO.

III - sejam reveladas em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do Governo, somente até a extensão de tais ordens, desde que as partes cumpram qualquer medida de proteção pertinente e tenham sido notificadas sobre a existência de tal ordem, previamente e por escrito, dando a esta, na medida do possível, tempo hábil para pleitear medidas de proteção que julgar cabíveis

Cláusula Quinta - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES

As partes se comprometem a não revelar, copiar, transmitir, reproduzir, utilizar, transportar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que qualquer empregado envolvido direta ou indiretamente na execução do CONTRATO PRINCIPAL, em qualquer nível hierárquico de sua estrutura organizacional e sob quaisquer alegações, faça uso dessas INFORMAÇÕES, que se restringem estritamente ao cumprimento do CONTRATO PRINCIPAL.

Parágrafo Primeiro - A Contratada se compromete a não efetuar qualquer tipo de cópia da informação sigilosa sem o consentimento expresso e prévio do Contratante.

Parágrafo Segundo - A Contratada compromete-se a dar ciência e obter o aceite formal da direção e empregados que atuarão direta ou indiretamente na execução do CONTRATO PRINCIPAL sobre a existência deste TERMO bem como da natureza sigilosa das informações.

I - A Contratada deverá firmar acordos por escrito com seus empregados visando garantir o cumprimento de todas as disposições do presente TERMO e dará ciência à Contratante dos documentos comprobatórios.

Parágrafo Terceiro - A Contratada obriga-se a tomar todas as medidas necessárias à proteção da informação sigilosa do Contratante, bem como evitar e prevenir a revelação a terceiros, exceto se devidamente autorizado por escrito pela Contratante.

Parágrafo Quarto - Cada parte permanecerá como fiel depositária das informações reveladas à outra parte em função deste TERMO.

I - Quando requeridas, as INFORMAÇÕES deverão retornar imediatamente ao proprietário, bem como todas e quaisquer cópias eventualmente existentes.

Parágrafo Quinto - A Contratada obriga-se por si, sua controladora, suas controladas, coligadas, representantes, procuradores, sócios, acionistas e cotistas, por terceiros eventualmente consultados, seus empregados, contratados e subcontratados, assim como por quaisquer outras pessoas vinculadas à Contratada, direta ou indiretamente, a manter sigilo, bem como a limitar a utilização das informações disponibilizadas em face da execução do CONTRATO PRINCIPAL.

Parágrafo Sexto - A Contratada, na forma disposta no parágrafo primeiro, acima, também se obriga a:

I - Não discutir perante terceiros, usar, divulgar, revelar, ceder a qualquer título ou dispor das INFORMAÇÕES, no território brasileiro ou no exterior, para nenhuma pessoa, física ou jurídica, e para nenhuma outra finalidade que não seja exclusivamente relacionada ao objetivo aqui referido, cumprindo-lhe adotar cautelas e precauções adequadas no sentido de impedir o uso indevido por qualquer pessoa que, por qualquer razão, tenha acesso a elas.

II - Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admitido, arcando com todos os custos do impedimento, mesmo judiciais, inclusive as despesas processuais e outras despesas derivadas, a divulgação ou utilização das INFORMAÇÕES por seus agentes, representantes ou por terceiros.

III - Comunicar à Contratante, de imediato, de forma expressa e antes de qualquer divulgação, caso tenha que revelar qualquer uma das INFORMAÇÕES, por determinação judicial ou ordem de atendimento obrigatório determinado por órgão competente. e

IV - Identificar as pessoas que, em nome da Contratada, terão acesso às informações sigilosas.

Cláusula Sexta - DA VIGÊNCIA

O presente TERMO tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de sua assinatura até expirar o prazo de classificação da informação a que a Contratada teve acesso em razão do CONTRATO PRINCIPAL.

Cláusula Sétima - DAS PENALIDADES

Quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das INFORMAÇÕES, devidamente comprovada, possibilitará a imediata aplicação de penalidades previstas conforme disposições contratuais e legislações em vigor que tratam desse assunto, podendo até culminar na rescisão do CONTRATO PRINCIPAL firmado entre as PARTES. Neste caso, a Contratada, estará sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pela Contratante, inclusive as de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal, as quais serão apuradas em regular processo administrativo ou judicial, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, conforme Art. 87 da Lei nº. 8.666/93.

Cláusula Oitava - DISPOSIÇÕES GERAIS

Este TERMO de Confidencialidade é parte integrante e inseparável do CONTRATO PRINCIPAL.

Parágrafo Primeiro - Surgindo divergências quanto à interpretação do disposto neste instrumento, ou quanto à execução das obrigações dele decorrentes, ou constatando-se casos omissos, as partes buscarão solucionar as divergências de acordo com os princípios de boa-fé, da equidade, da razoabilidade, da economicidade e da moralidade.

Parágrafo Segundo - O disposto no presente TERMO prevalecerá sempre em caso de dúvida e, salvo

expressa determinação em contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros instrumentos conexos firmados entre as partes quanto ao sigilo de informações, tal como aqui definidas.

Parágrafo Terceiro - Ao assinar o presente instrumento, a Contratada manifesta sua concordância no sentido de que:

I - A Contratante terá o direito de, a qualquer tempo e sob qualquer motivo, auditar e monitorar as atividades da Contratada.

II - A Contratada deverá disponibilizar, sempre que solicitadas formalmente pela Contratante, todas as informações requeridas pertinentes ao CONTRATO PRINCIPAL.

III - A omissão ou tolerância das partes, em exigir o estrito cumprimento das condições estabelecidas neste instrumento, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará os direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo.

IV - Todas as condições, termos e obrigações ora constituídos serão regidos pela legislação e regulamentação brasileiras pertinentes.

V - O presente TERMO somente poderá ser alterado mediante TERMO aditivo firmado pelas partes.

VI - Alterações do número, natureza e quantidade das informações disponibilizadas para a Contratada não descaracterizarão ou reduzirão o compromisso e as obrigações pactuadas neste TERMO, que permanecerá válido e com todos seus efeitos legais em qualquer uma das situações tipificadas neste instrumento.

VII - O acréscimo, complementação, substituição ou esclarecimento de qualquer uma das informações disponibilizadas para a Contratada, serão incorporados a este TERMO, passando a fazer dele parte integrante, para todos os fins e efeitos, recebendo também a mesma proteção descrita para as informações iniciais disponibilizadas, sendo necessário a formalização de TERMO aditivo ao CONTRATO PRINCIPAL.

VIII - Este TERMO não deve ser interpretado como criação ou envolvimento das Partes, ou suas filiadas, nem em obrigação de divulgar INFORMAÇÕES para a outra Parte, nem como obrigação de celebrarem qualquer outro acordo entre si.

Cláusula Nona - DO FORO

A Contratante elege o foro da cidade de Brasília-DF, onde está localizada a sede do Contratante, para dirimir quaisquer dúvidas originadas do presente TERMO, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e estabelecidas as condições, o presente **TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE** é assinado eletronicamente pelas partes.

18.0.000002353-8

1908209v3

Este documento pode ser verificado no endereço <http://www.trt10.jus.br/validador.htm> com o código 1 - 2W5FIV0MUSHEVXA3QN



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO**

ANEXO II

DECLARAÇÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Ilmo. Sr.

(pessoa jurídica pagadora)

(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº..... DECLARA à (nome da pessoa jurídica pagadora), para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Local e data.....

Assinatura do Responsável



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

ANEXO III

MINUTA DE CONTRATO

Este documento pode ser verificado no endereço <http://www.trt10.jus.br/validador.htm> com o código 1 - 2W5FIV0MUSHEVXA3QN



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
SAS Quadra 1 Bloco D - Bairro Asa Sul - CEP 70097-900 - Brasília - DF - www.trt10.jus.br
Praça dos Tribunais Superiores

MINUTA DE CONTRATO

REGISTRO Nº XXX/20XX

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CONEXÃO À INTERNET, POR MEIO DE LINK DEDICADO, E DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO CONTRA-ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE - DDOS) AO EDIFÍCIO SEDE DO TRT DA 10ª REGIÃO (LINK PRINCIPAL E REDUNDANTE), AO FORO TRABALHISTA DE BRASÍLIA E AO PRÉDIO DE APOIO.

CONTRATANTE	Órgão: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA REGIÃO	CNPJ: 02.011.574/0001-90
	Endereço: SAS, Quadra 1, Bloco D, Ed. Sede, 1º Andar Brasília/DF - CEP 70.097-900	Telefone: (61) 3348-1249
	Representante Legal: Secretário de Administração: GILVAN SILVA PEREIRA RAMOS Nomeado pela Portaria PRE nº 131/2014 Publicada no DOU, Seção 2, Página 63, em 25/03/14	Nacionalidade: Brasileira

CONTRATADA	Empresa:	CNPJ:
	Endereço:	Telefone:
	Representante Legal:	CPF:
	Nacionalidade: Brasileira	Identidade:

Tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo nº 0007608-72.2021.5.10.8000**, as Partes acima identificadas resolvem celebrar o presente contrato, que se regerá pelas normas da Lei nº 8.666/1993 e, também, pelas seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Contratação de empresa especializada para para o fornecimento de conexão à Internet, por meio d e *link* dedicado, e de serviço de proteção contra-ataques distribuídos de negação de serviço (*Distributed Denial of Service - DDoS*) ao Edifício Sede do TRT da 10ª Região (link principal e redundante), ao Foro Trabalhista de Brasília e ao Prédio de Apoio., em conformidade com as especificações constantes do **Edital do Pregão Eletrônico nº 021/2022** (id. XXX), seus anexos, e com a Proposta da **CONTRATADA**, doc. XXX, que, independente de transcrição, passam a lhe fazer parte integrante e complementar.

Item	Descrição
01	Link dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS (Principal)Edifício Sede do TRT da Décima RegiãoSetor de Autarquias Sul Quadra 1, bloco D, Praça dos Tribunais Superiores - Brasília/DF - CEP 70097-900Velocidade de 1Gbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.

02	Link dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS (Redundante)Edifício Sede do TRT da Décima RegiãoSetor de Autarquias Sul Quadra 1, bloco D, Praça dos Tribunais Superiores - Brasília/DF - CEP 70097-900Velocidade de 1Gbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.
03	Link dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoSForo Trabalhista de BrasíliaSEPN 513, Bloco B, Lotes2/3, CEP 70.760-522 - Brasília/DF - CEP 70.760-522Velocidade de 500Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.
04	Link dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoSPrédio de ApoioSGAN 916 Norte, Lote A-1 - Asa Norte - Brasília/DF - CEP 70.790-160Velocidade de 500Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.

1.2. O objeto da presente contratação poderá ser aumentado ou diminuído, a critério do **TRT DA 10ª REGIÃO**, nos limites permitidos pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA BASE LEGAL

2.1. Para a presente contratação foi instaurado processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, conforme o Decreto n.º 10.024/2019 e Leis n.º 10.520/2002 e 8.666/1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

3.1 Os valores estimados mensal, anual e para 30 (trinta) meses corresponderão potencial e respectivamente a R\$ XXX (...), R\$ XXX (...) e R\$ XXX (...).

3.2 A despesa decorrente deste contrato, no presente exercício, correrá à conta de recursos próprios consignados ao **TRT DA 10ª REGIÃO**, por meio do Programa de Trabalho “Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho”, Elemento de Despesa 3.3.90.40.13, conforme Nota de Empenho estimativo nº 20XXNEXXX, de XX/XX/XXXX, no valor de R\$ XXX (...), e reforços/cancelamentos posteriores.

3.3 Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas nos respectivos Orçamentos-Programa.

4. CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA PUBLICAÇÃO

4.1 A vigência contratual será de 30 (trinta) meses, a contar de 26/04/2022, podendo ser prorrogada, mediante termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, observado o interesse público e a critério do TRT da 10ª Região, na forma do artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

- 4.1.1 Os serviços tenham sido prestados regularmente;
- 4.1.2 A Administração mantenha interesse na realização do serviço;
- 4.1.3 O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e
- 4.1.4 A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.

4.2 A **CONTRATADA** não terá direito subjetivo à prorrogação contratual, que objetiva a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, conforme estabelece o art. 57, inciso II da Lei nº 8.666, de 1993;

4.3 A cada 12 (doze) meses o Fiscal do contrato fará avaliação, através da elaboração de um relatório a ser encaminhado à Secretaria de Administração, quanto aos aspectos econômicos, à necessidade e à qualidade dos serviços prestados, podendo o contrato ser rescindido, caso seja verificada a desnecessidade ou falta de qualidade dos serviços.

4.4 O contrato não poderá ser prorrogado quando:

- 4.4.1 A contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da União ou do próprio TRT da 10ª Região, enquanto perdurarem os efeitos.

4.5. Nos termos do art. 20 do Decreto n.º 3.555/2000, a Administração providenciará a publicação do presente contrato em 20 (vinte) dias, contados a partir da assinatura deste instrumento, correndo as

despesas por conta do **TRT DA 10.^a REGIÃO**.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA FINANCEIRA

5.1 Para segurança do **TRT DA 10.^a REGIÃO** quanto ao cumprimento das obrigações contratuais, com fulcro no art. 56 da Lei nº 8.666/1993, a **CONTRATADA** deverá optar, no montante de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, por uma das seguintes modalidades de garantia:

5.1.1 caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, os quais deverão ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

5.1.2 seguro-garantia;

5.1.3 fiança bancária.

5.2 A garantia apresentada, qualquer que seja a modalidade escolhida, visa garantir o cumprimento das obrigações estipuladas neste contrato, abrangendo o pagamento de:

5.2.1 prejuízo advindo do não cumprimento do objeto contratual e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

5.2.2 prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução contratual;

5.2.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à **CONTRATADA**;

5.2.4 obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais de qualquer natureza, não honradas pela **CONTRATADA**.

5.3 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em Banco Público Oficial, em conta específica com correção monetária, cujo favorecido será o **TRT DA 10.^a REGIÃO**.

5.4 As garantias apresentadas sob a modalidade seguro-garantia ou fiança bancária só serão admitidas pelo **TRT DA 10.^a REGIÃO** se contemplar todos os eventos indicados no item 5.2.

5.4.1 Não serão reconhecidas cláusulas, condições e salvaguardas que, de alguma forma, frustrem, limitem ou retardem o acesso do **TRT DA 10.^a REGIÃO**, sempre que necessário, à garantia financeira a lhe ser prestada, sendo vedado condicioná-lo à intervenção judicial.

5.5 A **CONTRATADA** deverá apresentar o comprovante da prestação da garantia à Unidade de Contratos, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, contados da data de recebimento deste termo devidamente assinado pelas partes.

5.5.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará multa diária de 0,07% (sete centésimos por cento), limitada a 2% (dois por cento), do valor do contrato, a qual será automaticamente glosada das faturas da **CONTRATADA** por ocasião dos pagamentos.

5.5.2 Na hipótese de atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias, o **TRT DA 10.^a REGIÃO** ficará autorizado reter, dos pagamentos devidos à **CONTRATADA**, a título de garantia e sem prejuízo à cobrança da multa acima estipulada, quantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato que, a critério daquele, poderá vir a ser depositada em Banco Público Oficial, podendo, ainda, o **TRT DA 10.^a REGIÃO** promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666/1993.

5.6 É de inteira responsabilidade da **CONTRATADA** a renovação e a complementação da garantia

prestada, quando couber (vide casos de prorrogação, repactuação e acréscimos), as quais observarão o mesmo prazo, condições e sanções já expressos.

5.7 Nos casos de reajuste, repactuação ou acréscimo, ocorrerá a incidência da penalidade prevista no item 5.5.1 apenas em relação ao acréscimo do valor contratual.

5.8 A garantia deverá ter validade desde o início da vigência contratual até 3 (três) meses após o término da respectiva vigência, devendo ser renovada a cada prorrogação efetivada no contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666/1993.

5.9 Por ocasião da rescisão contratual, o fiscal verificará o pagamento das verbas rescisórias pela **CONTRATADA** ou a comprovação de que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.

5.9.1 A garantia somente será objeto de liberação após a devida comprovação de que a **CONTRATADA** pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes desta contratação.

5.9.2 Na hipótese de que não ocorra o referido pagamento até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento das verbas trabalhistas diretamente pelo **TRT DA 10ª REGIÃO**.

5.10 O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo **TRT DA 10ª REGIÃO** com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à **CONTRATADA**.

5.11 A garantia será considerada extinta:

5.11.1 com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do **TRT DA 10ª REGIÃO**, mediante termo circunstanciado, de que a **CONTRATADA** cumpriu todas as cláusulas do contrato; e

5.11.2 após o término da vigência do contrato, observado o prazo previsto no subitem 5.8, que poderá, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de ocorrência de sinistro.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. O regime de execução de serviços a serem executados pela **CONTRATADA** será o de **empreitada por preço global**. Os materiais que serão empregados são aqueles previstos no Anexo I do Termo de Referência.

6.2. O início da execução do contrato dar-se-á com a instalação dos equipamentos e a informação pela **CONTRATADA** da disponibilidade dos serviços, por meio do endereço eletrônico: cdtec@trt10.jus.br.

6.2.1 O prazo para instalação dos equipamentos e início da operação dos serviços é de até 45 (quarenta) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato.

6.3. Após a referida notificação, será executado Teste de Aceitação pelos técnicos do Tribunal, ocasião em que será emitido o Termo de Recebimento Provisório dos serviços.

6.4. O fiscal do contrato verificará a conformidade dos serviços e emitirá, no prazo de 30 (trinta) dias, caso não existam pendências, o Termo de Recebimento Definitivo dos serviços de instalação.

6.4.1 Caso existam pendências, o TRT da 10ª Região comunicará a **CONTRATADA**, que deverá solucioná-las no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data de comunicação das pendências, sob pena de caracterizar-se a inexecução do objeto contratado.

6.5. Os materiais fornecidos e a forma de execução dos serviços deverão obedecer ao disposto no Anexo I-Especificações Técnicas do Termo de Referência.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO TRT DA 10ª REGIÃO

7.1 Para garantir o fiel cumprimento do presente contrato, sem prejuízo a outras obrigações estabelecidas no Edital de Licitação e/ou no Termo de Referência, o **TRT DA 10ª REGIÃO** compromete-se a:

7.1.1 efetuar o pagamento na forma prevista no presente instrumento;

7.1.2 assegurar aos empregados da **CONTRATADA**, desde que devidamente identificados, o livre acesso a todos os locais onde se fizerem necessários os serviços;

7.1.3 fiscalizar a execução contratual, por meio de Unidade e Servidor designados, aos quais caberá transmitir orientações, fiscalizar a prestação dos serviços, atestar faturas, reportar todo e qualquer problema à Administração, sendo certo que a ação da fiscalização do **TRT DA 10ª REGIÃO** não exonerará a **CONTRATADA** de suas responsabilidades contratuais;

7.1.4 receber o objeto do presente contrato, em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/1993.

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 Para garantir o fiel cumprimento deste contrato, sem prejuízo a outras obrigações fixadas no Edital de Licitação e/ou no Termo de Referência, a **CONTRATADA** compromete-se a:

8.1.1 não transferir a terceiros as obrigações decorrentes deste contrato, à exceção dos casos em que tal ato, a critério do **TRT DA 10ª REGIÃO**, não venha a gerar solução de continuidade, prejuízo para a Administração, alteração do contrato, seja na forma de prestação dos serviços, seja nos valores contratados no termo vigente;

8.1.2 manter, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação;

8.1.3 responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio do **TRT DA 10ª REGIÃO**, por dolo, negligência, imperícia ou imprudência de seus empregados, ficando obrigada a promover a devida restauração e/ou o ressarcimento a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da comprovação de sua responsabilidade.

9. CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE PAGAMENTO

9.1. O pagamento correspondente será efetuado por meio de Ordem Bancária contra o Banco do Brasil S/A, em moeda corrente, no prazo de até 10 (dez) dias após o atesto da respectiva Nota Fiscal/Fatura pela Unidade/Servidor designados à fiscalização.

9.2. A nota fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada:

9.2.1. da Certidão de Regularidade do FGTS;

9.2.2. da Certidão Negativa de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

9.2.3. de prova de regularidade para com a Fazenda Federal (incluso Previdência), Estadual e Municipal.

9.3. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido será acrescido de atualização financeira, e sua apuração far-se-á desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$$I=(TX/100)$$

365

$EM = I \times N \times VP$, onde:

I = índice de atualização financeira;

TX = percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = encargos moratórios;

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = valor da parcela em atraso.

9.4. Será efetuada a retenção dos tributos e contribuições na forma da legislação aplicável.

9.5. A unidade responsável pelo pagamento poderá solicitar outros documentos que eximam o **TRT DA 10ª REGIÃO** das responsabilidades de ordem tributária, previdenciária ou trabalhista.

9.6. A CONTRATADA será remunerada de acordo com a demanda do TRT DA 10ª REGIÃO, não sendo assim devido qualquer valor mensal fixo.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE

10.1 Os preços dos serviços objeto deste contrato, desde que observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação da proposta de preços pela **CONTRATADA** no Pregão Eletrônico em referência ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, acumulado em 12 (doze) meses, adotando-se a seguinte fórmula:

$Pr = P + (P \times V)$, onde:

a) para o primeiro reajuste:

Pr = preço reajustado, ou preço novo;

P = preço atual (antes do reajuste);

V = variação percentual obtida na forma do primeiro item desta cláusula, de modo que (P x V) significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.

b) para os reajustes subsequentes:

Pr = preço reajustado, ou preço novo;

P = preço dos serviços atualizado até o último reajuste efetuado;

V = variação percentual obtida na forma do primeiro item desta cláusula, de modo que (P x V) significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.

10.2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da **CONTRATADA**.

9.2.1. Caso a **CONTRATADA** não solicite tempestivamente o reajuste e prorogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

9.2.2. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o contrato.

9.2.3. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de adquirido novo direito de reajuste.

10.3. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito da

CONTRATADA, nos termos do primeiro item desta cláusula.

11. CLÁUSULA ONZE - DAS PENALIDADES

11.1. As penalidades passíveis de serem infligidas à **CONTRATADA** estão dispostas no instrumento editalício, parte integrante do presente contrato.

12. CLÁUSULA DOZE - DA RESCISÃO

12.1. O presente contrato poderá ser rescindido nos termos dos artigos 77 a 79 da Lei n.º 8666/1993.

13. CLÁUSULA TREZE - DO FORO

13.1 Fica eleito o foro da cidade de Brasília/DF, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões relacionadas ao presente contrato que não puderem ser resolvidas pela via Administrativa.

14. CLÁUSULA CATORZE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 Declaram as Partes que este contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva do acordo entre eles celebrado.

14.2 Qualquer medida que implique alteração dos direitos ou obrigações aqui pactuadas só poderá ser adotada mediante autorização por escrito das Partes, e será, obrigatoriamente, formalizada por meio de Termo Aditivo ao contrato, que passará a integrá-lo para todos os efeitos, regulando as ocorrências futuras.

14.3 Responderá pelo presente instrumento na condição de fiscal técnico e administrativo o titular da Coordenadoria de Tecnologia-CDTEC, nesta data, o servidor Edson Mateus de Sousa, telefone (61) 3348-1249/1118, ou seu substituto imediato, nos casos de impedimento ou ausência do titular. Responderá pela Gestão contratual o titular da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente contrato.

Assinado eletronicamente
GILVAN SILVA PEREIRA RAMOS
Secretário de Administração

Assinado eletronicamente
XXXXXXXX
Representante Legal



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS**, **Chefe de Núcleo**, em 30/03/2022, às 00:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.trt10.jus.br/validadorsei.htm> informando o código verificador **1902058** e o código CRC **9949F2E8**.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

ANEXO IV

VALORES MÁXIMOS/ESTIMADOS

Este documento pode ser verificado no endereço <http://www.trt10.jus.br/validador.htm> com o código 1 - 2W5FIV0MUSHEVXA3QN

Processo Administrativo Nº 0007608-72.2021.5.10.8000

Objeto: Contratação de empresas especializadas para o fornecimento de conexão à Internet, por meio de link dedicado, e de serviço de proteção contra-ataques distribuídos de negação de serviço (Distributed Denial of Service - DDoS) ao Edifício Sede do TRT da 10ª Região (link principal e redundante), ao Foro Trabalhista de Brasília e ao Prédio de Apoio.

Planilha Estimativa de Preços																	
Item	Objeto	Quant. (A)	Unid.	Obs.	COTAÇÕES								Nº de CoT.	Valor Unitário Mensal/ Referência (B) (R\$)	Valor Médio Total para 12 Meses (C)= (B)*12) (R\$)	Valor Médio Total para 30 Meses (D)=(B)*(A) (R\$)	Valor Médio Total para 60 Meses (E)= (B)*60 (R\$)
					VALORES UNITÁRIOS EM REAIS (R\$)												
					Preço Público 1	Preço Público 2	Preço Público 3	Preço Público 4	Preço Público 5	Preço Público 6	Preço Público 7	Proposta 1: Empresa Algar					
					V.U.	V.U.	V.U.	V.U.	V.U.	V.U.	V.U.	V.U.					
1	Link dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS (Principal) Edifício Sede do TRT da Décima Região Setor de Antargaus Sul Quadra 1, bloco D, Praça dos Tribunais Superiores - Brasília/DF - CEP 70097-900 Velocidade de 1Gbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.	30	Mensal	(1) (*)	(*) 1.332,51	(*) 1.958,33	6.392,26	(*) 6.166,66	(*) 4.000,00	(*) 2.975,00		6.300,00	7	6.346,13	76.153,56	190.383,90	380.767,80
2	Link dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS (Redundante) Edifício Sede do TRT da Décima Região Setor de Antargaus Sul Quadra 1, bloco D, Praça dos Tribunais Superiores - Brasília/DF - CEP 70097-900 Velocidade de 1Gbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.	30	Mensal	(1) (*)	(*) 1.332,51	(*) 1.958,33	6.392,26	(*) 6.166,66	(*) 4.000,00	(*) 2.975,00		6.300,00	7	6.346,13	76.153,56	190.383,90	380.767,80
3	Link dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS Foro Trabalhista de Brasília SEPN 513, Bloco B, Lotes 2/3, CEP 70.760-522 - Brasília/DF - CEP 70.760-522 Velocidade de 500Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.	30	Mensal	(3)	5.250,00	6.175,99	(3) 6.369,61	(3) 1.966,66	(3) 1.750,00	4.642,28	4.395,90		7	5.116,04	61.392,48	153.481,20	306.962,40
4	Link dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS Prédio de Apoio SGAN 916 Norte, Lote A-1 - Asa Norte - Brasília/DF - CEP 70.790-160 Velocidade de 500Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.	30	Mensal	(3)	5.250,00	6.175,99	(3) 6.369,61	(3) 1.966,66	(3) 1.750,00	4.642,28	4.395,90		7	5.116,04	61.392,48	153.481,20	306.962,40
Valores Totais (R\$)																	
Documento SEI					1853701 (Itens 1 e 2); 1853707 (Itens 3 e 4);	1853702 (Itens 1 e 2); 1853708 (Itens 3 e 4);	1853703 (Itens 1 e 2); 1853709 (Itens 3 e 4);	1811141 (Itens 1 e 2); 1853710 (Itens 3 e 4);	1853704 (Itens 1 e 2); 1853711 (Itens 3 e 4);	1853705 (Itens 1 e 2); 1853712 (Itens 3 e 4);	1853713	1853706		22.924,34	275.092,08	687.730,20	1.375.460,40
Autor e data		Pedro Paulo das D. Lopes - 08/03/2022															

METODOLOGIA
(1) Nos casos em que temos apenas 1 (um) preço público consistente, dentre todos os preços coletados, ele é adotado como parâmetro para definir o uso ou o descarte dos demais preços. Após a aplicação do percentual estipulado na Matriz de Riscos sobre o único preço público consistente, todos os demais preços de propostas de empresas e de internet (se acaso existirem) que excederem os limites (para mais ou para menos) são descartados. O Preço de Referência será a média dos preços que restarem ou o único preço público consistente, se acaso não restar nenhum outro. (Fundamento: art. 6º, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da IN nº 73/2020 do Ministério da Economia; Acórdão nº 1445/2015 do Plenário do TCU - preços públicos "devem ser priorizados"; Acórdão nº 403/2013-TCU da Primeira Câmara do TCU - necessidade de "avaliação crítica dos valores obtidos").
(3) Nos casos em que temos 3 (três) ou mais preços públicos consistentes, dentre todos os preços coletados, adotamos a média sanada deles como Preço de Referência. Descartamos os preços de propostas de empresas e preços de internet, se acaso existirem (Fundamento: art. 6º, §§ 1º, 2º e 3º, da IN nº 73/2020 do Ministério da Economia; Acórdão nº 1445/2015 do Plenário do TCU - preços públicos "devem ser priorizados"; Acórdão nº 403/2013-TCU da Primeira Câmara do TCU - necessidade de "avaliação crítica dos valores obtidos"; Acórdão nº 2032/2021 do Plenário do TCU - utilize a "média sanada, ou outro método similar, dos valores coletados em pesquisa de preço, de modo a se descartar valores que apresentem grandes variações em relação aos demais"). Obs.: Se no cálculo da média sanada (quando for o caso) não houver preços acima do limite superior (LS) ou abaixo do limite inferior (LI) para serem descartados e o coeficiente de variação permanecer acima do percentual indicado na Matriz de Riscos, adotamos como Preço de Referência a mediana do conjunto de preços restantes.
(*) Preços desconsiderados em razão de incompatibilidade técnica relatada pela Unidade Responsável, Coordenadoria de Tecnologia - CDTEC, conforme observações constantes no subitem 1.3. do Estudo Técnico Preliminar (doc. 1892977).

MATRIZ DE RISCOS		
GRAU DE RISCO	VALOR REFERENCIAL *	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO **
Risco Baixo	Até R\$ 100.000	25%
Risco Médio	De R\$ 100.001 até R\$ 500.000	20%
Risco Alto	Acima de R\$ 500.000	15%
* VALOR REFERENCIAL: É o valor que irá definir o percentual da Matriz de Riscos a ser aplicado. CÁLCULO DO VALOR REFERENCIAL, de acordo com as metodologias constantes do tópico 6.3 (USO E DESCARTE DE PREÇOS) deste manual de orientações: METODOLOGIA 1: multiplique o VALOR DO ÚNICO PREÇO PÚBLICO do conjunto de preços identificados pela Quantidade que será contratada para o item (VR = VALOR DO ÚNICO PREÇO PÚBLICO * QUANTITATIVO). METODOLOGIA 3: multiplique o VALOR DA MÉDIA DOS 3 (TRÊS) OU MAIS PREÇOS PÚBLICOS do conjunto de preços identificados pela Quantidade que será contratada para o item (VR = VALOR DA MÉDIA DOS 3 (TRÊS) OU MAIS PREÇOS PÚBLICOS * QUANTITATIVO). OBSERVAÇÕES: *Se a adjudicação for por preço global, deve-se considerar o valor total da contratação ou do grupo para definir o percentual da Matriz de Riscos a ser aplicado; *Nos casos de serviços contínuos, deve-se considerar o valor total - da contratação, do grupo ou do item - relativo à vigência máxima permitida, incluindo as possíveis prorrogações (exemplo: nos contratos com vigência de 30 meses, prorrogáveis por igual período, deve-se considerar o valor total para 60 meses). *Se no cálculo da média sanada (aplicável nas metodologias 3, 9 e 10) não houver preços acima do Limite Superior (LS) ou abaixo do Limite Inferior (LI) para serem descartados e o Coeficiente de Variação (CV) permanecer acima do percentual indicado na Matriz de Riscos, adote como Preço de Referência a média do conjunto de preços restantes.		



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE VISTORIA

IDENTIFICAÇÃO	
Empresa:	CNPJ:
Representante Legal:	CPF:

A licitante acima identificada **DECLARA**, para fins de participação no **Pregão nº 021/2022**, do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que vistoriou o local onde será executado o serviço para inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes, bem como tomou conhecimento de todas as informações necessárias ao cumprimento das obrigações inerentes ao objeto desta licitação.

Local/Data/Assinatura:

_____, ____/____/____



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
SAS Quadra 1 Bloco D - Bairro Asa Sul - CEP 70097-900 - Brasília - DF - www.trt10.jus.br
Praça dos Tribunais Superiores

CONTRATO Nº 077/2022

REGISTRO Nº 077/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CONEXÃO À INTERNET, POR MEIO DE LINK DEDICADO, E DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO CONTRA-ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE - DDOS) AO EDIFÍCIO SEDE DO TRT DA 10ª REGIÃO (REDUNDANTE) E AO FORO TRABALHISTA DE BRASÍLIA.

CONTRATANTE	Órgão: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA REGIÃO	CNPJ: 02.011.574/0001-90
	Endereço: SAS, Quadra 1, Bloco D, Ed. Sede, 1º Andar Brasília/DF - CEP 70.097-900	Telefone: (61) 3348-1249
	Representante Legal: Secretário de Administração: GILVAN SILVA PEREIRA RAMOS Nomeado pela Portaria PRE nº 131/2014 Publicada no DOU, Seção 2, Página 63, em 25/03/14	Nacionalidade: Brasileira

CONTRATADA	Empresa: R2 TELECOM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME	CNPJ: 72.639.628/0001-42
	Endereço: SHIS QI 05, Bloco F, Sala 204, Lago Sul/DF, CEP: 71.615-560 romualdo@r2telecom.com.br	Telefone/fax: (61) 3201-9955 (61) 3262-4444
	Representante legal: JOSÉ ROMUALDO CABRAL ARCOVERDE NETO	CPF: 512.562.071-87
	Nacionalidade: Brasileira	Identidade: 1.150.837 SSP/DF

Tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo nº 0007608-72.2021.5.10.8000**, as Partes acima identificadas resolvem celebrar o presente contrato, que se regerá pelas normas da Lei nº 8.666/1993 e, também, pelas seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Contratação de empresa especializada para o fornecimento de conexão à Internet, por meio de link dedicado, e de serviço de proteção contra-ataques distribuídos de negação de serviço (*Distributed Denial of Service - DDoS*) ao Edifício Sede do TRT da 10ª Região (**redundante**) e ao Foro Trabalhista de Brasília, em conformidade com as especificações constantes do **Edital do Pregão Eletrônico nº 021/2022** (id. 1908633), seus anexos, e com a Proposta da **CONTRATADA**, doc. 1919283, que, independente de transcrição, passam a fazer parte integrante e complementar.

Item	Descrição
02	Link dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS (Redundante) Edifício Sede do TRT da Décima Região Setor de Autarquias Sul Quadra 1, bloco D, Praça dos Tribunais Superiores - Brasília/DF - CEP 70097-900 Velocidade de 1Gbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.
03	Link dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoSForo Trabalhista de Brasília SEPN 513, Bloco B, Lotes2/3, CEP 70.760-522 - Brasília/DF - CEP 70.760-522Velocidade de 500Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.

1.2. O objeto da presente contratação poderá ser aumentado ou diminuído, a critério do **TRT DA 10ª REGIÃO**, nos limites permitidos pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA BASE LEGAL

2.1. Para a presente contratação foi instaurado processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, conforme o Decreto n.º 10.024/2019 e Leis n.º 10.520/2002 e 8.666/1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

3.1 Os valores estimados mensal, anual e para 30 (trinta) meses corresponderão potencial e respectivamente a R\$ 3.833,33 (três mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), R\$ 45.999,99 (quarenta e cinco mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) e R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais).

Item	Descrição	Valor Mensal	Valor Anual	Valor para 30 meses
02	Link dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS (Redundante) Edifício Sede do TRT da Décima Região Setor de Autarquias Sul Quadra 1, bloco D, Praça dos Tribunais Superiores - Brasília/DF - CEP 70097-900 Velocidade de 1Gbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00	R\$ 75.000,00
03	Link dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoSForo Trabalhista de Brasília SEPN 513, Bloco B, Lotes2/3, CEP 70.760-522 - Brasília/DF - CEP 70.760-522Velocidade de 500Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.	R\$ 1.333,33	R\$ 15.999,99	R\$ 40.000,00
TOTAL		R\$ 3.833,33	R\$ 45.999,99	R\$ 115.000,00

3.2 A despesa decorrente deste contrato, no presente exercício, correrá à conta de recursos próprios consignados ao **TRT DA 10ª REGIÃO**, por meio do Programa de Trabalho “Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho”, Elemento de Despesa 3.3.90.40.13, conforme Nota de Empenho estimativo nº 2022NE292, de 02/05/2022, no valor de R\$ 3.833,33, e reforços/cancelamentos posteriores.

3.3 Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas nos respectivos Orçamentos-Programa.

4. CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA PUBLICAÇÃO

4.1 A vigência contratual será de 30 (trinta) meses, a contar da assinatura, podendo ser prorrogada, mediante termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, observado o interesse público e a critério do TRT da 10ª Região, na forma do artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

- 4.1.1 Os serviços tenham sido prestados regularmente;
- 4.1.2 A Administração mantenha interesse na realização do serviço;
- 4.1.3 O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e

4.1.4 A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.

4.2 A **CONTRATADA** não terá direito subjetivo à prorrogação contratual, que objetiva a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, conforme estabelece o art. 57, inciso II da Lei nº 8.666, de 1993;

4.3 A cada 12 (doze) meses o Fiscal do contrato fará avaliação, através da elaboração de um relatório a ser encaminhado à Secretaria de Administração, quanto aos aspectos econômicos, à necessidade e à qualidade dos serviços prestados, podendo o contrato ser rescindido, caso seja verificada a desnecessidade ou falta de qualidade dos serviços.

4.4 O contrato não poderá ser prorrogado quando:

4.4.1 A contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da União ou do próprio TRT da 10.^a Região, enquanto perdurarem os efeitos.

4.5. Nos termos do art. 20 do Decreto n.º 3.555/2000, a Administração providenciará a publicação do presente contrato em 20 (vinte) dias, contados a partir da assinatura deste instrumento, correndo as despesas por conta do **TRT DA 10.^a REGIÃO**.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA FINANCEIRA

5.1 Para segurança do **TRT DA 10.^a REGIÃO** quanto ao cumprimento das obrigações contratuais, com fulcro no art. 56 da Lei nº 8.666/1993, a **CONTRATADA** deverá optar, no montante de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, por uma das seguintes modalidades de garantia:

5.1.1 caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, os quais deverão ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

5.1.2 seguro-garantia;

5.1.3 fiança bancária.

5.2 A garantia apresentada, qualquer que seja a modalidade escolhida, visa garantir o cumprimento das obrigações estipuladas neste contrato, abrangendo o pagamento de:

5.2.1 prejuízo advindo do não cumprimento do objeto contratual e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

5.2.2 prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução contratual;

5.2.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à **CONTRATADA**;

5.2.4 obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais de qualquer natureza, não honradas pela **CONTRATADA**.

5.3 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em Banco Público Oficial, em conta específica com correção monetária, cujo favorecido será o **TRT DA 10.^a REGIÃO**.

5.4 As garantias apresentadas sob a modalidade seguro-garantia ou fiança bancária só serão admitidas pelo **TRT DA 10.^a REGIÃO** se contemplar todos os eventos indicados no item 5.2.

5.4.1 Não serão reconhecidas cláusulas, condições e salvaguardas que, de alguma forma, frustrem, limitem ou retardem o acesso do **TRT DA 10.^a REGIÃO**, sempre que necessário, à garantia financeira a lhe ser prestada, sendo vedado condicioná-lo à intervenção judicial.

5.5 A **CONTRATADA** deverá apresentar o comprovante da prestação da garantia à Unidade de

Contratos, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, contados da data de recebimento deste termo devidamente assinado pelas partes.

5.5.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará multa diária de 0,07% (sete centésimos por cento), limitada a 2% (dois por cento), do valor do contrato, a qual será automaticamente glosada das faturas da **CONTRATADA** por ocasião dos pagamentos.

5.5.2 Na hipótese de atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias, o **TRT DA 10ª REGIÃO** ficará autorizado reter, dos pagamentos devidos à **CONTRATADA**, a título de garantia e sem prejuízo à cobrança da multa acima estipulada, quantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato que, a critério daquele, poderá vir a ser depositada em Banco Público Oficial, podendo, ainda, o **TRT DA 10ª REGIÃO** promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666/1993.

5.6 É de inteira responsabilidade da **CONTRATADA** a renovação e a complementação da garantia prestada, quando couber (vide casos de prorrogação, repactuação e acréscimos), as quais observarão o mesmo prazo, condições e sanções já expressos.

5.7 Nos casos de reajuste, repactuação ou acréscimo, ocorrerá a incidência da penalidade prevista no item 5.5.1 apenas em relação ao acréscimo do valor contratual.

5.8 A garantia deverá ter validade desde o início da vigência contratual até 3 (três) meses após o término da respectiva vigência, devendo ser renovada a cada prorrogação efetivada no contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666/1993.

5.9 Por ocasião da rescisão contratual, o fiscal verificará o pagamento das verbas rescisórias pela **CONTRATADA** ou a comprovação de que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.

5.9.1 A garantia somente será objeto de liberação após a devida comprovação de que a **CONTRATADA** pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes desta contratação.

5.9.2 Na hipótese de que não ocorra o referido pagamento até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento das verbas trabalhistas diretamente pelo **TRT DA 10ª REGIÃO**.

5.10 O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo **TRT DA 10ª REGIÃO** com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à **CONTRATADA**.

5.11 A garantia será considerada extinta:

5.11.1 com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do **TRT DA 10ª REGIÃO**, mediante termo circunstanciado, de que a **CONTRATADA** cumpriu todas as cláusulas do contrato; e

5.11.2 após o término da vigência do contrato, observado o prazo previsto no subitem 5.8, que poderá, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de ocorrência de sinistro.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. O regime de execução de serviços a serem executados pela **CONTRATADA** será o de **empreitada por preço global**. Os materiais que serão empregados são aqueles previstos no Anexo I do Termo de Referência.

6.2. O início da execução do contrato dar-se-á com a instalação dos equipamentos e a informação pela **CONTRATADA** da disponibilidade dos serviços, por meio do endereço eletrônico:

6.2.1 O prazo para instalação dos equipamentos e início da operação dos serviços é de até 45 (quarenta) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato.

6.3. Após a referida notificação, será executado Teste de Aceitação pelos técnicos do Tribunal, ocasião em que será emitido o Termo de Recebimento Provisório dos serviços.

6.4. O fiscal do contrato verificará a conformidade dos serviços e emitirá, no prazo de 30 (trinta) dias, caso não existam pendências, o Termo de Recebimento Definitivo dos serviços de instalação.

6.4.1 Caso existam pendências, o TRT da 10ª Região comunicará a CONTRATADA, que deverá solucioná-las no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data de comunicação das pendências, sob pena de caracterizar-se a inexecução do objeto contratado.

6.5. Os materiais fornecidos e a forma de execução dos serviços deverão obedecer ao disposto no Anexo I-Especificações Técnicas do Termo de Referência.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO TRT DA 10ª REGIÃO

7.1 Para garantir o fiel cumprimento do presente contrato, sem prejuízo a outras obrigações estabelecidas no Edital de Licitação e/ou no Termo de Referência, o **TRT DA 10ª REGIÃO** compromete-se a:

7.1.1 efetuar o pagamento na forma prevista no presente instrumento;

7.1.2 assegurar aos empregados da **CONTRATADA**, desde que devidamente identificados, o livre acesso a todos os locais onde se fizerem necessários os serviços;

7.1.3 fiscalizar a execução contratual, por meio de Unidade e Servidor designados, aos quais caberá transmitir orientações, fiscalizar a prestação dos serviços, atestar faturas, reportar todo e qualquer problema à Administração, sendo certo que a ação da fiscalização do **TRT DA 10ª REGIÃO** não exonerará a **CONTRATADA** de suas responsabilidades contratuais;

7.1.4 receber o objeto do presente contrato, em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/1993.

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 Para garantir o fiel cumprimento deste contrato, sem prejuízo a outras obrigações fixadas no Edital de Licitação e/ou no Termo de Referência, a **CONTRATADA** compromete-se a:

8.1.1 não transferir a terceiros as obrigações decorrentes deste contrato, à exceção dos casos em que tal ato, a critério do **TRT DA 10ª REGIÃO**, não venha a gerar solução de continuidade, prejuízo para a Administração, alteração do contrato, seja na forma de prestação dos serviços, seja nos valores contratados no termo vigente;

8.1.2 manter, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação;

8.1.3 responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio do **TRT DA 10ª REGIÃO**, por dolo, negligência, imperícia ou imprudência de seus empregados, ficando obrigada a promover a devida restauração e/ou o ressarcimento a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da comprovação de sua responsabilidade.

9. CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE PAGAMENTO

9.1. O pagamento correspondente será efetuado por meio de Ordem Bancária contra o Banco do Brasil S/A, em moeda corrente, no prazo de até 10 (dez) dias após o atesto da respectiva Nota Fiscal/Fatura pela Unidade/Servidor designados à fiscalização.

9.2. A nota fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada:

9.2.1. da Certidão de Regularidade do FGTS;

9.2.2. da Certidão Negativa de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

9.2.3. de prova de regularidade para com a Fazenda Federal (incluso Previdência), Estadual e Municipal.

9.3. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido será acrescido de atualização financeira, e sua apuração far-se-á desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$$I = (TX/100)$$

365

EM = I x N x VP, onde:

I = índice de atualização financeira;

TX = percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = encargos moratórios;

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = valor da parcela em atraso.

9.4. Será efetuada a retenção dos tributos e contribuições na forma da legislação aplicável.

9.5. A unidade responsável pelo pagamento poderá solicitar outros documentos que eximam o **TRT DA 10ª REGIÃO** das responsabilidades de ordem tributária, previdenciária ou trabalhista.

9.6. A CONTRATADA será remunerada de acordo com a demanda do TRT DA 10ª REGIÃO, não sendo assim devido qualquer valor mensal fixo.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE

10.1 Os preços dos serviços objeto deste contrato, desde que observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação da proposta de preços pela **CONTRATADA** no Pregão Eletrônico em referência ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, acumulado em 12 (doze) meses, adotando-se a seguinte fórmula:

Pr = P + (P x V), onde:

a) para o primeiro reajuste:

Pr = preço reajustado, ou preço novo;

P = preço atual (antes do reajuste);

V = variação percentual obtida na forma do primeiro item desta cláusula, de modo que (P x V) significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.

b) para os reajustes subsequentes:

Pr = preço reajustado, ou preço novo;

P = preço dos serviços atualizado até o último reajuste efetuado;

V = variação percentual obtida na forma do primeiro item desta cláusula, de modo que (P x V) significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.

10.2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da **CONTRATADA**.

9.2.1. Caso a **CONTRATADA** não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

9.2.2. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o contrato.

9.2.3. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de adquirido novo direito de reajuste.

10.3. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito da **CONTRATADA**, nos termos do primeiro item desta cláusula.

11. CLÁUSULA ONZE - DAS PENALIDADES

11.1. As penalidades passíveis de serem infligidas à **CONTRATADA** estão dispostas no instrumento editalício, parte integrante do presente contrato.

12. CLÁUSULA DOZE - DA RESCISÃO

12.1. O presente contrato poderá ser rescindido nos termos dos artigos 77 a 79 da Lei n.º 8666/1993.

13. CLÁUSULA TREZE - DO FORO

13.1 Fica eleito o foro da cidade de Brasília/DF, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões relacionadas ao presente contrato que não puderem ser resolvidas pela via Administrativa.

14. CLÁUSULA CATORZE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 Declaram as Partes que este contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva do acordo entre eles celebrado.

14.2 Qualquer medida que implique alteração dos direitos ou obrigações aqui pactuadas só poderá ser adotada mediante autorização por escrito das Partes, e será, obrigatoriamente, formalizada por meio de Termo Aditivo ao contrato, que passará a integrá-lo para todos os efeitos, regulando as ocorrências futuras.

14.3 Responderá pelo presente instrumento na condição de fiscal técnico e administrativo o titular da Coordenadoria de Tecnologia-CDTEC, nesta data, o servidor Edson Mateus de Sousa, telefone (61) 3348-1249/1118, ou seu substituto imediato, nos casos de impedimento ou ausência do titular. Responderá pela Gestão contratual o titular da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente contrato.

Assinado eletronicamente
GILVAN SILVA PEREIRA RAMOS
Secretário de Administração

Assinado eletronicamente
JOSÉ ROMUALDO CABRAL ARCOVERDE NETO
Representante Legal



Documento assinado eletronicamente por **JOSE ROMUALDO CABRAL ARCOVERDE NETO**, **Usuário Externo**, em 13/05/2022, às 11:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **GILVAN SILVA PEREIRA RAMOS**, **Secretário de Administração**, em 16/05/2022, às 23:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.trt10.jus.br/validadorsei.htm> informando o código verificador **1925727** e o código CRC **FC1CC2B3**.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
SAS Quadra 1 Bloco D - Bairro Asa Sul - CEP 70097-900 - Brasília - DF - www.trt10.jus.br
Praça dos Tribunais Superiores

CONTRATO Nº 078/2022

REGISTRO Nº 078/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CONEXÃO À INTERNET, POR MEIO DE LINK DEDICADO, E DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO CONTRA-ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE - DDOS) AO EDIFÍCIO SEDE DO TRT DA 10ª REGIÃO (LINK PRINCIPAL) E AO PRÉDIO DE APOIO.

CONTRATANTE	Órgão: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA REGIÃO	CNPJ: 02.011.574/0001-90
	Endereço: SAS, Quadra 1, Bloco D, Ed. Sede, 1º Andar Brasília/DF - CEP 70.097-900	Telefone: (61) 3348-1249
	Representante Legal: Secretário de Administração: GILVAN SILVA PEREIRA RAMOS Nomeado pela Portaria PRE nº 131/2014 Publicada no DOU, Seção 2, Página 63, em 25/03/14	Nacionalidade: Brasileira

CONTRATADA	Empresa: CONNECTX INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CNPJ: 25.217.427/0001-77
	Endereço: SGAN 915 MOD G, BLOCO A, SALA 101, ASA NORTE, BRASÍLIA/DF, CEP 70.790-157 atendimento@connectxtelecom.com.br	Telefone: (61) 3551-1879/99956-7878
	Representante Legal: HEBERT DIOGO MACHADO EGIDIO DA COSTA	CPF: 004.142.891-96
	Nacionalidade: Brasileira	Identidade: 2294702 SSP/DF

Tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo nº 0007608-72.2021.5.10.8000**, as Partes acima identificadas resolvem celebrar o presente contrato, que se regerá pelas normas da Lei nº 8.666/1993 e, também, pelas seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Contratação de empresa especializada para o fornecimento de conexão à Internet, por meio de link dedicado, e de serviço de proteção contra-ataques distribuídos de negação de serviço (*Distributed Denial of Service* - DDoS) ao Edifício Sede do TRT da 10ª Região (**link principal**) e ao Prédio de Apoio, em conformidade com as especificações constantes do **Edital do Pregão Eletrônico nº 021/2022** (id. 1908633), seus anexos, e com a Proposta da **CONTRATADA**, doc. 1919245, que, independente de transcrição, passam a fazer parte integrante e complementar.

Item	Descrição
01	Link dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS (Principal) Edifício Sede do TRT da Décima Região Setor de Autarquias Sul Quadra 1, bloco D, Praça dos Tribunais Superiores - Brasília/DF - CEP 70097-900 Velocidade de 1Gbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.

04	Link dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS Prédio de ApoioSGAN 916 Norte, Lote A-1 - Asa Norte - Brasília/DF - CEP 70.790-160Velocidade de 500Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.
----	--

1.2. O objeto da presente contratação poderá ser aumentado ou diminuído, a critério do **TRT DA 10ª REGIÃO**, nos limites permitidos pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA BASE LEGAL

2.1. Para a presente contratação foi instaurado processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, conforme o Decreto n.º 10.024/2019 e Leis n.º 10.520/2002 e 8.666/1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

3.1 Os valores estimados mensal, anual e para 30 (trinta) meses corresponderão potencial e respectivamente a R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), R\$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais) e R\$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais).

Item	Descrição	Valor Mensal	Valor Anual	Valor para 30 meses
01	Link dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS (Principal)Edifício Sede do TRT da Décima RegiãoSetor de Autarquias Sul Quadra 1, bloco D, Praça dos Tribunais Superiores - Brasília/DF - CEP 70097-900Velocidade de 1Gbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.	R\$ 2.900,00	R\$ 34.800,00	R\$ 87.000,00
04	Link dedicado de acesso à Internet com Anti-DDoS Prédio de ApoioSGAN 916 Norte, Lote A-1 - Asa Norte - Brasília/DF - CEP 70.790-160Velocidade de 500Mbps, com fornecimento e instalação de equipamentos.	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00	R\$ 45.000,00
TOTAL		R\$ 4.400,00	R\$ 52.800,00	R\$ 132.000,00

3.2 A despesa decorrente deste contrato, no presente exercício, correrá à conta de recursos próprios consignados ao **TRT DA 10ª REGIÃO**, por meio do Programa de Trabalho “Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho”, Elemento de Despesa 3.3.90.40.13, conforme Nota de Empenho estimativo nº 2022NE291, de 202/05/2022, no valor de R\$ 4.400,00, e reforços/cancelamentos posteriores.

3.3 Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas nos respectivos Orçamentos-Programa.

4. CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA PUBLICAÇÃO

4.1 A vigência contratual será de 30 (trinta) meses, a contar da assinatura, podendo ser prorrogada, mediante termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, observado o interesse público e a critério do TRT da 10ª Região, na forma do artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

- 4.1.1 Os serviços tenham sido prestados regularmente;
- 4.1.2 A Administração mantenha interesse na realização do serviço;
- 4.1.3 O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e
- 4.1.4 A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.

4.2 A **CONTRATADA** não terá direito subjetivo à prorrogação contratual, que objetiva a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, conforme estabelece o art. 57, inciso II da Lei nº 8.666, de 1993;

4.3 A cada 12 (doze) meses o Fiscal do contrato fará avaliação, através da elaboração de um relatório a ser encaminhado à Secretaria de Administração, quanto aos aspectos econômicos, à necessidade e à qualidade dos serviços prestados, podendo o contrato ser rescindido, caso seja verificada

a desnecessidade ou falta de qualidade dos serviços.

4.4 O contrato não poderá ser prorrogado quando:

4.4.1 A contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da União ou do próprio TRT da 10.^a Região, enquanto perdurarem os efeitos.

4.5. Nos termos do art. 20 do Decreto n.º 3.555/2000, a Administração providenciará a publicação do presente contrato em 20 (vinte) dias, contados a partir da assinatura deste instrumento, correndo as despesas por conta do **TRT DA 10.^a REGIÃO**.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA FINANCEIRA

5.1 Para segurança do **TRT DA 10.^a REGIÃO** quanto ao cumprimento das obrigações contratuais, com fulcro no art. 56 da Lei nº 8.666/1993, a **CONTRATADA** deverá optar, no montante de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, por uma das seguintes modalidades de garantia:

5.1.1 caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, os quais deverão ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

5.1.2 seguro-garantia;

5.1.3 fiança bancária.

5.2 A garantia apresentada, qualquer que seja a modalidade escolhida, visa garantir o cumprimento das obrigações estipuladas neste contrato, abrangendo o pagamento de:

5.2.1 prejuízo advindo do não cumprimento do objeto contratual e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

5.2.2 prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução contratual;

5.2.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à **CONTRATADA**;

5.2.4 obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais de qualquer natureza, não honradas pela **CONTRATADA**.

5.3 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em Banco Público Oficial, em conta específica com correção monetária, cujo favorecido será o **TRT DA 10.^a REGIÃO**.

5.4 As garantias apresentadas sob a modalidade seguro-garantia ou fiança bancária só serão admitidas pelo **TRT DA 10.^a REGIÃO** se contemplar todos os eventos indicados no item 5.2.

5.4.1 Não serão reconhecidas cláusulas, condições e salvaguardas que, de alguma forma, frustrem, limitem ou retardem o acesso do **TRT DA 10.^a REGIÃO**, sempre que necessário, à garantia financeira a lhe ser prestada, sendo vedado condicioná-lo à intervenção judicial.

5.5 A **CONTRATADA** deverá apresentar o comprovante da prestação da garantia à Unidade de Contratos, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, contados da data de recebimento deste termo devidamente assinado pelas partes.

5.5.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará multa diária de 0,07% (sete centésimos por cento), limitada a 2% (dois por cento), do valor do contrato, a qual será automaticamente glosada das faturas da **CONTRATADA** por ocasião dos pagamentos.

5.5.2 Na hipótese de atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias, o **TRT DA 10.^a REGIÃO** ficará

autorizado reter, dos pagamentos devidos à **CONTRATADA**, a título de garantia e sem prejuízo à cobrança da multa acima estipulada, quantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato que, a critério daquele, poderá vir a ser depositada em Banco Público Oficial, podendo, ainda, o **TRT DA 10ª REGIÃO** promover à rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666/1993.

5.6 É de inteira responsabilidade da **CONTRATADA** a renovação e a complementação da garantia prestada, quando couber (vide casos de prorrogação, repactuação e acréscimos), as quais observarão o mesmo prazo, condições e sanções já expressos.

5.7 Nos casos de reajuste, repactuação ou acréscimo, ocorrerá a incidência da penalidade prevista no item 5.5.1 apenas em relação ao acréscimo do valor contratual.

5.8 A garantia deverá ter validade desde o início da vigência contratual até 3 (três) meses após o término da respectiva vigência, devendo ser renovada a cada prorrogação efetivada no contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666/1993.

5.9 Por ocasião da rescisão contratual, o fiscal verificará o pagamento das verbas rescisórias pela **CONTRATADA** ou a comprovação de que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.

5.9.1 A garantia somente será objeto de liberação após a devida comprovação de que a **CONTRATADA** pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes desta contratação.

5.9.2 Na hipótese de que não ocorra o referido pagamento até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento das verbas trabalhistas diretamente pelo **TRT DA 10ª REGIÃO**.

5.10 O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo **TRT DA 10ª REGIÃO** com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à **CONTRATADA**.

5.11 A garantia será considerada extinta:

5.11.1 com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do **TRT DA 10ª REGIÃO**, mediante termo circunstanciado, de que a **CONTRATADA** cumpriu todas as cláusulas do contrato; e

5.11.2 após o término da vigência do contrato, observado o prazo previsto no subitem 5.8, que poderá, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de ocorrência de sinistro.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. O regime de execução de serviços a serem executados pela **CONTRATADA** será o de **empreitada por preço global**. Os materiais que serão empregados são aqueles previstos no Anexo I do Termo de Referência.

6.2. O início da execução do contrato dar-se-á com a instalação dos equipamentos e a informação pela **CONTRATADA** da disponibilidade dos serviços, por meio do endereço eletrônico: cdtec@trt10.jus.br.

6.2.1 O prazo para instalação dos equipamentos e início da operação dos serviços é de até 45 (quarenta) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato.

6.3. Após a referida notificação, será executado Teste de Aceitação pelos técnicos do Tribunal, ocasião em que será emitido o Termo de Recebimento Provisório dos serviços.

6.4. O fiscal do contrato verificará a conformidade dos serviços e emitirá, no prazo de 30 (trinta) dias, caso não existam pendências, o Termo de Recebimento Definitivo dos serviços de instalação.

6.4.1 Caso existam pendências, o TRT da 10ª Região comunicará a CONTRATADA, que deverá solucioná-las no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data de comunicação das pendências, sob pena de caracterizar-se a inexecução do objeto contratado.

6.5. Os materiais fornecidos e a forma de execução dos serviços deverão obedecer ao disposto no Anexo I-Especificações Técnicas do Termo de Referência.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO TRT DA 10ª REGIÃO

7.1 Para garantir o fiel cumprimento do presente contrato, sem prejuízo a outras obrigações estabelecidas no Edital de Licitação e/ou no Termo de Referência, o **TRT DA 10ª REGIÃO** compromete-se a:

7.1.1 efetuar o pagamento na forma prevista no presente instrumento;

7.1.2 assegurar aos empregados da **CONTRATADA**, desde que devidamente identificados, o livre acesso a todos os locais onde se fizerem necessários os serviços;

7.1.3 fiscalizar a execução contratual, por meio de Unidade e Servidor designados, aos quais caberá transmitir orientações, fiscalizar a prestação dos serviços, atestar faturas, reportar todo e qualquer problema à Administração, sendo certo que a ação da fiscalização do **TRT DA 10ª REGIÃO** não exonerará a **CONTRATADA** de suas responsabilidades contratuais;

7.1.4 receber o objeto do presente contrato, em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/1993.

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 Para garantir o fiel cumprimento deste contrato, sem prejuízo a outras obrigações fixadas no Edital de Licitação e/ou no Termo de Referência, a **CONTRATADA** compromete-se a:

8.1.1 não transferir a terceiros as obrigações decorrentes deste contrato, à exceção dos casos em que tal ato, a critério do **TRT DA 10ª REGIÃO**, não venha a gerar solução de continuidade, prejuízo para a Administração, alteração do contrato, seja na forma de prestação dos serviços, seja nos valores contratados no termo vigente;

8.1.2 manter, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação;

8.1.3 responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio do **TRT DA 10ª REGIÃO**, por dolo, negligência, imperícia ou imprudência de seus empregados, ficando obrigada a promover a devida restauração e/ou o ressarcimento a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da comprovação de sua responsabilidade.

9. CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE PAGAMENTO

9.1. O pagamento correspondente será efetuado por meio de Ordem Bancária contra o Banco do Brasil S/A, em moeda corrente, no prazo de até 10 (dez) dias após o atesto da respectiva Nota Fiscal/Fatura pela Unidade/Servidor designados à fiscalização.

9.2. A nota fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada:

9.2.1. da Certidão de Regularidade do FGTS;

9.2.2. da Certidão Negativa de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

9.2.3. de prova de regularidade para com a Fazenda Federal (incluso Previdência), Estadual e

Municipal.

9.3. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido será acrescido de atualização financeira, e sua apuração far-se-á desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$$I = (TX/100)$$

365

EM = I x N x VP, onde:

I = índice de atualização financeira;

TX = percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = encargos moratórios;

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = valor da parcela em atraso.

9.4. Será efetuada a retenção dos tributos e contribuições na forma da legislação aplicável.

9.5. A unidade responsável pelo pagamento poderá solicitar outros documentos que eximam o **TRT DA 10ª REGIÃO** das responsabilidades de ordem tributária, previdenciária ou trabalhista.

9.6. A CONTRATADA será remunerada de acordo com a demanda do TRT DA 10ª REGIÃO, não sendo assim devido qualquer valor mensal fixo.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE

10.1 Os preços dos serviços objeto deste contrato, desde que observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação da proposta de preços pela **CONTRATADA** no Pregão Eletrônico em referência ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, acumulado em 12 (doze) meses, adotando-se a seguinte fórmula:

Pr = P + (P x V), onde:

a) para o primeiro reajuste:

Pr = preço reajustado, ou preço novo;

P = preço atual (antes do reajuste);

V = variação percentual obtida na forma do primeiro item desta cláusula, de modo que (P x V) significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.

b) para os reajustes subsequentes:

Pr = preço reajustado, ou preço novo;

P = preço dos serviços atualizado até o último reajuste efetuado;

V = variação percentual obtida na forma do primeiro item desta cláusula, de modo que (P x V) significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.

10.2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da **CONTRATADA**.

9.2.1. Caso a **CONTRATADA** não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

9.2.2. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o contrato.

9.2.3. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de adquirido novo direito de reajuste.

10.3. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito da **CONTRATADA**, nos termos do primeiro item desta cláusula.

11. CLÁUSULA ONZE - DAS PENALIDADES

11.1. As penalidades passíveis de serem infligidas à **CONTRATADA** estão dispostas no instrumento editalício, parte integrante do presente contrato.

12. CLÁUSULA DOZE - DA RESCISÃO

12.1. O presente contrato poderá ser rescindido nos termos dos artigos 77 a 79 da Lei n.º 8666/1993.

13. CLÁUSULA TREZE - DO FORO

13.1 Fica eleito o foro da cidade de Brasília/DF, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões relacionadas ao presente contrato que não puderem ser resolvidas pela via Administrativa.

14. CLÁUSULA CATORZE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 Declaram as Partes que este contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva do acordo entre eles celebrado.

14.2 Qualquer medida que implique alteração dos direitos ou obrigações aqui pactuadas só poderá ser adotada mediante autorização por escrito das Partes, e será, obrigatoriamente, formalizada por meio de Termo Aditivo ao contrato, que passará a integrá-lo para todos os efeitos, regulando as ocorrências futuras.

14.3 Responderá pelo presente instrumento na condição de fiscal técnico e administrativo o titular da Coordenadoria de Tecnologia-CDTEC, nesta data, o servidor Edson Mateus de Sousa, telefone (61) 3348-1249/1118, ou seu substituto imediato, nos casos de impedimento ou ausência do titular. Responderá pela Gestão contratual o titular da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente contrato.

Assinado eletronicamente
GILVAN SILVA PEREIRA RAMOS
Secretário de Administração

Assinado eletronicamente
HEBERT DIOGO MACHADO EGÍDIO DA COSTA
Representante Legal



Documento assinado eletronicamente por **HEBERT DIOGO MACHADO EGÍDIO DA COSTA**, **Usuário Externo**, em 12/05/2022, às 10:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **GILVAN SILVA PEREIRA RAMOS**, Secretário de **Administração**, em 16/05/2022, às 23:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.trt10.jus.br/validadorsei.htm> informando o código verificador **1925764** e o código CRC **40E1C6B5**.

0007608-72.2021.5.10.8000

1925764v11